



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا؛ أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ }.

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } .

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً } .

أما بعد فإن علم الفرائض هو أوَّل علم يُنَزَّعُ مِنْ هذه الأمة لذا خصه النبي ﷺ بالوصية فيما روي عنه من قوله لأبي هريرة ؓ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي»^١.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَنْقُضِي وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا»^٢.

١ - رواه ابن ماجه - كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض - حديث: ٢٧١٦، والحاكم - كتاب الفرائض، حديث: ٨٠٢٥، والبيهقي في السنن - كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض، حديث: ١١٣٨٣، والدارقطني - كتاب الفرائض، حديث: ٣٥٥٩، والطبراني في الأوسط - حديث: ٥٣٩٧ بسند ضعيف.

٢ - رواه الحاكم - كتاب الفرائض، حديث: ٨٠٢٧، والنسائي - كتاب الفرائض، الأمر بتعليم الفرائض، حديث: ٦١٢٦، والبيهقي في السنن الصغير - كتاب الفرائض، باب الفرائض، حديث: ١٧٤٣، والدارقطني - كتاب الفرائض، حديث: ٣٥٩٥.

وهو كذلك - أعنى علم الفرائض - وصية أصحاب النَّبِيِّ ﷺ فقد روى البيهقي عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ.^١

وقال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقَرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ، أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ».^٢

لذلك فقد حرصت على جمع المسائل التي اشتهرت بين أهل هذا الفن بألقاب مخصوصة، واجتهدت قدر طاقتي على إيضاح كل مسألة بغير إطناب؛ خشية الملالة، وقد ألحقت بكل مسألة الجداول الْمُعَيَّنَةُ على حلها، وهي التي تسمى: ب[شباك الوراثة] تيسيراً على طلبة العلم ممن ينظر في هذا الفن.

المسائل ذوات الألقاب في سائر العلوم كثيرة، وهي في علم الفقه أكثر من غيره من العلوم، والمسائل موضوع البحث في علم الفرائض خاصة لذلك جعلت عنوان البحث (كَشَفُ النَّقَابِ عَنِ الْمَسَائِلِ ذَوَاتِ الْأَلْقَابِ فِي الْفَرَائِضِ) وقيدت العنوان بقولي: (في الفرائض) حتى أبين أن نطاق البحث قاصر على الفرائض دون غيرها وأن بقية المسائل وإن كانت ذوات ألقاب إلا أن البحث لا يشملها.

ولا مانع من ذكر جملة من المسائل الفقهية التي اشتهرت بألقاب خاصة بين الفقهاء، على سبيل الإشارة أسأل الله - عز وجل - أن ييسر لي إتمامها إن شاء الله.

والألقاب جمع لقب وهو ما يطلق على الإنسان وغيره على سبيل المدح أو الذم لعله فيه تناسب اللقب .

قال الراغب الأصبهاني: اللقب اسم يسمى به الإنسان سوى اسمه الأول ويراعى فيه المعنى بخلاف الأعلام، ولمراعاة المعنى فيه قال الشاعر:^٣

١ - رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض، حديث: ١١٣٨٥، والدارمي - ومن كتاب الفرائض، باب في تعليم الفرائض، حديث: ٢٧٩٩، وسعيد بن منصور - باب الحث على تعليم الفرائض، حديث: ٢

٢ - رواه الطبراني في الكبير - حديث رقم: ٨٧٩٢

٣ - مفردات غريب القرآن للأصفهاني (١/ ٤٥٢)

وقلما أبصرت عيناك ذا لقب ***** إلا ومعناه إن فتشت في لقبه

واللقب ضربان: ضرب على سبيل التشريف كألقاب السلاطين، وضرب على سبيل النبز وإياه قصد بقوله: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ}¹.

وَاللَّقَبُ: وَاحِدُ الْأَلْقَابِ، وَهِيَ الْأَنْبَازُ، يُقَالُ: نَبَزَهُ، أَيْ: لَقَّبَهُ، وَاللَّقَبُ: هُوَ مَا يُدْعَى بِهِ الشَّخْصُ مِنْ لَفْظٍ غَيْرِ اسْمِهِ وَغَيْرِ كُنْيَتِهِ، وَهُوَ قِسْمَانِ: قَبِيحٌ، وَهُوَ مَا يَكْرَهُهُ الشَّخْصُ لِكَوْنِهِ تَقْصِيرًا بِهِ وَدَمًا، وَحَسَنٌ، وَهُوَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، كَالصِّدِّيقِ لِأَبِي بَكْرٍ، وَالْفَارُوقِ لِعُمَرَ، وَأَسَدِ اللَّهِ لِحَمْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

وَمِنْهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ}، وَمِنْ الْمُتَلَقَّاتِ مَالُهُ لَقَبٌ، وَمِنْهَا مَالُهُ أَكْثَرُ وَغَايَتُهُ عَشْرَةٌ وَمِنْ ذَلِكَ الْخُرْقَاءُ كَمَا سَيَأْتِي.

الْمَسَائِلُ ذَوَاتِ الْأَلْقَابِ فِي الْفَقْهِ:

كما ذكرتُ اشتهرت مسائل كثيرة بين الفقهاء بألقاب خاصة أشير إلى بعضها على سبيل المثال، ومن هذه المسائل:

مَسْأَلَةُ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، وَمَسْأَلَةُ الْكَنْزِ، وَمَسْأَلَةُ تَعَدِّ مَعِي، وَمَسْأَلَةُ الدَّجَاجَةِ وَاللُّؤْلُؤَةِ، وَمَسْأَلَةُ الشَّاهِقِ وَالْقَادِ، وَمَسْأَلَةُ هَرَبِ الْجَمَالِ، وَمَسْأَلَةُ الْجَرَحِ وَالشَّيْنِ، وَمَسْأَلَةُ غَضَبِ السَّاجَةِ، وَمَسْأَلَةُ الْغَرَّاسِ وَالْأَرْضِ، وَمَسْأَلَةُ الدَّهْشَةِ، وَمَسْأَلَةُ الْعَلَجِ، وَمَسْأَلَةُ الْحَرِيرِ، وَمَسْأَلَةُ الْعَنْقُودِ، وَمَسْأَلَةُ شُهُودِ الزَّوَايَا، وَمَسْأَلَةُ الْحَبْرِ وَالْوَرَقِ، وَمَسْأَلَةُ الطَّائِرِ، وَمَسْأَلَةُ الْبَيْتْرِ جَحْطُ، وَمَسْأَلَةُ الْمُضَلَّلَةِ، وَمَسْأَلَةُ الزَّبِيَةِ، وَمَسْأَلَةُ الرِّيَاءِ، وَمَسْأَلَةُ مُحْمَسَةِ كِتَابِ الدَّعْوَى، وَمَسْأَلَةُ الْإِمَاءِ، وَمَسْأَلَةُ مَالِ الضَّمَارِ، وَمَسْأَلَةُ النُّصُوصِ، وَمَسْأَلَةُ الْإِنْمَاءِ، وَمَسْأَلَةُ التَّوْرُقِ، وَمَسْأَلَةُ الْعَيْنَةِ، وَمَسْأَلَةُ الظَّفَرِ، وَمَسْأَلَةُ السَّعَايَةِ، وَمَسْأَلَةُ الدَّرَاهِمِ الْمُرْسَلَةِ، وَمَسْأَلَةُ أَسْلَفِي أَسْلَفِكَ، وَمَسْأَلَةُ الْهَدَمِ، وَمَسْأَلَةُ لَبَنِ الْفَحْلِ، وَمَسْأَلَةُ تَأْجِيرِ الْأَرْحَامِ، وَمَسْأَلَةُ أَفْعَالِ التَّالِينَ، وَمَسْأَلَةُ الْجَزَافِ، وَمَسْأَلَةُ الْعَفْوَةِ، وَمَسْأَلَةُ الرُّوْيَا، وَمَسْأَلَةُ الْأَبِ، وَمَسْأَلَةُ الْإِخْتِلَاطِ، وَمَسْأَلَةُ الْإِسْتِخْلَافِ، وَمَسْأَلَةُ الْجُوعِ، وَغَيْرُهَا كَثِيرٌ وَمَحَلُّهَا فِي كِتَابِ الْفَقْهِ الْمَطُولَةِ.

أسباب التلقيب:

وأسباب التلقيب في علم الفرائض متعددة منها:

- أن تلقب المسألة لحدوث خلاف بين الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أو بين الفقهاء فيها فتشتهر بتسمية من أجل ذلك.
- أن تلقب نسبة لمن سأل عنها.
- أن تلقب لكونها خرجت عن القواعد المطردة، أو المذاهب المشهورة.
- أن تلقب تمييزاً لها عن غيرها من المسائل.
- أن تلقب نسبة لمن أفتى فيها فأصاب أو أخطأ.
- أن تلقب نسبة للورثة الذين تضمهم المسألة.^١

فائدة: بعد فراغي من البحث دلني أخي الشيخ/ محمد رحاب جزاه الله خير الجزاء على منظومة الرسائل المهدبة في المسائل الملقبة لابن الوَرْدِيِّ رحمه الله فألحقتها بآخر الكتاب اتِّمَامًا للفائدة لأنها مازالت مخطوطة، وألحقت بكل مسألة ما يناسبها من أبيات في هذه المنظومة.

١ - راجع التحفة الخيرية (ص: ٢٣٢)، والعذب الفائض (١ / ١١)، وشرح الفصول المهمة في موارِيث الأُمَّة (٣ / ٢١٥)

١ - مَسْأَلَةُ الْأَخِ الْمُبَارَكِ

مَسْأَلَةُ الْأَخِ الْمُبَارَكِ، أَوِ الْقَرِيبِ الْمُبَارَكِ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَلَقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِمَسْأَلَةِ الْأَخِ الْمُبَارَكِ؛ لِعُودِ بَرَكَتِهِ عَلَى مَنْ عَصَبَهَا بِإِرْثِهَا مَعَهُ وَلَوْلَاهُ لَمْ تَرْت.¹

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْأَخِ الْمُبَارَكِ):

هي: زوجة، وبنتان، وبنت ابن، وابن ابن.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْأَخِ الْمُبَارَكِ):

أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ وَعَشْرِينَ لِلزَّوْجَةِ الثَّمَنِ فَرَضًا، ثَلَاثَةَ (٣)، وَلِلْبَنَتَيْنِ الثَّلَاثَانَ فَرَضًا، سِتَّةَ عَشَرَ (١٦)، وَلِبْنَتِ الْإِبْنِ، وَإِبْنِ الْإِبْنِ الْبَاقِيَ تَعْصِيًّا، وَهُوَ خَمْسَةُ (٥).

وَبَيْنَ سَهَامِ ابْنِ الْإِبْنِ وَبْنَتِ الْإِبْنِ وَعَدَدِ رُؤُوسِهِمْ تَبَايُنٌ؛ فَنَضْرِبُ عَدَدَ الرُّؤُوسِ (٣) فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ (٢٤) فَتَصِحَّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ (٧٢).

٧٢	٢٤		
٩	٣	زوجة	$\frac{1}{8}$
٤٨	١٦	بنتان	$\frac{2}{3}$
١٠	٥	ابن ابن	الباقى
٥		بنت ابن	

١ - حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (٧ / ٥٧٤)

صُورَةُ أُخْرَى لِمَسْأَلَةِ (الْأَخِ الْمُبَارَكِ):

أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْتُ وَأَخٌ لِأَبٍ.

حُلُّ الصُّورَةِ الْأُخْرَى لِمَسْأَلَةِ (الْأَخِ الْمُبَارَكِ):

لِلأُخْتَيْنِ الثُّلَاثَانِ فَرَضًا، وَالْبَاقِي وَهُوَ الثُّلُثُ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ، لِلذِّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أُخُوها؛ فَالْمَالُ لِلأُخْتَيْنِ فَرَضًا وَرَدًّا، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ، وَلِهَذَا سَمِيَ الْأَخُ الْمُبَارَكُ.

٩	٣		
٦	٢	أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ	$\frac{2}{3}$
٢	١	وَأَخٌ لِأَبٍ	الباقِي
١		أُخْتُ لِأَبٍ	

٢- مَسْأَلَةُ الْأَخِ الْمَشْؤُومِ

مَسْأَلَةُ الْأَخِ الْمَشْؤُومِ، أَوْ الْقَرِيبِ الْمَشْؤُومِ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَقَبَّاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِمَسْأَلَةِ الْأَخِ الْمَشْؤُومِ؛ لِعُودِ شَوْمِهِ عَلَى مَنْ عَصَبَهَا بَعْدَ إِرْثِهَا مَعَهُ؛ وَلَوْلَاهُ لَوْرَثَ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْأَخِ الْمَشْؤُومِ):

هي: زوج، وأم، وأب، وبنت، وابن ابن، وبنت ابن.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْأَخِ الْمَشْؤُومِ):

أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، للزوج الربع فرضاً، ثلاثة (٣)، وللأم السدس فرضاً، (٢)، وللأب السدس فرضاً، (٢)، وللبنات النصف فرضاً، ستة (٦)، وسقط ابن الابن، وبنت الابن، فهو أخ مشؤومٌ بالنسبة لبنت الابن؛ لأنه لو لم يكن موجوداً لأخذت بنت الابن السدس مع البنت تكملة الثلثين، وعالت المسألة إلى خمسة عشر بدلاً من ثلاثة عشر.

١٣	١٢		
٣	٣	زوج	$\frac{1}{4}$
٢	٢	أم	$\frac{1}{6}$
٢	٢	أب	$\frac{1}{6}$
٦	٦	بنت	$\frac{1}{2}$
--	--	ابن ابن	محجوب
--	--	بنت ابن	محجوبة

صُورَةُ أُخْرَى لِمَسْأَلَةِ (الْأَخِ الْمَشْهُومِ):

زَوْجٌ، وَأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، وَأَخٌّ وَأُخْتُ لِأَبٍ.

حُلُّ الصُّورَةِ الْأُخْرَى لِمَسْأَلَةِ (الْأَخِ الْمَشْهُومِ):

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ، وَلِيسَ لِلْأَخِ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ عَصَبُهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَخُوها لَكَانَ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ؛ وَهَذَا سَمِيَ الْأَخُ الْمَشْهُومُ.

٢		
١	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	أُخْتُ لِأَبَوَيْنِ	$\frac{1}{2}$
-	وَأَخٌّ وَأُخْتُ لِأَبٍ	--

فائدة:

الذَّكَرُ إِذَا عَصَبَ أَنْثَى فَأَسْقَطَهَا سَقَطَ مَعَهَا؛ كَالْأَخِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَصَبَ أُخْتَهُ فَأَسْقَطَهَا وَسَقَطَ مَعَهَا.

٣- أَذْخِلْنِي أُخْرِجْكَ

مَسْأَلَةٌ " أَذْخِلْنِي أُخْرِجْكَ "، أَوْ " اَعْرِسْنِي أَقْلَعُكَ " : هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِمَسْأَلَةٍ: " أَذْخِلْنِي أُخْرِجْكَ "، أَوْ " اَعْرِسْنِي أَقْلَعُكَ " ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ الْحَائِزُّ وَالْمَجْهُولُ بِنَسَبِ ثَالِثٍ فَأَنْكَرَ الثَّالِثُ نَسَبَ الثَّانِي سَقَطَ نَسَبُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ نَسَبُ الثَّالِثِ فَاعْتَبِرَتْ مُوَافَقَتُهُ فِي نَسَبِ الثَّانِي.^١

صُورَةُ مَسْأَلَةِ " أَذْخِلْنِي أُخْرِجْكَ ":

أَنَّ يُقَرَّرَ ابْنٌ حَائِزٌ لِلْمِيرَاثِ بِأُخُوَّةٍ مَجْهُولٍ، ثُمَّ يُقَرَّرُ الْحَائِزُّ وَالْمَجْهُولُ بِنَسَبِ ثَالِثٍ، فَيُنْكَرُ الثَّالِثُ نَسَبَ الثَّانِي؛ فَيَسْقُطُ نَسَبُهُ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ نَسَبُ الثَّالِثِ فَاعْتَبِرَتْ مُوَافَقَتُهُ فِي نَسَبِ الثَّانِي.^٢

حَلُّ مَسْأَلَةِ " أَذْخِلْنِي أُخْرِجْكَ ":

لِلابْنِ الْحَائِزِ سَهْمٌ، وَلِلابْنِ الْمَجْهُولِ الثَّانِي سَهْمٌ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَلَيْسَ لِلابْنِ الْمَجْهُولِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ سَقَطَ بِإِنْكَارِ الثَّالِثِ.

٢		
١	ابْنٌ حَائِزٌ	
-	ابْنٌ مَجْهُولٌ أَوَّلٌ	سَقَطَ بِإِنْكَارِ الثَّالِثِ
١	ابْنٌ مَجْهُولٌ ثَانِي	ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي

١ - أَنْظَرَ الْعَذْبَ الْفَائِضَ (٢/ ٢٥٨، ٢٥٩)، وَحَاشِيَةَ الشِّيرَامَلْسِيِّ (٢٢/ ٢٠٢)، وَالْمَغْنِي لَابْنَ قَدَامَةَ (٧/ ١٤٧)،

وَالْمَغْنِي الْحَتَّاجَ (٢/ ٢٦٢)، وَنَهَايَةَ الْحَتَّاجِ (٥/ ١١٦)، وَحَاشِيَةَ الْبُجَيْرِمِيِّ (٣/ ٩٥)

٢ - حَاشِيَةُ الشِّيرَامَلْسِيِّ (٢٢/ ٢٠٢)

٤ - مَسَائِلُ الْإِسْتِهْلَالِ

مَسَائِلُ الْإِسْتِهْلَالِ: هِيَ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُتَلَقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

معنى الاستِهْلَالِ: الْإِسْتِهْلَالُ هُوَ الصُّرَاحُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ، وَالْمَقْصُودُ هُنَا رَفْعُ الصَّبِيِّ صَوْتَهُ بِالْبُكَاءِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَمَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى: أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ»^١.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِمَسَائِلِ الْإِسْتِهْلَالِ لِأَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا اسْتَهَلَ؛ فَإِنَّهُ يَرِثُ وَيُورِثُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرِثَ»^٢.

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ صَلَّى عَلَيْهِ وَوَرِثَ وَوَرِثَ»^٣.

صُورُ (مَسَائِلِ الْإِسْتِهْلَالِ):

لِمَسَائِلِ الْإِسْتِهْلَالِ صُورٌ كَثِيرَةٌ نَذَرُ مِنْهَا صَوْرَتَيْنِ:

١ - رواه البخاري - كتاب الطب - باب الكهانة، حديث رقم: ٥٤٣٤، ومسلم - كتاب القسامة والمخاريق والقصاص

والديات - باب دية الجنين، حديث: ٣٢٧١

٢ - رواه أبو داود - كتاب الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت، حديث: ٢٥٤٦، بسند صحيح

٣ - رواه ابن ماجه - كتاب الفرائض، باب إذا استهل المولود ورث، حديث: ٢٧٤٧، وابن حبان - كتاب الفرائض - ذكر الإخبار بأن من استهل من الصبيان عند الولادة ورثوا، حديث: ٦١٢٤، والحاكم - كتاب الفرائض، حديث:

٨٠٩٦، بسند ضعيف

الصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ صُورِ (مَسَائِلِ الْإِسْتِهْلَالِ):

مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ: ابْنَيْنِ، وَزَوْجَةً حَامِلًا، فَوُلِدَ لَهُ ابْنًا وَبِنْتًا، فَاسْتَهَلَ الْإِبْنُ أَوَّلًا ثُمَّ مَاتَ، ثُمَّ اسْتَهَلَّتِ الْبِنْتُ بَعْدَهُ ثُمَّ مَاتَتْ.

حُلُّ الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ صُورِ (مَسَائِلِ الْإِسْتِهْلَالِ):

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِأَنَّ فِيهَا زَوْجَةً وَثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَبِنْتًا، ثُمَّ مَاتَ الْإِبْنُ الْمُسْتَهْلُ عَنْ سَهْمَيْنِ مِنْهَا، وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّ فِيهَا أُمًّا وَأَخَوَيْنِ وَأُخْتًا، فَعَادَتِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى بِالْإِخْتِصَارِ إِلَى سِتَّةٍ: لِأَنَّ الْبَاقِيَ سِتَّةٌ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ الْمُسْتَهْلَةُ عَنْ سَهْمٍ مِنْهَا وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ: لِأَنَّ فِيهَا أُمًّا وَأَخَوَيْنِ فَاضْرِبْهَا فِي السِتَّةِ الَّتِي رَجَعَتِ الْمَسْأَلَةُ إِلَيْهَا يَكُنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسَائِلُ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَخَذَهُ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي وَاحِدٍ، وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ سِتَّةٍ فَهُوَ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، فَلَوْ كَانَتِ الْبِنْتُ هِيَ الْمُسْتَهْلَةُ أَوَّلًا وَمَاتَتْ، ثُمَّ اسْتَهَلَ الْإِبْنُ بَعْدَهَا وَمَاتَ فَقَدْ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ سَهْمٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ: لِأَنَّ فِيهَا أُمًّا وَثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ، فَاضْرِبِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فِي الثَّمَانِيَةِ يَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ، مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةِ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي ثَمَانِيَةِ عَشَرَ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي وَاحِدٍ هُوَ تَرَكُّهُ الْبِنْتُ الْمُسْتَهْلَةُ، فَعَلَى هَذَا كَانَ لِلْإِبْنِ الْمُسْتَهْلِ بَعْدَهَا سَهْمَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فِي ثَمَانِيَةِ عَشَرَ يَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، وَلَهُ خُمُسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ فِي وَاحِدٍ ، فَصَارَ مَالُهُ مِنْهَا وَاحِدًا وَأَرْبَعِينَ مِنْ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ: لِأَنَّ فِيهَا أُمًّا وَأَخَوَيْنِ وَهِيَ لَا تُوقَفُ تَرَكُّتُهُ بِشَيْءٍ، فَاضْرِبِ اثْنَيْ عَشَرَ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ تَكُنْ أَلْفًا وَسَبْعِمِائَةً وَثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا، وَمِنْهَا يَصِحُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي وَاحِدٍ وَأَرْبَعِينَ.

١٧٢٨	١٢		١٤٤	١٨		٧٢	١٢		٦		٨	
											١	زَوْجَةٌ
											٢	ابْنٌ
											٢	ابْنٌ
									ت		٢	ابْنٌ مُسْتَهْلٌ
											١	بِنْتُ مُسْتَهْلَةٍ
									١	أُم		
									٢	أَخ		
									٢	أَخ		
								ت	١	أَخْت		
						١٤	٢	أُم				
						٢٩	٥	أَخ				
						٢٩	٥	أَخ				
					ت	١٢	-	أَخْت				
			٢١	٣	أُم							
			٤١	٥	أَخ							
			٤١	٥	أَخ							
		ت	٤١	٥	أَخ							
٣٣٤	٢	أُم										
٦٩٧	٥	أَخ										
٦٩٧	٥	أَخ										
الجامعة		الابْنُ المُسْتَهْلُ			البِنْتُ المُسْتَهْلَةُ	الجامعة		البِنْتُ المُسْتَهْلَةُ		الابْنُ المُسْتَهْلُ		

الصُّورَةُ الثَّانِيَّةُ مِنْ صُورِ (مَسَائِلِ الْإِسْتِهْلَالِ):

مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ أُمًّا وَأَخًا وَأُمًّا وَلَدٍ حَامِلًا مِنْهُ فَوَلَدَتْ ابْنًا وَبِنْتًا تَوَّعَمِينَ فَاسْتَهَلَ أَحَدُهُمَا وَوُجِدَا مَيِّتَيْنِ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا كَانَ الْمُسْتَهْلُ فَالْعَمَلُ فِي مَسَائِلِ هَذَا الْفَصْلِ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ عَمَلِ الْمُنَاسَحَاتِ: لِأَنَّ الْوَارِثَ الْمُسْتَهْلَ قَدْ صَارَ مَوْزُونًا وَبَيْنَ عَمَلِ مَسَائِلِ الْمَعْفُودِ لِاسْتِخْرَاجِ أَقْلِ الْأَنْصِبَاءِ.

فَنَقُولُ إِنْ كَانَ الْإِبْنُ هُوَ الْمُسْتَهْلُ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلِابْنِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَشْهُمٍ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ: لِأَنَّ فِيهَا أُمًّا وَعَمًّا، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ تَكُنْ ثَمَانِيَّةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ مِنْهَا سَهْمٌ مِنْ سِتَّةٍ فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ ثَلَاثَةً وَلِلْأُمِّ الْوَلَدِ سَهْمٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي خَمْسٍ تَكُنْ خَمْسَةً وَلِلْعَمِّ سَهْمَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي خَمْسَةٍ تَكُنْ عَشْرَةً.

وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتُ هِيَ الْمُسْتَهْلَةُ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُمٍ وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ: لِأَنَّ فِيهَا أُمًّا وَعَمًّا فَيَنْقَسِمُ سَهْمَاهُمَا عَلَيْهِمَا، السِّتَّةُ تَدْخُلُ فِي الثَّمَانِيَّةِ عَشَرَ وَهِيَ تُوَفَّقُهَا بِالْأَسَدَاسِ.

مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي سُدُسِ الْأُخْرَى.

فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَهُوَ لَهَا: لِأَنَّ لَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةً مِنْ ثَمَانِيَّةَ عَشَرَ مَضْرُوبٌ فِي سُدُسِ السِّتَّةِ وَهُوَ وَاحِدٌ تَكُنْ ثَلَاثَةً وَلَهَا مِنَ السِّتَّةِ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي سُدُسِ الثَّمَانِيَّةِ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَكُنْ ثَلَاثَةً فَاسْتَوَى سَهْمُهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَأَحْذَنُ.

وَلِلْأُمِّ الْوَلَدِ الْأُولَى خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَّةَ عَشَرَ مَضْرُوبَةٌ فِي سُدُسِ السِّتَّةِ، وَهُوَ وَاحِدٌ يَكُنْ خَمْسَةً، وَلَهَا مِنَ السِّتَّةِ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةٍ مَضْرُوبٌ فِي سُدُسِ الثَّمَانِيَّةِ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَكُنْ ثَلَاثَةً فَتُعْطَى ثَلَاثَةً أَشْهُمٍ لِأَنَّهُ أَقْلُ النَّصِيبَيْنِ.

وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُولَى عَشْرَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَاحِدٍ تَكُنْ عَشْرَةً وَلَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ اثْنِي عَشَرَ فَيُعْطَى عَشْرَةُ أَشْهُمٍ: لِأَنَّهُ أَقْلُ النَّصِيبَيْنِ، وَيُوقَفُ سَهْمَانِ مِنَ الْعَمِّ وَأُمُّ الْوَلَدِ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ: لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ لِلْأُمِّ.^١

١٨	٦	٣		٦	١٨	٣		٦	
٣	١			١	٣			١	أُمُّ
	٢			٢				-	أَخٌ
				-			ت	٥	ابْنُ مُسْتَهْلٍ
			ت	٣				-	بِنْتُ مُسْتَهْلَةٍ
					٥	١	أُمُّ		
					١٠	٢	عَمُّ		
٣	١	١	أُمُّ						
١٠	٢	٢	عَمُّ						
جامعة	جامعة			الْبِنْتُ المُسْتَهْلَةُ	جامعة			الابْنُ المُسْتَهْلُ	

٥ - الْأَكْدَرِيَّةُ

الْأَكْدَرِيَّةُ أَوْ الْغَرَاءُ أَوْ أُمُّ الْفُرُوحِ أَوْ أُمُّ الْفُرُوجِ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ، وَهِيَ مِنْ أَشْهَرِ الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَشْهَرَهَا.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

اختلف العلماء في سَبَبِ تَلْقِيْبِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالْأَكْدَرِيَّةِ عَلَى عِدَّةِ أَقْوَالٍ:

الأول: أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لُقِّبَتْ بِالْأَكْدَرِيَّةِ، لِأَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَكْدَرٍ مَاتَتْ وَخَلَفَتْ زَوْجًا، وَأُمًّا، وَجَدًّا، وَأَخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَاشْتَبَهَ عَلَى زَيْدٍ مَذْهَبُهُ فِيهَا فَنُسِبَتْ إِلَيْهَا.

الثاني: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ الْأَكْدَرُ كَانَ يُحْسِنُ مَذْهَبَ زَيْدٍ فِي الْفَرَائِضِ، فَسَأَلَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَخْطَأَ فِي جَوَابِهَا، فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ: لِمَ سَمِيَتْ الْأَكْدَرِيَّةُ؟ قَالَ: طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْأَكْدَرُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ، فَأَخْطَأَ فِيهَا فَسَمَّاهَا الْأَكْدَرِيَّةَ، قَالَ وَكِيعٌ: وَكُنَّا نَسْمَعُ قَبْلَ أَنْ يُفَسِّرَ سُفْيَانُ إِنَّمَا سُمِّيَتْ الْأَكْدَرِيَّةُ، لِأَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ تَكَدَّرَ فِيهَا قَوْلُهُ^١.

الثالث: لُقِّبَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه أَصُولَهُ فِي التَّوْرِيثِ، فَإِنْ مِنْ أَصُولِ زَيْدٍ رضي الله عنه أَلَا تَرِثُ الْأَخَوَاتُ - وَاحِدَةً فَأَكْثَرَ - فِي هَذَا الْبَابِ بِالْفَرْضِ ابْتِدَاءً. وَفِي الْأَكْدَرِيَّةِ فَرْضٌ لِلْأَخْتِ النِّصْفَ ابْتِدَاءً، خِلَافًا لِمَسَائِلِ فِي الْمَعَادَةِ فَرْضِ فِيهَا لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفَ اسْتِدْرَاكًا. وَمِنْ أَصُولِهِ: أَلَا تَعُولُ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ، وَقَدْ عَالَتْ الْأَكْدَرِيَّةُ.

وَمِنْ أَصُولِهِ: أَنَّ يَسْقُطُ الْإِخْوَةُ إِذَا لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْفُرُوضِ غَيْرُ السِّدْسِ، وَفِي الْأَكْدَرِيَّةِ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ السِّدْسَ فَقَطْ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تَسْقُطِ الْأَخْتُ^٢.

١ - رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - كِتَابُ الْفَرَائِضِ، فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَجَدَ فِي هَذِهِ الَّتِي تَسْمَى الْأَكْدَرِيَّةَ، حَدِيثٌ: ٣٠٦١٢

٢ - انْظُرِ الْمَغْنِي (٧/ ٧٦)، وَالْفَرَائِضُ لِعَبْدِ الصَّمَدِ الْكَاتِبِ (ص: ٢٤٦)

وجمع سهام الجد وسهام الأخت، ولا يجمع في غيرها.^١

الرابع: لُقِّبَتْ بذلك لِأَنَّ الْجَدَّ كَدَّرَ عَلَى الْأُخْتِ مِيرَاثَهَا بِإِتِّجَاعِهِ النَّصْفَ مِنْهَا، فَأَصْلُ نَصِيبِ الْأُخْتِ هُوَ النِّصْفُ، أَوْ لِأَنَّ زَيْدًا كَدَّرَ عَلَى الْأُخْتِ مِيرَاثَهَا بِإِعْطَائِهَا النِّصْفَ، وَاسْتِرْجَاعَ بَعْضِهِ مِنْهَا.^٢

الخامس: لُقِّبَتْ بذلك لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ قَوَاعِدَ الْإِرْثِ الْعَامَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِرْثِ الْعَامَةِ أَنَّهُ لَا تَعُولُ مَسْأَلَةٌ فِيهَا عَاصِبٌ، وَفِي الْأَكْدَرِيَّةِ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ مَعَ وَجُودِ عَاصِبٍ فِيهَا (وَهُوَ الْجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ).

وَلَيْسَ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِرْثِ أَنَّ يَرِثَ شَخْصَانِ فَرَضَيْنِ ثُمَّ يَقْتَسِمَاهُمَا قِسْمَةً تَعْصِيبَ - لِلذَّكَرِ مِثْلَ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ، وَفِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسَ فَرَضًا، وَوَرِثَتِ الْأُخْتُ النِّصْفَ فَرَضًا، ثُمَّ اقْتَسَمَاهُمَا قِسْمَةً تَعْصِيبَ - لِلذَّكَرِ مِثْلَ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ.^٣

السادس: لُقِّبَتْ بذلك لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ كَانَ اسْمُهَا كَدْرَةً.

السابع: لُقِّبَتْ بذلك لِأَنَّ زَوْجَ الْمَيِّتَةِ كَانَ اسْمُهُ أَكْدَرًا.

الثامن: لُقِّبَتْ بذلك لِتَكْدُّرِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا وَتَكْدَرِهَا.^٤

التاسع: لُقِّبَتْ بذلك لِإِسْنَبَتِهَا إِلَى بَلَدِ الْمَيِّتَةِ.^٥

وَلُقِّبَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالْعَرَاءِ؛ لِظُهُورِهَا وَشَهْرَتِهَا إِذْ لَيْسَ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ مَسْأَلَةٌ يُفَرِّضُ فِيهَا لِلْأُخْتِ سِوَاهَا وَهِيَ تَسْمِيَةُ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ.

وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَا شَبِيهَ لَهَا فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ فَهِيَ كَعُرَّةِ الْفَرَسِ.^٦

١ - المغني (٧ / ٧٦)

٢ - انظر أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٣ / ١٣)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٣ / ٤٢٤)

٣ - الفرائض لعبد الصمد الكاتب (ص: ٢٤٦)

٤ - انظر الكنوز المالية (١ / ٥٩)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٣ / ٤٢٤)

٥ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٣ / ١٣)

٦ - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٧ / ٣٧٨)

وَقِيلَ: لُقِّبَتْ بِالْعَرَاءِ لِعُرُورِ الْأَخْتِ فِيهَا بِفَرْضِ النِّصْفِ، وَلَمْ تَأْخُذْ إِلَّا بَعْضَهُ.

وَقِيلَ: لُقِّبَتْ بِالْعَرَاءِ لِأَنَّ الْجَدَّ أَعَارَ عَلَى نَصِيبِ الْأَخْتِ.

وَلُقِّبَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرُوحِ بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ، لِكَثْرَةِ مَا فَرَّحَتْ.^١

وَلُقِّبَتْ أَيْضًا بِأُمِّ الْقُرُوجِ بِالْجِيمِ لِكَثْرَةِ الْإِنَاثِ فِيهَا.^٢

صُورَةُ مَسْأَلَةِ " الْأَكْدَرِيَّة " :

الْأَكْدَرِيَّةُ هِيَ: زَوْجٌ ، وَأُمٌّ ، وَجَدٌّ ، وَأُخْتُ لَأَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ لَأَبٍ.

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي الرحي: ^٣

وَالْأُخْتُ لَا فَرَضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا	*****	فِيْمَا عَدَا مَسْأَلَةَ كَمَلَهَا
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَا	*****	فَاعْلَمَ فَحَيَّرَ أُمَّةً غَلَامُهَا
تُعْرَفُ يَا صَاحِبَ الْأَكْدَرِيَّةِ	*****	وَهِيَ بِأَنَّ تَعْرِفَهَا حَرِيَّةَ
فَيَفْرُضُ النِّصْفَ لَهَا وَالسُّدُسَ لَهُ	*****	حَتَّى تَعُولَ بِالْقُرُوضِ الْمَكْمَلَةَ
ثُمَّ يَعُودَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَةِ	*****	كَمَا مَضَى فَاحْفَظْهُ وَاشْكُرْ نَاطِمَهُ

وقيل أيضاً في نظمها:

أَتَيْتُكَ بِالْعَرَاءِ فَاعْلَمَ بِأَنَّهَا	*****	سَتَبْلُغُ سَبْعًا بَعْدَ عَشْرِينَ تُجْمَعُ
فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ	*****	ثَمَانِيَةٌ لِلْجَدِّ لِلْأَخْتِ أَرْبَعُ

وللعلماء في هذه المسألة عدة مذاهب مشهورة:

١ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٣/ ٤٢٤)

٢ - انظر سنن البيهقي في السنن الكبرى- كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ الْإِخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ، حديث رقم:

١٢٤٤٧، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٣/ ٤٢٤)

٣ - متن الرحبية (ص: ٤١)

فَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ: " أُمُّ وَأُخْتُ وَزَوْجٌ وَجَدُّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلجَدِّ السُّدُسُ مِنْ تِسْعَةٍ "، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: "لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلجَدِّ السُّدُسُ مِنْ تِسْعَةٍ أَسْهُمٍ، وَيُقَاسِمُ الْجَدُّ الْأُخْتِ بِسُدُسِهِ وَنِصْفِهَا، فَيَكُونُ لَهُ ثُلَاثُهُ وَلَهَا ثُلَاثُهُ، تُضْرَبُ التِّسْعَةُ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ؛ لِلأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ؛ لِلجَدِّ ثَمَانِيَّةٌ، وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ أُمُّ الْفُرُوجِ".^١

المذهب الأول: مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه وَهُوَ أَخَذَ الشَّافِعِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ، وَهُوَ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ فَرَضًا؛ لِعَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} الْآيَةُ.^٢

وَلِلأُمِّ الثُّلُثَ فَرَضًا؛ لِعَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِعَدَمِ وَجُودِ جَمْعِ مِنَ الْأُخُوَّةِ وَالْأَخَوَاتِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ}.^٣

وَلِلجَدِّ السُّدُسَ فَرَضًا، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ فَرَضًا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}.^٤

ثُمَّ يَضُمُّ نَصِيبَ الْجَدِّ إِلَى نَصِيبِ الْأُخْتِ، وَيَقْسَمُ مَجْمُوعُ النِّصَبَيْنِ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّسَوُّلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَدَّ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَرِثَ أَوَّلًا بِالْفَرْضِ، وَثَانِيًا بِالتَّعْصِيبِ، إِذْ لَا يَقَاسِمُهَا إِلَّا بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَعْصَبًا لَهَا، وَكَوْنِهِ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ مَعْصَبًا فِي حَالَةِ وَاحِدَةٍ لَا يَعْقِلُ.^٥

١ - رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الفرائض، باب الاختلاف في مسألة الأكدرية، حديث رقم: ١٢٤٤٧

٢ - سورة النساء: الآية/ ١٢

٣ - سورة النساء: الآية/ ١١

٤ - سورة النساء: الآية/ ١٧٦

٥ - البهجة في شرح التحفة (٢/ ٦٨٠)

أصل المسألة من ستّة، وتعمل إلى تسعة: للزوج ثلاثة، وللأمّ اثنان، وللجدّ واحد، وللأخت ثلاثة، ومجموع النصيبين أربعة، فنقسمها على الجدّ والأخت للذكر مثل حظّ الأنثيين، وتصحّ من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأمّ ستّة، وللجدّ ثمانية، وللأخت أربعة.

فقد جعل زيّد هاهنا الأخت ابتداءً صاحبة فرض، كي لا تحرم الميراث بالمرّة، وجعلها عصبّة بالآخرة، كي لا يزيد نصيبها على نصيب الجدّ الذي هو كالأخ، وهو أرجح المذاهب.

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ رحمه الله:

٢٧	٩	٦		
٩	٣	٣	زوج	$\frac{1}{2}$
٦	٢	٢	أم	$\frac{1}{3}$
٤	٣	٣	أخت	$\frac{1}{2}$
٨	١	١	جد	الباقي تعصياً

المذهب الثاني: وهو قول أبي بكرٍ وعبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما وحاصله أن للزوج النصف فرضاً، وللأمّ الثلث فرضاً، والسدس الباقي للجدّ، وتسقط الأخت، وقد أخذ بهذا أبو حنيفة رحمه الله.

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ:

٦		
٣	زوج	$\frac{1}{2}$
٢	أم	$\frac{1}{3}$
١	جد	الباقي تعصياً
--	أخت	تسقط

المذهب الثالث: وهو قول عمر وعبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهما، للزوج النصف فرضاً، وللأخت النصف فرضاً، وللأمّ السدس فرضاً، وللجدّ السدس فرضاً، وأصلها من ستّة وتعمل

إلى ثمانية، للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة أيضاً، والجد يأخذ سدساً عائلاً وهو واحد، وكذا الأم وإنما جعلوا للأم السدس كي لا يفضلوها على الجد.

قال الشافعي أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يجعل الأكدريّة من ثمانية للأم سَهْمٌ وللجد سَهْمٌ وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ولسنا ولا أحد يقول بهذا ولكنهم يقولون بما روى عن زيد بن ثابت فجعلها من تسعة للأم سَهْمَانِ وللجد سَهْمٌ وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين^١.

حل مسألة الأكدريّة على مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما:

للزوج النصف فرضاً، وللأخت النصف فرضاً، وللأم السدس فرضاً، وللجد السدس فرضاً، وأصلها من ستة، وتعمل إلى ثمانية: للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم واحد، وللجد واحد، ولا يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ولا يقسم بينهما، بل تستقل بفرضها، ويكتفى بفرضه ولا يشاركها فيه.

٨	٦		
٣	٣	زوج	$\frac{1}{2}$
٣	٣	الأخت	$\frac{1}{2}$
١	١	أم	$\frac{1}{6}$
١	١	جد	$\frac{1}{6}$

المذهب الرابع: وهو قول علي بن أبي طالب عليه السلام:

للزوج النصف فرضاً، وللأم الثلث فرضاً، وللجد السدس فرضاً، وللأخت النصف فرضاً، وأصلها من ستة، وتعمل إلى تسعة: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللجد واحد، وللأخت ثلاثة،

ولا يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ولا يقسم بينهما، بل تستقل بفرضها، ويكتفى بفرضه ولا يشاركها.^١

١ - انظر المغني - (٧ / ٧٦)، وانظر كذلك رسالة النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض - (١ / ٢٠)

حَلُّ مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ عَلِيِّ عليه السلام:

٩	٦		
٣	٣	زوج	$\frac{1}{2}$
٢	٢	أم	$\frac{1}{3}$
٣	٣	أخت	$\frac{1}{2}$
١	١	جد	$\frac{1}{3}$

المذهب الخامس: وهو قول أبي ثور رحمه الله:

قال أبو ثور رحمه الله: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، والباقي للجد كالغراء.^١

حَلُّ مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي ثَوْرٍ رحمه الله:

٦		
٣	زوج	$\frac{1}{2}$
١	أم	$\frac{1}{3}$ الباقي
٢	جد	الباقي
٠	أخت	

صلة الْأَكْدَرِيَّةِ بغيرها من المسائل الملقّبات:

الأكدرية إن لم يكن فيها زوج فهي الخرقاء، وإن لم يكن فيها جدّ كانت المباهلة، وإن لم يكن فيها أخت كانت إحدى الغراوين.

وقد أخطأ البعلي حيث ظن أن الخرقاء هي الأكدرية، فقال بعد ذكر الأكدرية: وتسمى الخرقاء.^١

فائدة:

يلغز بالأَكْدَرِيَّة من وجهين.

أحدهما: يُقَالُ فَرِيضَةٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ أَخَذَ بَعْضُهُمْ ثُلْثَ الْكُلِّ وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ ثُلْثَ الْبَاقِي وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ ثُلْثَ الْبَاقِي وَتَسَعُّهُ الْبَاقِي، فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَهِيَ ثُلْثُ الْكُلِّ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَهِيَ ثُلْثُ الْبَاقِي وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَهُوَ ثُلْثُ الْبَاقِي وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي.

الثاني: قال ابن عرفة: بأن يقال ما فريضة آخر قسمها للحمل فإن كانت أنثى ورثت وإن كان ذكراً لم يرث شيئاً. وجوابه امرأة تركت زوجها وجدها وأماً حاملاً.^٢

ويقال امرأة جاءت قومًا فقالت أي حامل فإن ولدت ذكراً فلا شيء له، وإن ولدت أنثى فلها تُسْعُ الْمَالِ وَثُلْثُ تُسْعِهِ، وإن ولدت ولدين فلهما السدس.

ويقال أيضاً: إن ولدت ذكراً فلي ثلث المال وإن ولدت أنثى فلي تسعاه وإن ولدت ولدين فلي سدسه.^٣

قَالَ الشَّيْخُ عُمَرُ بْنُ الْوَزْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

٩ والزوج والأم وجد للمره ***** والأخت أكدرية مكدره

١٠ فنصف زوج عن أبي بكر كُمل ***** وثلث أم وجد ما فضل

١١ ومن ثمانٍ صُحِّحَتْ عِنْدَ عُمَرَ ***** للزوج نصف وهو للأختِ اشْتَهَرَ

١ - المطلع على أبواب المقنع (١ / ٣٠١)

٢ - انظر المغني (٧ / ٧٦)، والبهجة في شرح التحفة (٢ / ٦٨٠)، والتجريد لنفع العبيد - حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٣ / ٢٥٨)

٣ - انظر المغني (٧ / ٧٦)

- ١٢ والسدسُ للأمِ كذا للجدِ ***** قال عَلِيُّ تِلْكَ تَسْعُ عِنْدِي
- ١٣ للزوجِ نصفٌ وهو للأختِ وقد ***** اعطى للأمِ السدسَ والثلثَ لجد
- ١٤ وعند زَيْدٍ صَحَحْتُ يَقِينَا ***** مِنْ سَبْعَةٍ تَالِيَةِ عَشْرِينَا
- ١٥ ضَاهِي أَبَا السَّبْطَيْنِ لَوْ لَمْ يَعْصَبْ ***** بِالْجَدِ أَخْتًا بَعْدَ قِسْمِ النِّصْبِ
- ١٦ عَايَ وَقُلْ أَرْبَعَةٌ وَالْأَوَّلُ ***** مِنْهُمْ لَهُ ثُلُثُ الْجَمِيعِ يَحْصُلُ
- ١٧ وَالثَّانِي ثُلُثٌ مَا بَقِيَ كَالْتَالِي ***** وَالرَّابِعُ الْبَاقِي مِنْ الْأَمْوَالِ

٦- مَسْأَلَةُ الْإِلْزَامِ

مَسْأَلَةُ الْإِلْزَامِ، أَوِ الْمُلْزِمَةِ، أَوِ الْمُنَاقَصَةِ، أَوِ النَّاقِضَةِ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَقَبَّاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِالْإِلْزَامِ: لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُلْزِمَ بِهَا، لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ الْأُمُّ الثَّلَاثَ لَكُنِ الْإِخْوَةُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَأُعْطِيَ الْأَخَوَيْنِ الثَّلَاثَ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ وَهُوَ لَا يَرَى الْعَوْلَ.

وَتُسَمَّى أَيْضاً بِالْمُلْزِمَةِ، لِأَنَّهَا أُلْزِمَتْ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا أَنْ يَقُولَ بِالْعَوْلِ، وَإِمَّا أَنْ يَحْجِبَ الْأُمَّ عَنِ الثَّلَاثِ إِلَى السُّدُسِ بَاثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ.^١

وُلِّقَتْ بِالْمُنَاقَصَةِ: لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى حَجَبَ الْأُمِّ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى السُّدُسِ إِلَّا مَعَ وُجُودِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ وَلَا يَرَى الْعَوْلَ وَيُرْذُ النَّقْصَ مَعَ ازْدِحَامِ الْفُرُوضِ عَلَى مَنْ يَصِيرُ عَصَبَةً فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِتَعْصِيبِ ذَكَرٍ لَهُنَّ وَهُنَّ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِغَيْرِ أُمٍّ فَأُلْزِمَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ الْأُمُّ الثَّلَاثَ لَكُنِ الْإِخْوَةُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَأُعْطِيَ الْأَخَوَيْنِ الثَّلَاثَ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ وَهُوَ لَا يَرَى الْعَوْلَ وَإِنْ أَعْطَاهَا سُدُسًا فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي حَجَبِهَا بِأَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: وَإِنْ أَعْطَاهَا ثُلَاثًا وَأَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى وَلَدَيْ الْأُمِّ فَقَدْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ فِي إِدْخَالِ النَّقْصِ عَلَى مَنْ لَا يَصِيرُ عَصَبَةً بِحَالٍ.^٢

وُلِّقَتْ بِالنَّاقِضَةِ: لِأَنَّهَا تَنْقُضُ أَحَدَ أَصْلَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُمَا:

- ١- أَنْ الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ عِنْدَهُ أَصْلًا.
- ٢- أَنَّهُ لَا يَحْجِبُ الْأُمَّ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى السُّدُسِ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْإِخْوَةِ فَأَكْثَرُ.

١ - انظر شرح الفصول المهمة في موارث الأمة (٢ / ٢٥١)، والمبسوط (٢٩ / ١٢٤)، والعذب الفاضل (١ / ١٦٣).

٢ - كشف القناع عن متن الإقناع (١ / ٢).

فيلزمه في هذه المسألة إما القول بالعلول، إن أعطى الأم الثلث، وإما حجب الأم من الثلث إلى السدس بالاثنتين من الأخوة إن أعطاهما السدس، لِأَنَّهُ إِنْ أَعْطَاهَا الثُّلُثَ لَزِمَ الْعَوْلُ، أَوْ السُّدُسَ لَزِمَ الْحَجْبُ بِأَخَوَيْنِ، وَهُوَ يَمْنَعُ الْحُكْمَيْنِ، فَالْتَّمِثِلُ بِهَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَحَدِ أَصْلَيْهِ، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّ الْأُمَّ تُحْجَبُ بِاثْنَيْنِ فَلَا عَوْلَ وَلَا نَقْضَ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْإِلْزَامِ:

مَسْأَلَةُ الْإِلْزَامِ هِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَأَخَوَانِ لِلْأُمِّ.

حَلُّ مَسْأَلَةِ الْإِلْزَامِ:

أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ فَرَضًا ثَلَاثَةً، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ فَرَضًا وَاحِدًا، وَلِلْأَخَوَيْنِ الثُّلُثُ فَرَضًا لِلْأُمِّ اثْنَانِ.

٦		
٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$
٢	أَخَوَانِ لِلْأُمِّ	$\frac{1}{3}$

قَالَ الشَّيْخُ / عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وإن تجدد زوجًا وأما عارضة ***** وولديها فتسمى ناقضة
إذ لا يرى العول ابن عباس ولا ***** بالأخوين حجب أم حلالا
لكن على القياس في مقاله ***** للأخوين ما بقي من ماله

٧- أُمُّ الْأَرَامِلِ أَوْ الدِّينَارِيَّةُ الصُّغْرَى

أُمُّ الْأَرَامِلِ، أَوْ الدِّينَارِيَّةُ الصُّغْرَى، أَوْ أُمُّ الْفُرُوجِ، أَوْ السَّبْعَةُ عَشْرِيَّةُ، هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِأُمِّ الْأَرَامِلِ: لِكَثْرَةِ مَا فِيهَا مِنَ الْأَرَامِلِ، وَالْأَرَامِلُ جَمْعُ أَرْمَلٍ وَأَرْمَلَةٍ.

وَالْأَرْمَلُ الَّذِي مَاتَتْ زَوْجَتُهُ وَالْأَرْمَلَةُ الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا وَسَوَاءٌ كَانَا غَنِيَّيْنِ أَوْ فَقِيرَيْنِ.^١

وَيُطْلَقُ هَذَا اللَّقَبُ عَلَى الْمَسْكِينِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً، وَإِنْ كَانَ أَغْلَبَ مَا يُطْلَقُ هَذَا اللَّقَبُ عَلَى النِّسَاءِ وَالْمُرَادُ هُنَا الْمَعْنَى الْأُولَى.

وَقِيلَ لُقِّبَتْ بِأُمِّ الْأَرَامِلِ: لِأَنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ فِيهَا إِلَّا رَجُلًا.^٢

وَلُقِّبَتْ بِأُمِّ الْفُرُوجِ بِالْجَمِيعِ: لِعَدَمِ وُجُودِ ذَكَرٍ فِيهَا.

وَلُقِّبَتْ بِالدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى: لِأَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ فِيهَا سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ دِينَارٌ، وَقَوْلُهُمُ الصُّغْرَى لِأَنَّ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ الدِّينَارِيَّةَ الْكُبْرَى، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَلُقِّبَتْ بِالسَّبْعَةِ عَشْرِيَّةِ لَوْجُودِ سَبْعِ عَشْرَةَ أَنْثَى فِيهَا.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (أُمِّ الْأَرَامِلِ):

أُمُّ الْأَرَامِلِ: هِيَ ثَلَاثُ زَوَاجَاتٍ، وَجَدَّتَانِ، وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمِّ، وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ، فَهَؤُلَاءِ سَبْعُ عَشْرَةَ أَنْثَى مُتَسَاوِيَاتٍ.

فَلِلزَوَاجَاتِ الرَّبْعِ فَرَضًا؛ لِعَدَمِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلجَدَّتَيْنِ السِّدْسَ فَرَضًا، وَلِلأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثَّلَاثِ فَرَضًا، وَلِلأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثَّلَاثَانَ فَرَضًا، وَأَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةِ عَشَرَ، وَهُوَ أَكْثَرُ مَا يَعُولُ إِلَيْهِ هَذَا الْأَصْلُ.

١ - لِسَانُ الْعَرَبِ، مَادَّةُ (رَمَل)

٢ - الْمَجْمُوعُ (١٦ / ٩٤)

وهي من المسائل التي يعاين بها فيقال: سَبْعَ عَشْرَةَ امرأة من جهات مختلفة اقتسمن مال الميت حصل لكل واحدة منهن سهم.

ونظمها بعضهم فقال:^١

قُلْ لِمَنْ يُقَسِّمُ الْفَرَائِضَ وَاسْأَلْ ***** إِنَّ سَأَلَ الشُّيُوخَ وَالْأَحْدَاثَا
مَاتَ مَيِّتٌ عَنْ سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى ***** مِنْ وُجُوهِ شَتَّى فَحُزْنَ التُّرَاثَا
أَخَذَتْ هَذِهِ كَمَا أَخَذَتْ تِلْ ***** لَكَ عَقَارًا ، وَدِرْهَمًا ، وَأَثَاثَا

حُلُّ مَسْأَلَةِ (أُمُّ الْأَرَامِلِ):

١٧	١٢		
٣	٣	ثَلَاثُ زَوَاجَاتٍ	$\frac{1}{4}$
٢	٢	جَدَّتَانِ	$\frac{1}{6}$
٤	٤	أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمِّ	$\frac{1}{3}$
٨	٨	ثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمِّ	$\frac{2}{3}$

قَالَ الشَّيْخُ / عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وأربع من ولد أم قد خلت ***** وضعفها من أخوات كملت
وجدتان وثلاث نسوة ***** أم الأرامل اقتسمن أسوة
عائ وقيل في رجل يخلف ***** سبعة وعشرًا ارثها مختلف
بعدهن ارثه نضار ***** صار لكل امرأة دينار

١ - انظر الفروع و تصحيح الفروع (٨ / ٢٥) ، والمبدع في شرح المقنع (٥ / ٣٥١) ، و مطالب أولي النهى (٤ /

٨- أُمُّ الْبَنَاتِ

مسألة (أُمُّ الْبَنَاتِ): هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَلَقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِمَسْأَلَةِ (أُمِّ الْبَنَاتِ)؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ فِيهَا إِنَاثٌ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (أُمِّ الْبَنَاتِ):

تُوفِي عَنْ ثَلَاثِ زَوَاجَاتٍ، وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (أُمِّ الْبَنَاتِ):

أَصْلُهَا مِنْ اثْنِي عَشَرَ (١٢)، وَتَعُولُ إِلَى خَمْسَةِ عَشَرَ (١٥)، لِلزَّوْجَاتِ الثَّلَاثِ الرَّبْعَ فَرَضًا ثَلَاثَةَ (٣)؛ لِعَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلأَخَوَاتِ لِأُمِّ الْأَرْبَعَةِ الثَّلَاثِ فَرَضًا أَرْبَعَةَ (٤)، وَلِلأَخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ أَوْ لِأَبِ الثَّمَانِيَةِ الثَّلَاثَانِ فَرَضًا ثَمَانِيَةَ (٨).

١٥	١٢		
٣	٣	ثَلَاثُ زَوَاجَاتٍ	$\frac{1}{4}$
٤	٤	أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ	$\frac{1}{3}$
٨	٨	ثَمَانِي أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ	$\frac{2}{3}$

قال الشيخ عبد الله الشنشوري رَحِمَهُ اللَّهُ: ومنها أم البنات وهي ثلاث زوجات، وأربع أخوات لأُمٍّ، وثمانٍ أخوات لأبوين أو لأبٍ، أصلها أصلها اثنا عشر وتعول لخمسَةِ عَشَرَ^١.

١ - الفوائد الشنشورية في شرح الرحبية، مخطوط (ص: ٩٣)، والتحفة الخيرية (ص: ٢٣٣).

٩- أُمُّ الْفُرُوحِ

أُمُّ الْفُرُوحِ، أَوْ أُمُّ الْفُرُوجِ، أَوْ الْبَلَجَاءُ، أَوْ الشُّرَيْحِيَّةُ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

وَأُمُّ الْفُرُوحِ هِيَ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمَجْمَعِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِأُمِّ الْفُرُوحِ: لِكَثْرَةِ مَا فَرَّحَتْ مِنَ الْعَوْلِ شَبَّهُوهَا بِأُنْثَى مِنَ الطَّيْرِ مَعَهَا أَفْرَاحُهَا. وَلُقِّبَتْ بِأُمِّ الْفُرُوجِ بِالْجِيمِ: لِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ فِيهَا نِسَاءً، وَقِيلَ أَنَّ أُمَّ الْفُرُوجِ بِالْجِيمِ وَالْحَاءِ لَقَبٌ لِكُلِّ عَائِلَةٍ إِلَى عَشْرَةٍ^١.

وَلُقِّبَتْ بِالْبَلَجَاءِ: لِيُضَوِّحَهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا عَالَتْ بِثُلُثِهَا وَهُوَ أَكْثَرُ مَا تَعُولُ بِهِ الْفَرَائِضُ.

وَلُقِّبَتْ بِالشُّرَيْحِيَّةِ: لِأَنَّهَا زُفِعَتْ إِلَى شُرَيْحٍ فَجَعَلَهَا مِنْ عَشْرَةٍ.

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: اخْتَصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ، فِي بَنَتَيْنِ، وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ فَقَضَى فِيهَا، فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ، فَأَخَذَهُ، وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا؟ قَالَ: هَذَا يَخَالِنِي امْرَأَةً جَائِزًا، وَأَنَا أَحَالُهُ امْرَأَةً فَاجِرًا يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِرًا. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا تَقُولُ فِي بَنَتَيْنِ، وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ؟ فَقَالَ: «لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدْسَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنَتَيْنِ» فَلَأَيَّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِي؟ قَالَ: «لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ، اللَّهُ نَقَصَكَ، لِلْبَنَتَيْنِ الثُّلَثَانِ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدْسَانِ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبْعُ، فَهِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ فَرِيضَةٌ، فَرِيضَتُكَ عَائِلَةٌ»^٢.

قال الوزير ابن هبيرة: وتسمى هذه المسألة بالشُّرَيْحِيَّةِ وذلك أنه رُوي أن رجلاً أتى شريحاً وهو قاض بالبصرة فاستفتاه عن نصيب الزوج من زوجته فقال: النصف مع عدم وجود الولد وولد الابن، والربع مع وجودهما، فقال: امرأتِي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها من أمها وأختيها من

١ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢٧/ ٢٧٣)

٢ - رواه الدارمي - ومن كتاب الفرائض، باب: في عَوْلِ الْفَرَائِضِ، حديث رقم: ٣٢٠٧

أمها وأبيها فقال لك إذا ثلاثة من عشرة، فخرج الرجل من عنده وهو يقول: لم أر كفاضيكم، سألتني عن نصيب الزوج من امرأته فقال لي كيت وكيت، فلما قصصت إليه أمري لم يعطيني مما قال أعلاه ولا أدناه، فكان الرجل يلقي الفقيه فيستفتيه مطلقاً عن امرأة ماتت ولم تخلف ولداً ولا والدًا، فيقول: له منها النصف، فيقول: والله ما أعطيت نصفاً ولا ثلثاً، فيقال له: من أعطاك هذا؟ فيقول: شريح فيلقى الفقيه شريحاً فيخبره الخبر، فكان شريح إذا لقي الرجل بعدد يقول: إذا رأيتني ذكرت لي حكماً جائراً، وإذا رأيتك ذكرت بك رجلاً فاجراً يتبين لك فجورك أنك تشيع الفاحشة وتكتم القضية.^١

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (أُمِّ الْفُرُوحِ):

أُمُّ الْفُرُوحِ هِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ أَيْ لِعَبِّيرِ أُمٍّ، وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ،

حُلُّ مَسْأَلَةِ (أُمِّ الْفُرُوحِ):

أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى عَشْرَةٍ، لِلزَّوْجِ النَّصْفُ فَرَضًا ثَلَاثَةً؛ لِعَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلأُخْتَيْنِ الثُّلَاثَانِ فَرَضًا أَرْبَعَةً، لِعَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ وَعَدَمِ الْمَعْصَبِ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ فَرَضًا وَاحِدٌ، لَوْجُودِ جَمْعٍ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَلِلأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ فَرَضًا اثْنَانِ، لِعَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ الْوَارِثِينَ.

١٠	٦		
٣	٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	١	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$
٤	٤	أُخْتَانِ لِأَبٍ	$\frac{2}{3}$

١ - إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة، مخطوط (ورقة/ ٩٤)، والإنصاف للمرداوي (٧/ ٣١٥)

٢	٢	أَخَوَانِ لِأُمِّ	$\frac{1}{3}$
---	---	-------------------	---------------

قَالَ الشَّيْخُ / عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

أم الفروخ ولدا أم فرم ***** ومعهما زوج واختان وأم
 في زمن القاضي شريح وقعت ***** أعالها لعشر فاتبعت
 مع رجل زاد شريحا بلوى ***** يكتم فتوى ويدع من شكوى

١٠ - مَسْأَلَةُ الْإِمْتِحَانِ

مَسْأَلَةُ الْإِمْتِحَانِ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُكَلَّفَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِذَلِكَ: لِأَنَّهُ يُمْتَحَنُ بِهَا فَيُقَالُ: مَيِّتَ حَلْفَ وَرَثَةٍ عَدَدُ كُلِّ فَرِيقٍ أَقْلٌ مِنْ عَشْرَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا.^١

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْإِمْتِحَانِ):

مَسْأَلَةُ الْإِمْتِحَانِ هِيَ: أَرْبَعُ زَوَاجَاتٍ وَخَمْسُ جَدَّاتٍ وَسَبْعُ بَنَاتٍ وَتِسْعَةُ إِخْوَةٍ لِأَبٍ أَيْ لِعِيزِ الْأُمِّ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْإِمْتِحَانِ):

أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجَاتِ الثُّمْنُ فَرَضًا ثَلَاثَةً؛ لوجود الفرع الوارث، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ فَرَضًا أَرْبَعَةً، وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ فَرَضًا سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ تَعْصِيًا.

وَجُزْءُ سَهْمِهَا أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَسِتُّونَ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ.

ويكون ذلك بضرب عدد الرؤوس في بعضها، لما فيها من التَّبَائِنِ، ثم ضربها في رأس المسألة

هكذا: $30240 = 24 \times 9 \times 7 \times 5 \times 4$

٣٠٢٤٠	٢٤		
٣٧٨٠	٣	أَرْبَعُ زَوَاجَاتٍ	$\frac{1}{8}$
٥٠٤٠	٤	خَمْسُ جَدَّاتٍ	$\frac{1}{6}$
٢٠١٦٠	١٦	سَبْعُ بَنَاتٍ	$\frac{2}{3}$
١٢٦٠	١	تِسْعَةُ إِخْوَةٍ لِأَبٍ	الباقى . ع

١ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢٧ / ٣)

١١ - تَسْعِينِيَّةُ زَيْدٍ

تَسْعِينِيَّةُ زَيْدٍ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِذَلِكَ: (تَسْعِينِيَّةُ زَيْدٍ)؛ لَصَحَّتْهَا مِنْ تِسْعِينَ عَلَى مَذْهَبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (تَسْعِينِيَّةُ زَيْدٍ):

تَسْعِينِيَّةُ زَيْدٍ هِيَ: أُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْوَانِ وَأُخْتُ لِأَبٍ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (تَسْعِينِيَّةُ زَيْدٍ):

أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَمَانِيَّةِ عَشَرَ، لِأُمِّ السُّدُسِ فَرَضًا ثَلَاثَةً؛ لَوْجُودِ جَمْعٍ مِنَ الْأَخَوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةً؛ لِأَنَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ وَمِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ فَرَضًا تِسْعَةً، وَسَهْمٌ لِلْأَوْلَادِ الْأَبِ يُقَسَّمُ عَلَى خَمْسَةٍ، وَبَيْنَ عَدَدِ الرُّؤُوسِ وَالسَّهَامِ تَبَايُنٌ فَضَرْبُ عَدَدِ الرُّؤُوسِ (٥) × أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (١٨) فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعِينَ.

وَيُعَايَا بِهَا فَيُقَالُ: شَخْصٌ تَرَكَ ثَلَاثَةَ ذُكُورٍ، وَثَلَاثَ إِنَاثٍ، وَتِسْعِينَ دِينَارًا، وَأَخَذَتْ إِحْدَى الْإِنَاثِ مِيرَاثَهَا دِينَارًا، وَلَيْسَ ثَمَّ دَيْنٌ وَلَا وَصِيَّةٌ، وَهِيَ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ^١.

تَسْعِينِيَّةُ زَيْدٍ :

٩٠	١٨	٦		
١٥	٣	١	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$
٢٥	٥	$\frac{1}{3}$ الْبَاقِي	جَدٌّ	$\frac{1}{3}$ الْبَاقِي
٤٥	٩	٤	أُخْتُ لِأَبَوَيْنِ	$\frac{1}{2}$
٥	١		أَخْوَانِ وَأُخْتُ لِأَبٍ	الْبَاقِي. ع

قَالَ الشَّيْخُ / عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَذَاتُ تِسْعِينَ لَزِيدٌ وَهِيَ أُمٌّ ***** وَالْجَدُّ وَالْأَخْتُ لِأَصْلَيْنِ تَعْمُ
وَأَخْوَانٌ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ ***** مَعَ ضَعْفٍ تِسْعٍ أَصْلَيْنِ أَوْ أَضْرَبَ

١٢ - الثَّلَاثِيَّةُ

الثَّلَاثِيَّةُ، أَوْ ثَلَاثِيَّةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَوْ الْمُثَمَّنَةُ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِالثَّلَاثِيَّةِ: لِأَنَّهَا تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ وَثَلَاثِينَ.

وَلُقِّبَتْ بِالْمُثَمَّنَةِ: لِكَوْنِ الْمَذَاهِبِ فِيهَا ثَمَانِيَةً.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الثَّلَاثِيَّةِ):

الثَّلَاثِيَّةُ هِيَ: زَوْجَةٌ، وَأُمٌّ، وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ، وَوَلَدٌ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ كَرَقٍّ.

حَلُّ مَسْأَلَةِ (الثَّلَاثِيَّةِ):

الثَّلَاثِيَّةُ فِيهَا ثَمَانِيَةُ مَذَاهِبَ:

الْمَذَاهِبُ الْأُولَى: وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ: أَنْ أَصْلَهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةِ عَشَرَ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعَ فَرَضًا ثَلَاثَةً؛ لِعَدَمِ وَجُودِ فِرْعٍ وَارِثٍ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ فَرَضًا اثْنَانِ؛ لِوُجُودِ جَمْعٍ مِنَ الْأَخْوَاتِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِعَيْرِ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ فَرَضًا ثَمَانِيَةً، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ فَرَضًا أَرْبَعَةً.

١٧	١٢		
٣	٣	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$
٢	٢	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$
٨	٨	أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ	$\frac{2}{3}$
٤	٤	أُخْتَانِ لِأُمٍّ	$\frac{1}{3}$
-	-	وَلَدٌ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ كَرَقٍّ	----

الْمَذَاهِبُ الثَّانِي: مَذَاهِبُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْفَاضِلُ عَنِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَوَلَدَيْهَا لِلشَّقِيقَتَيْنِ، فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ وَعَنْهُ قَوْلُ آخَرٍ: الْفَاضِلُ عَنِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ بَيْنَ الْأَخْوَاتِ أَثْلَانًا فَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ.

القول الأول: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَصَحَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ فَرَضًا ثَلَاثَةً؛ لِعَدَمِ وَجُودِ فَرَعٍ وَارِثٍ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ فَرَضًا اثْنَانِ؛ لَوْجُودِ جَمْعٍ مِنَ الْأَخْوَاتِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فَرَضًا أَرْبَعَةً، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ الْأُمِّ الْبَاقِي ثَلَاثَةً.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْفَاضِلُ عَنْ فَرَضِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَوَلَدَيْ الْأُمِّ، لَوْلَدَيِ الْأَبَوَيْنِ، تَفْرِيعًا عَلَى إِنْكَارِ الْعَوْلِ.^١

٢٤	١٢		
٦	٣	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$
٤	٢	أُمُّ	$\frac{1}{6}$
٨	٤	أُخْتَانِ لِلْأُمِّ	$\frac{1}{3}$
٣	٣	أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ	الباقي
٣			
—	—	وَلَدٌ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ كَرَقٍّ	

القول الثاني عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

٧٢	١٢		
١٨	٣	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$
١٢	٢	أُمُّ	$\frac{1}{6}$
٢٨	٧	أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ	$\frac{2}{3}$ الباقي
١٤		أُخْتَانِ لِلْأُمِّ أَوْ لِأَبٍ	$\frac{1}{3}$ الباقي
—	—	وَلَدٌ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ كَرَقٍّ	

١ - انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين (٦/ ٨٩)

الْمَذَاهِبُ الثَّالِثُ: مَذَاهِبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه:

عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ الْإِبْنُ الزَّوْجَةَ مِنَ الرَّبْعِ إِلَى الثُّمْنِ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمْنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْوَلَدِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ثَمَانِيَّةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَتُسَمَّى ثَلَاثِينَ ابْنِ مَسْعُودٍ.^١

فائدة:

اعْلَمْ أَنَّ السِّتَّةَ مَتَى عَالَتْ إِلَى عَشْرَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَّةٍ فَالْمَيِّتُ امْرَأَةٌ قَطْعًا، وَإِنْ عَالَتْ إِلَى سَبْعَةٍ احْتَمَلَ وَاحْتَمَلَ، وَمَتَى عَالَتْ الْإِثْنِي عَشَرَ إِلَى سَبْعَةٍ عَشَرَ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ، وَإِلَى ثَلَاثَةِ عَشَرَ وَخَمْسَةِ عَشَرَ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إِذَا عَالَتْ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ.^٢

٣١	٢٤		
٣	٣	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$
٤	٤	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$
٨	٨	أُخْتَانِ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ	$\frac{1}{3}$ الباقي
١٦	١٦	أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ	$\frac{2}{3}$ الباقي
	-	وَلَدٌ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ كَرَقٍّ	

١ - الاختيار لتعليل المختار (٩٨ / ٥)

٢ - الاختيار لتعليل المختار (٩٨ / ٥)

الْمَذَاهِبُ الرَّابِعُ: مَذَاهِبُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

قَالَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فَرَضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْجُبُهَا بِالْأُخَوَاتِ فَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةِ عَشَرَ. وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ: يَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ، وَفِي أُخْرَى تَسْقُطُ الشَّقِيقَتَانِ، وَفِي أُخْرَى يَسْقُطُ الصِّنْفَانِ مَعًا، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ، وَفِي أُخْرَى وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ عَنْهُ: لِلزَّوْجَةِ الثُّمْنُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ مِنَ الْأَوْلَادِ يَحْجُبُ الزَّوْجَةَ وَالْأُمَّ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ، وَلِهَذَا تُلَقَّبُ أَيْضًا بِالثَّلَاثِينَ^١.

١٩	١٢		
٣	٣	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$
٤	٤	أُمُّ	$\frac{1}{3}$
٨	٨	أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ	$\frac{2}{3}$
٤	٤	أُخْتَانِ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ	$\frac{1}{3}$
-	-	وَلَدٌ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ كَرَقٍّ	

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ: يَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ، وَفِي أُخْرَى تَسْقُطُ الشَّقِيقَتَانِ، وَفِي أُخْرَى يَسْقُطُ الصِّنْفَانِ مَعًا، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ، وَفِي أُخْرَى وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ عَنْهُ: لِلزَّوْجَةِ الثُّمْنُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ مِنَ الْأَوْلَادِ يَحْجُبُ الزَّوْجَةَ وَالْأُمَّ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ، وَلِهَذَا تُلَقَّبُ أَيْضًا بِالثَّلَاثِينَ^٢.

قَالَ الشَّيْخُ / عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

٣٩ وهذه وقد علمت ما هيه ***** مذاهب الناس بها ثمانية
٤٠ صورتها عرس وأختان لأُم ***** وأُمُّه وابنٌ بقتل الأب دُمَّ

١ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢٦ / ٣)

٢ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢٦ / ٣)

٤١ أو رق كي يحرم والتمام ***** اختان للأصلين والسلام

١٣ - الْحُمْزِيَّةُ

الْحُمْزِيَّةُ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِالْحُمْزِيَّةِ لِأَنَّ حَمَزَةَ الرَّيَّاتِ سُئِلَ عَنْهَا فَأَجَابَ فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ.^١

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْحُمْزِيَّةِ):

الْحُمْزِيَّةُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَّاتٍ، وَجَدٌّ، وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ.

مَذَاهِبُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مَسْأَلَةِ (الْحُمْزِيَّةِ):

اختلف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة على أربعة أقوال:

الأول: قول أبي بكرٍ وابن عباسٍ رضي الله عنهما للجدَّاتِ السُّدُسُ، والْباقِي لِلْجَدِّ، ولا شيء للأخواتِ المتفرقاتِ، أصلها من سِتَّةٍ وَتَصِحُّ من ثَمَانِيَةِ عَشَرَ.

الثاني: قول عليٍّ رضي الله عنه للأختِ من الأبوينِ النَّصْفُ وَمِنْ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثَّلَاثِينَ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وهو قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه.

الثالث: رواية شاذَّةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لِلْجَدَّةِ أُمُّ الْأُمِّ السُّدُسُ، والْباقِي لِلْجَدِّ.

الرابع: قول زيدٍ رضي الله عنه لِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ والْباقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ مَا أَخَذَتْ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ من اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَتَعُودُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْجَدَّاتِ سِتَّةٌ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ نَصِيبُهَا وَنَصِيبُ أُخْتِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ خَمْسَةَ عَشَرَ.^٢

١ - الفتاوى الهندية (٦ / ٤٧٨).

٢ - انظر الفتاوى الهندية (٦ / ٤٧٨)، و البحر الرائق (٨ / ٥٦٠)، والفقہ الإسلامي وأدلته (١٠ / ٤٦١).

حَلُّ مَسْأَلَةِ (الْحُمَزِيَّةِ) عَلَى مَذْهَبِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، لِلْجَدَّاتِ الشُّدُسُ فَرَضًا وَاحِدَ (١)، وَهُوَ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِنَّ، فَنَضْرِبُ عَدَدَ الرُّؤُوسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَّةٍ عَشَرَ، لِلْجَدَّاتِ الثَّلَاثِ، ثَلَاثَةُ (٣)، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٍ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقَاتِ.

١٨	٦		
٣	١	ثَلَاثُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَّاتٍ	$\frac{1}{6}$
١٥	٥	جَدُّ	ع
-	-	ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ	---

حَلُّ مَسْأَلَةِ (الْحُمَزِيَّةِ) عَلَى مَذْهَبِ عَلِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ النَّصْفُ فَرَضًا ثَلَاثَةُ (٣)، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الشُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثَّلَاثِينَ وَاحِدَ (١)، وَلِلْجَدَّاتِ الشُّدُسُ فَرَضًا وَاحِدَ (١)، وَلِلْجَدِّ الشُّدُسُ فَرَضًا وَاحِدَ (١)، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَلَا يَنْقَسِمُ سَهْمُ الْجَدَّاتِ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِنَّ، فَنَضْرِبُ عَدَدَ الرُّؤُوسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَّةٍ عَشَرَ.

١٨	٦		
٣	١	ثَلَاثُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَّاتٍ	$\frac{1}{6}$
٣	١	جَدُّ	$\frac{1}{6}$
٩	٣	أُخْتٌ شَقِيقَةٌ	$\frac{1}{2}$
٣	١	أُخْتٌ لِأَبٍ	$\frac{1}{6}$ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ
-	-	أُخْتٌ لِأُمٍّ	تَسْقُطُ

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْحُمَزِيَّةِ) عَلَى الْمَذْهَبِ الثَّانِي لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، لِلْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ السُّدُسُ فَرَضًا وَاحِدًا (١) ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ.

٦		
١	الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ	$\frac{1}{6}$
٥	جَدُّ	ع

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْحُمَزِيَّةِ) عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، لِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ فَرَضًا، وَاحِدًا (١)، وَالْبَاقِي خَمْسَةٌ (٥) بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ
لِأَبَوَيْنِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ مَا أَخَذَتْ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ
الْأَبَوَيْنِ، وَبَيْنَ عَدَدِ الرُّؤُوسِ تَبَايُنٌ، وَبَيْنَ عَدَدِ الرُّؤُوسِ وَالسَّهَامِ تَبَايُنٌ، فَضَرْبُ (٤) عَدَدِ رُؤُوسِ
الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ، فِي عَدَدِ رُؤُوسِ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ (٣) = (١٢) × (٦) أَصْلُ
الْمَسْأَلَةِ = اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ (٧٢) وَمِنْهَا تَصَحُّ.

لِلْجَدَّاتِ الثَّلَاثِ (١٢)، وَلِلْجَدِّ (٣٠)، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ (١٥)، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ (١٥).
ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ مَا أَخَذَتْ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ فَيَكُونُ نَصِيبُ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ
(٣٠).

وَتَعُودُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثَيْنِ لِلْجَدَّاتِ سِتَّةً، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ نَصِيبُهَا وَنَصِيبُ
أُخْتِهَا خَمْسَةٌ عَشَرَ، وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ عَشَرَ.

٣٦	٧٢	٦		
٦	١٢	١	ثَلَاثُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَّاتٍ	$\frac{1}{6}$
١٥	٣٠	٥	جَدُّ	
١٥	١٥		أُخْتٌ شَقِيقَةٌ	
-	١٥		أُخْتٌ لِأَبٍ	

تسقط	أخت لأم	-	-
------	---------	---	---

١٤ - الْخُرَقَاءُ

الْخُرَقَاءُ، أَوْ الْمُثَلَّثَةُ، أَوْ الْمُرَبَّعَةُ، أَوْ الْمُخَمَّسَةُ، أَوْ الْمُسَدَّسَةُ، أَوْ الْمُسَبَّعَةُ، أَوْ الْمُثَمَّنَةُ، أَوْ الْعُثْمَانِيَّةُ، أَوْ الْحَجَّاجِيَّةُ، أَوْ الشَّعْبِيَّةُ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِالْخُرَقَاءِ لِتَحْرُوقِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا.

وَلُقِّبَتْ بِالْمُثَلَّثَةِ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه جَعَلَهَا مِنْ ثَلَاثَةِ رُءُوسٍ الَّتِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

وَلُقِّبَتْ بِالْمُرَبَّعَةِ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلْأُخْتِ النَّصْفِ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ، وَهَذِهِ أُولَى مُرَبَّعَاتِهِ وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ عَنْ مُرَبَّعَاتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَلُقِّبَتْ بِالْمُخَمَّسَةِ لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ دَعَاهُ الْحَجَّاجُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانَ الشَّعْبِيُّ لَا يُثَبِّتُ الرِّوَايَةَ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَقِيلَ الْخَمْسَةُ تَكَلَّمُوا فِيهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَاخْتَلَفَتْ أَقْوَاهُمْ.

وَلُقِّبَتْ بِالْمُسَدَّسَةِ لِأَنَّ فِيهَا سَبْعَةَ أَقْوَالٍ لِلصَّحَابَةِ تَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى إِلَى سِتَّةٍ كَمَا سَيَأْتِي.

وَلُقِّبَتْ بِِ الْمُسَبَّعَةِ لِهَذِهِ الْأَقْوَالِ السَّبْعَةِ:

الأول: قَوْلُ زَيْدٍ رضي الله عنه وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لِلْأُمِّ الثَّلَاثُ وَمَا بَقِيَ يَقْتَسِمُهُ الْجَدُّ وَالْأُخْتُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

الثاني: قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لِلْأُمِّ الثَّلَاثُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ.

الثالث: قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: لِلْأُخْتِ النَّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ.

الرابع: قَوْلُهُ أَيْضًا: لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي، وَهَذَا مُخَالَفٌ لِلَّذِي قَبْلَهُ فِي اللَّفْظِ وَمُتَّحِدٌ مَعَهُ فِي الْمَعْنَى، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَبَرَهُمَا الْأَكْثَرُ قَوْلًا وَاحِدًا.

وَقَوْلُهُ أَيْضًا: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ إِحْدَى مَرَّتَيْهِ.

وَقَوْلُ عَلِيٍّ عليه السلام لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ.

وَقَوْلُ عُثْمَانَ عليه السلام لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَانِ وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ.

وُلِّبَتْ الْمُتَمَنِّةُ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ: السَّبْعَةُ السَّابِقَةُ، وَقَوْلُ عُثْمَانَ عليه السلام أَيْضًا: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، فَالْمُلَقَّبُ هَا بِذَلِكَ جَعَلَ هَذَا الْقَوْلَ مُحَالًا لِلْسَّابِعِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ هَذَا يَفْتَضِي أَنَّ الْأُمَّ وَالْجَدَّ يَرِثَانِ بِالْفَرَضِ وَذَلِكَ يَفْتَضِي أَنَّهُمَا يَرِثَانِ بِالْعُصْبَةِ.

وُلِّبَتْ بِالْعُثْمَانِيَّةِ لِنِسْبَتِهَا إِلَى عُثْمَانَ عليه السلام لِأَنَّهُ انْفَرَدَ فِيهَا بِقَوْلٍ حَرَقَ الْإِجْمَاعَ فَقَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَانِ قَالُوا بِهِ سُمِّيَتْ حَرْقَاءً.^١

قَالَ السَّرْحَسِيُّ رحمه الله: اخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَى سِتِّ أَقَاوِيلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ وَعَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ بِالْفَرِضَةِ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَعَلَى قَوْلِ زَيْدٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَعَلَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ فِي رِوَايَةٍ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ نَصِيبَ الْجَدِّ ضِعْفَ نَصِيبِ الْأُمِّ كَمَا هُوَ مَذْهُبُهُ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ لِأَنَّهُ لَا يَرَى تَفْضِيلَ الْأُمِّ عَلَى الْجَدِّ وَيَرَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا وَالسَّادِسُ قَوْلُ عُثْمَانَ عليه السلام أَنَّ الْمَالَ بَيْنَ ثَلَاثَتِهِمْ أَثْلَاثًا وَجَوَابُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مُحْفُوظٌ عَنْ عُثْمَانَ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأُمَّ تَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ بِالنِّصِّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أُمٌّ لَكَانَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ بِالْفَرِضَةِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْجَدِّ فَإِذَا اسْتَحَقَّتْ الْأُمُّ الثُّلُثَ عَلَيْهِمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ نَصِيبِهَا جَمِيعَهُمَا وَيَبْقَى حَقُّهُمَا فِي الْبَاقِي سَوَاءً فَكَانَ الْمَالَ بَيْنَ ثَلَاثَتِهِمْ أَثْلَاثًا وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْحَرْقَاءُ لِكثَرَةِ اخْتِلَافِ الْعَصَبَةِ فِيهَا وَتُسَمَّى عُثْمَانِيَّةً لِأَنَّ قَدِيمًا جَوَابَهَا

مَحْفُوظٌ عَنْ عُمَانَ وَتُسَمَّى مُثْلَتُهُ لِجَعْلِ عُمَانَ الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَتُسَمَّى حَجَّاجِيَّةً لِأَنَّ الْحَجَّاجَ أَلْفَاهَا عَلَى الشَّعْبِيِّ.^١

وُلِّبْتُ بِالْحَجَّاجِيَّةِ، وَبِالشَّعْبِيَّةِ لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ دَعَاهُ الْحَجَّاجَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَعَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ الْحَجَّاجُ مُوثِقًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الْقَصْرِ قَالَ لَقِيْنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ يَا شَعْبِيُّ لِمَا بَيْنَ دَفْتِكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَيْسَ بِيَوْمٍ شَفَاعَةِ بُوٍّ لِلْأَمِيرِ بِالشَّرِكِ وَالنِّفَاقِ عَلَى نَفْسِكَ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ تَنْجُو ثُمَّ لَقِيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَةٍ يَزِيدُ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ قَالَ: وَأَنْتَ يَا شَعْبِيُّ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَيْنَا وَكَثُرَ فَقُلْتُ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ أَخْرَنَ بِنَا الْمَنْزِلُ وَأَجَدَبَ الْجَنَابُ وَضَاقَ الْمَسْلُكُ وَاتَّحَلْنَا السَّهَرُ وَاسْتَحَلَسْنَا الْخَوْفَ وَوَقَعْنَا فِي حَزَنَةٍ لَمْ نَكُنْ فِيهَا بَرَّةً أَتَقِيَاءَ وَلَا فَجْرَةً أَقْوِيَاءَ قَالَ: صَدَقْتَ وَاللَّهِ مَا بَرُّوا بِخُرُوجِهِمْ عَلَيْنَا وَلَا قَوُّوا عَلَيْنَا حَيْثُ فَجَرُوا أَطْلَقًا عَنْهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَيَّ فِي فَرِيضَةٍ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي أُمِّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ؟ فَقُلْتُ: قَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. قَالَ: مَا قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ كَانَ لَمُنْقِبًا، وَفِي رِوَايَةِ الرَّقِّيِّ إِنْ كَانَ لَمُنْقِبًا. قُلْتُ: جَعَلَ الْجَدُّ أَبًا وَلَمْ يُعْطِ الْأُخْتَ شَيْئًا وَأَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ. قَالَ: فَمَا قَالَ: فِيهَا زَيْدٌ قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ أَعْطَى الْأُمَّ ثَلَاثَةً وَأَعْطَى الْجَدُّ أَرْبَعَةً وَأَعْطَى الْأُخْتَ سَهْمَيْنِ قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عُثْمَانَ ﷺ قُلْتُ: جَعَلَهَا أَثْلَاثًا. قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ أَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً وَالْجَدُّ سَهْمَيْنِ وَالْأُمُّ سَهْمًا. قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو ثُرَابٍ يَعْنِي عَلِيًّا ﷺ قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ أُسْهُمَ فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً وَأَعْطَى الْأُمَّ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الْجَدُّ سَهْمًا.^٢

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْحَرْقَاءِ):

وَالْحَرْقَاءُ هِيَ: أُمٌّ، وَأُخْتُ لِعَيْرِ أُمٍّ، وَجَدُّ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْحَرْقَاءِ:

١ - المبسوط للسرخسي (٢٩ / ١٩١)

٢ - رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٢٥٢).

لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فَرَضًا، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا، فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْحَرْقَاءِ:

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْحَرْقَاءِ عَلَى قَوْلِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فَرَضًا، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا، فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ.

٩	٣		
٣	١	أُمُّ	$\frac{1}{3}$
٢	٢	أُخْتُ لِعَيْزِ أُمِّ	$\frac{1}{3}$ الباقي
٤		جَدُّ	$\frac{2}{3}$ الباقي

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْحَرْقَاءِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

لِلْأُخْتِ النِّصْفُ فَرَضًا ثَلَاثَةً، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ فَرَضًا وَاحِدًا، فِي رَوَايَةٍ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ نَصِيبَ الْجَدِّ ضِعْفَ نَصِيبِ الْأُمِّ

٦			
٣	أُخْتُ لِعَيْزِ أُمِّ	$\frac{1}{2}$	
١	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	
٢	جَدُّ	الباقي	

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْحَرْقَاءِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فَرَضًا، لِعَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِعَدَمِ وَجُودِ جَمْعِ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَانِ.

٣			
١	أُمُّ	$\frac{1}{3}$	
١	أُخْتُ لِعَيْزِ أُمِّ	$\frac{1}{2}$ الباقي	
١	جَدُّ	$\frac{1}{2}$ الباقي	

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْحَرَقَاءِ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه.

لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فَرَضًا، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ.

٣		
١	أُمُّ	$\frac{1}{3}$
٢	جَدُّ	الباقى . ع
--	أُخْتٌ لِعَيزِ أُمِّ	تسقط

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْحَرَقَاءِ عَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه.

لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فَرَضًا، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ بِالْفَرْضِيَّةِ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ.

٦		
٣	أُخْتٌ لِعَيزِ أُمِّ	$\frac{1}{2}$
٢	أُمُّ	$\frac{1}{3}$
١	جَدُّ	$\frac{1}{6}$

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْحَرَقَاءِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي لِعُثْمَانَ رضي الله عنه.

أَنَّ الْمَالَ بَيْنَ ثَلَاثَتِهِمْ أَثْلَاثًا، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فَرَضًا، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ.

٣		
١	أُمُّ	$\frac{1}{3}$
١	أُخْتٌ لِعَيزِ أُمِّ	$\frac{1}{3}$
١	جَدُّ	$\frac{1}{3}$

قَالَ الشَّيْخُ / عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وتلك إلا زوجًا الحرقاء ***** تخرقت^١ في حكمها الآراء
فأسقط الصديق أخًا وقسم ***** مُثَلَّثًا للجدِّ والأمِّ النِّعم
عن عمرَ اثنان كجدٍّ وَأَحَدٌ ***** للأمِّ والثلاثِ للأختِ اعْتَمَدَ
عثمانُ قال هذه مُثَلَّثَةٌ ***** على السواءِ كلُّ شخصٍ وَرَثَةٌ
عليٌّ اعطى الأختَ نصفًا ولأمَّ ***** ثلثًا وما يبقى إلى الجدِّ يَضُمُّ
والنصف للأخت ابن مسعود جعل ***** وما بقي للجدِّ والأمِّ اعتدل
زيدٌ يقول الثلث للأمِّ وما ***** يفضل ثلثاه للجدِّ قُسِمَا

١ - في المخطوطة: (تحركت) ولعله تصحيف من الكاتب.

١٥ - الدَّفَانَةُ

مسألة الدَّفَانَةِ، أو الجعفرية: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَلَقَّاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِالدَّفَانَةِ: لِكَثْرَةِ دَفْنِ الْمَرْأَةِ لِأَزْوَاجِهَا فِيهَا.

وَلُقِّبَتْ بِالْجَعْفَرِيَّةِ لِأَنَّ الْأَزْوَاجَ الْأَرْبَعَةَ مِنْ ذُرِّيَةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الدَّفَانَةِ):

الدَّفَانَةُ هِيَ امْرَأَةٌ وَرَثَتْ أَرْبَعَةَ إِخْوَةٍ أَشْقَاءَ بِالزَّوْجِيَّةِ حَيْثُ تُوْفِيَ الْأَوَّلُ فَوْرَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِالثَّانِي فَمَاتَ فَوْرَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِالثَّلَاثِ فَمَاتَ فَوْرَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِالرَّابِعِ فَمَاتَ فَوْرَتَهُ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الدَّفَانَةِ):

وَيَبَيِّنُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةُ أَخَوَاتٍ أَشْقَاءَ، لِلأَوَّلِ ثَمَانِيَّةٌ، وَلِلثَّانِي سِتَّةٌ، وَلِلثَّلَاثِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلرَّابِعِ دَرَاهِمٌ وَاحِدٌ، تَزَوَّجَتْ مِنْهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، فَلَمَّا مَاتَ الْأَوَّلُ أَصَابَهَا مِنْهُ دَرَاهِمَانِ، وَكُلُّ أَخٍ دَرَاهِمَانِ، فَصَارَ لِلثَّانِي ثَمَانِيَّةٌ، وَلِلثَّلَاثِ خَمْسَةٌ، وَلِلرَّابِعِ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ مَاتَ الثَّانِي عَنْ ثَمَانِيَّةٍ، فَأَصَابَهَا مِنْهُ دَرَاهِمَانِ، فَصَارَ لَهَا أَرْبَعَةٌ، وَالبَاقِي لِأَخَوَيْهِ، فَصَارَ لِلثَّلَاثِ ثَمَانِيَّةٌ، وَلِلرَّابِعِ سِتَّةٌ. ثُمَّ مَاتَ الثَّلَاثُ عَنْ ثَمَانِيَّةٍ، فَأَصَابَهَا مِنْهُ دَرَاهِمَانِ، فَصَارَ لَهَا سِتَّةٌ، وَالبَاقِي لِأَخِيهِ، فَصَارَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ.^١ فَلَمَّا مَاتَ عَنْهَا أَصَابَهَا مِنْهُ ثَلَاثَةٌ، فَصَارَ لَهَا تِسْعَةٌ، وَهِيَ نِصْفُ مَجْمُوعِ أَمْوَالِهِمْ.

١ - الفوائد الشنشورية على هامش التحفة الخيرية (ص: ٢٣٦).

وقد نظمها بعضهم فقال: ^١

ووارثة بعلا وبعلين بعده *****
فكان لها من قسمة المال نصفه *****
وما جاوزت في مال بعل سهامها *****
وبعلا أخوهم ذو الجناحين جعفر
بذلك يقضي الحاكم المتفكر
إذا مات ربعا في الوراثة يزهر

١٢	٨	٨	٨		
٣	٢	٢	٢	زوجة	$\frac{1}{4}$
-	-	ت	٢	أخ	
-	ت	٣	٢	أخ	
ت	٦	٣	٢	أخ	

١ - المصدر السابق (ص: ٢٣٦).

١٦ - الدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى

الدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى، أَوِ الرِّكَائِيَّةُ، أَوِ الشَّاكِيَّةُ، أَوِ الْعَامِرِيَّةُ، أَوِ الدَّادُودِيَّةُ، أَوِ الشَّرِيحِيَّةُ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِالدِّينَارِيَّةِ الْكُبْرَى، وَبِالرِّكَائِيَّةِ، وَبِالشَّاكِيَّةِ؛ لِأَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِيهَا لِلْأُخْتِ بِدِينَارٍ وَاحِدٍ، وَكَانَتْ التَّرَكَّةُ سِتِّمَاءَةً دِينَارٍ فَلَمْ تَرْضَ بِهِ الْأُخْتُ وَمَضَتْ لِعَلِيٍّ تَشْتَكِي شُرَيْحًا فَوَجَدَتْهُ رَاكِبًا فَأَمْسَكَتْ رِكَابَهُ وَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَخِي تَرَكَ سِتِّمَاءَةً دِينَارٍ فَأَعْطَانِي مِنْهَا شُرَيْحٌ دِينَارًا وَاحِدًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَعَلَّ أَخَاكَ تَرَكَ زَوْجَةً، وَأُمًّا، وَابْنَتَيْنِ، وَاثْنَيْ عَشَرَ أَحًا، وَأَنْتِ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: ذَلِكَ حَقُّكَ وَلَمْ يَظْلِمَكَ شُرَيْحٌ شَيْئًا.^١

وُلِّقْتُ بِالْعَامِرِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأُخْتُ سَأَلَتْ أَيْضًا عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْهَا فَأَجَابَ بِذَلِكَ.^٢

وُلِّقْتُ بِالدَّادُودِيَّةِ؛ لِأَنَّ دَاوُدَ الطَّائِيَّ سُئِلَ عَنْهَا فَقَسَمَهَا هَكَذَا فَجَاءَتْ الْأُخْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَخِي مَاتَ وَتَرَكَ سِتِّمَاءَةً دِينَارٍ فَمَا أُعْطِيتُ مِنْهَا إِلَّا دِينَارًا وَاحِدًا.

فَقَالَ: مَنْ قَسَمَ التَّرَكَّةَ؟

فَقَالَتْ: تَلْمِيزُكَ دَاوُدَ الطَّائِيَّ.

فَقَالَ: هُوَ لَا يَظْلِمُ هَلْ تَرَكَ أَحُوكَ جَدَّةً؟

قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: هَلْ تَرَكَ بِنْتَيْنِ؟

قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: هَلْ تَرَكَ زَوْجَةً؟

قَالَتْ: نَعَمْ.

١ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢٧ / ٣)

٢ - المصدر السابق (٢٧ / ٣)

قال: هل تَرَكَ مَعَكَ اثْنَيْ عَشَرَ أَخًا؟

قالت: نعم.

قال: حَقُّكَ دِينَارٌ.^١

صُورَةُ مَسْأَلَةِ الدِّينَارِيَّةِ الْكُبْرَى:

الدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى هِيَ: زَوْجَةٌ، وَأُمٌّ، وَابْنَتَانِ، وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا وَأُخْتٌ، كُلُّهُمْ مِنْ أَبِي وَأُمِّ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ الدِّينَارِيَّةِ الْكُبْرَى:

أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةِ وَعَشْرِينَ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمْنُ فَرَضًا، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ فَرَضًا، وَلِلْابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ فَرَضًا، وَلِلْإِخْوَةِ وَالْأُخْتِ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّمِائَةٍ، لِلْأُخْتِ مِنْهَا وَاحِدٌ وَلِلْإِخْوَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ، وَلِلْبَنَتَيْنِ أَرْبَعُمِائَةٍ، وَلِلْأُمِّ مِائَةٌ، وَلِلزَّوْجَةِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ.

٦٠٠	٢٤		
٧٥	٣	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$
١٠٠	٤	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$
٤٠٠	١٦	ابْنَتَانِ	$\frac{2}{3}$
٢٥	١	اثْنَا عَشَرَ أَخًا وَأُخْتٌ مِنْ أَبِي وَأُمِّ	الباقى . ع

وقد نظمها بعضهم فقال:^٢

وصائحة جاءت عليا لتشتكي ***** شريحا تنادي الظلم سرا وإجهارا
فقلت أخي عن نصف ألف وعُشره ***** توفي وأعطاني من الكل دينارا
فقال علي مات عنك وزوجة ***** وبتين مع أم أتى الخير مدرارا

١ - انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٨ / ٥٧٦)، والاختيار لتعلييل المختار (٥ /

١٢٩)، والفتاوى الهندية (٦ / ٤٧٨)

٢ - شرح الرحبية المنسوب للنووي (مخطوط).

ومثل شهرٍ العام خَلَفَ إِخْوَةً ***** فحظك ما أعطى شريحٌ فما جَارًا
وقال بعضهم فيها أيضًا: ^١

إذا امرأة جاءت إلى بيت عالم ***** وقالت أخي أودى فأعطيت درهما
وخلف نصف الإرث مالا وعشرة ***** ولم أعط شيئا غيره فتفهما
يقال لها أودى وخلف زوجة ***** وبتين مع أم لها كان مكرما
ومثل شهرٍ العام في العدِّ إِخْوَةً ***** وأنت لهم أخوة لك الدرهم انتمى

وقولهم الدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى يشعر بأن لهم دِينَارِيَّةً صغرى، وقد تقدم الكلام عليها مستوفى.

وَقَالَ الشَّيْخُ: عُمَرُ بْنُ الْوُرْدِيِّ رحمه الله:

٥٧ وقد شكت إلى عليٍّ امرأة ***** أعطيت الدينار من ست مائة
٥٨ قال لعل الأخ عن عرسٍ سرى ***** والأم والبتين واثني عشرة
٥٩ أحمًا وأختًا قالت الأخت نعم ***** قال الذي أعطاك ذاك ما ظلم

١٧ - شَبَهُ الْمَالِكِيَّةِ

شَبَهُ الْمَالِكِيَّةِ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَلَقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِشَبهِ الْمَالِكِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِمَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهَا نَصٌّ، وَإِنَّمَا الْحَقُّهَا أَصْحَابُهُ بِمَسْأَلَةِ الْمَالِكِيَّةِ^١.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (شَبهِ الْمَالِكِيَّةِ):

شَبَهُ الْمَالِكِيَّةِ: هِيَ زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَجَدٌ، وَأَخٌ شَقِيقٌ، وَأَخْوَانٌ لَأُمٍّ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (شَبهِ الْمَالِكِيَّةِ):

لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبَانِ:

الأول: مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه وَبِهِ أَخَذَ الْجُمْهُورُ.

والثاني: مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.

١ - انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١١ / ٩٩)

حَلُّ مَسْأَلَةِ (شَبِّهِ الْمَالِكِيَّةِ) عَلَى مَذْهَبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

للزَّوْجِ النِّصْفَ فَرَضًا لِعَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ فَرَضًا لَوْجُودِ جَمْعِ مِنَ الْإِخْوَةِ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ فَرَضًا، وَمَا بَقِيَ لِلْأَخِ الشَّقِيقِ، وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ لِأُمِّ لِحْجَبِهِمْ بِالْجَدِّ، وَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَصَحَّ مِنْهَا، وَهَذَا كَمَا قُلْنَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

٦		
٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$
١	جَدٌ	$\frac{1}{6}$
١	أَخٌ شَقِيقٌ	الباقِي
-	أَخْوَانٌ لِأُمٍّ	يَسْقُطُ

حَلُّ مَسْأَلَةِ (شَبِّهِ الْمَالِكِيَّةِ) عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:

للزَّوْجِ النِّصْفَ فَرَضًا لِعَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ فَرَضًا لَوْجُودِ جَمْعِ مِنَ الْإِخْوَةِ، وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ الشَّقِيقِ، وَلَا لِلْإِخْوَةِ لِأُمِّ لِحْجَبِهِمْ بِالْجَدِّ، وَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَصَحَّ مِنْهَا.

فَعَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ الْبَاقِي بَعْدَ نَصِيبِ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ يَكُونُ لِلْجَدِّ وَحْدَهُ، وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ مَطْلَقًا، لِأَنَّ مِنْ حُجَّةِ الْجَدِّ أَنْ يَقُولَ لِلْأَشْقَاءِ: لَوْ لَمْ أَكُنْ مَعَكُمْ يَعْنِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْحِمَارِيَّةِ لَمَا وَرَثْتُمْ إِلَّا بِأَمْرِكُمْ خَاصَّةً، وَأَنَا أَحْجَبُ كُلِّ مَنْ وَرَثَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ.

٦		
٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$
٢	جَدٌ	الباقِي
-	أَخٌ شَقِيقٌ	يَسْقُطُ
-	أَخْوَانٌ لِأُمٍّ	يَسْقُطُ

وهذه المسألة من المسائل الشواذ، ولا تكون كذلك إلا على مذهب مالك ~ ووجه شدوذها حرمان الأشقاء بدون حاجب حقيقي.

هذه المسألة هي إحدى مسائل ثلاث ملقبات عند المالكية وهي: الْمَالِكِيَّةُ، وَشَبَهُ الْمَالِكِيَّةِ، وَعَقَرْتُ تَحْتَ طُوبَى.

يَقُولُ التِّلْمِسَانِيُّ رحمه الله في (شَبَهُ الْمَالِكِيَّةِ):^١

فَإِنْ تَكُنْ تُدْخِلُ فِيهَا الْجَدًّا	*****	فَمَالِكٌ خَالَفَ فِيهَا زَيْدًا
فَالْجَدُّ فِي مَذْهَبِ زَيْدٍ يَكْتَفِي	*****	بِسُدُسِ الْمَالِ تَفْهَمُ وَاعْرِفْ
وَلِلْأَشْقَاءِ جَمِيعُ الْبَاقِي	*****	دُونَ بَنِي الْأُمِّ بِلَا شِقَاقٍ
وَمَالِكٌ يُورِثُ فِيهَا الْجَدًّا	*****	سِهَامَهُمْ جَمِيعَهَا لَا بُدًّا
لِأَنَّهُ يَقُولُ لِلْأَشْقَا	*****	لَوْ كُنْتُمْ دُونِي وَرِثْتُمْ حَقًّا
بِأَمْرِكُمْ وَإِنِّي لِحَاجِبٌ	*****	كُلِّ بَنِي الْأُمِّ فَكُلُّ حَائِبٍ

١٨ - مَسْأَلَةُ الصَّمَاءِ

مَسْأَلَةُ الصَّمَاءِ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقْبِ:

لُقِّبَتْ بِمَسْأَلَةِ الصَّمَاءِ، لِأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا عِدَدَانِ مَتَمَاثِلَانِ، وَلَا مَتَنَاسِبَانِ، وَلَا مَتَوَافِقَانِ ابْتِدَاءً، وَلَا بَعْدَ ضَرْبِ عِدَدٍ فِي آخِرٍ.

وَقِيلَ: هِيَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ عَمَهَا التَّبَايِنُ بَيْنَ السَّهَامِ وَالرُّؤُوسِ، وَبَيْنَ الرُّؤُوسِ وَالرُّؤُوسِ.^١

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الصَّمَاءِ):

وَالصَّمَاءُ لَهَا عِدَّةُ صُورٍ:

الصُّورَةُ الْأُولَى لِلصَّمَاءِ: أَرْبَعُ زَوَاجَاتٍ، وَثَلَاثُ جَدَّاتٍ، وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأُمِّ، وَعَمِّ.

حُلُّ الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ مَسْأَلَةِ (الصَّمَاءِ):

أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ اثْنِي عَشَرَ (١٢)، لِلزَّوْجَاتِ الرَّبْعِ ثَلَاثَةٌ (٣) عَلَى أَرْبَعَةٍ تَبَايِنِهَا، وَلِلْجَدَّاتِ السِّدْسِ اثْنَانِ (٢) عَلَى ثَلَاثَةٍ تَبَايِنِهَا، وَلِلْأَخَوَاتِ لَأُمِّ الثَّلَاثِ أَرْبَعَةٌ (٤) عَلَى خَمْسَةٍ تَبَايِنِهَا، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ بَاثْنِي عَشَرَ، وَالحَاصِلُ فِي خَمْسَةٍ بَسْتَيْنِ فَهِيَ جِزَاءُ السَّهْمِ فَاضْرِبْهَا فِي اثْنِي عَشَرَ تَصِحَّ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ.

$$٧٢٠ = ١٢ \times ٥ \times ٤ \times ٣$$

لِلزَّوْجَاتِ: ثَلَاثَةٌ فِي سِتِّينَ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ.

$$٦٠ \times ٣ = ١٨٠ \div ٤ = ٤٥ - \text{لِكُلِّ زَوْجَةٍ.}$$

وَلِلْجَدَّاتِ: اثْنَانِ فِي سِتِّينَ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعُونَ.

$$٦٠ \times ٢ = ١٢٠ \div ٣ = ٤٠ - \text{لِكُلِّ جَدَّةٍ.}$$

١ - شرح الفصول المهمة في موارِيث الأئمة (٣ / ٢٢٦)

وللأخوات لأم: أربعة في ستين بمائتين وأربعين،

$$٤ \times ٦٠ = ٢٤٠ \div ٥ = ٤٨ \text{ لكل أخت.}$$

وللعم الباقي ثلاثة في ستين بمائة وثمانين.

$$٣ \times ٦٠ = ١٨٠$$

٧٢٠	١٢		
٤٥	٣	زوجة	$\frac{1}{4}$
٤٥		زوجة	
٤٥		زوجة	
٤٥		زوجة	
٤٠	٢	جدة	$\frac{1}{6}$
٤٠		جدة	
٤٠		جدة	
٤٨	٤	أخت لأم	$\frac{1}{3}$
٤٨		أخت لأم	
٤٨		أخت لأم	
٤٨		أخت لأم	
٤٨		أخت لأم	
١٨٠	٣	عم	ع

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ لِلصَّمَاءِ: أَرْبَعُ زَوَاجَاتٍ، وَثَلَاثُ جَدَّاتٍ ، وَخَمْسَةُ أَعْمَامٍ.

حُلُّ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ (الصَّمَاءِ):

أصل المسألة من اثني عشر (١٢)، للزوجات الربع ثلاثة (٣) على أربعة تباينها، وللجدات السدس اثنان (٢) على ثلاثة تباينها، وللأعمام الباقي سبعة (٧) على خمسة تباينها، نضرب ثلاثة (عدد الجدات) في أربعة (عدد الزوجات) في خمسة (عدد الأعمام) باثني عشر،

والحاصل في خمسة بستين، فهي جزء السهم، تبلغ سبعمائة وعشرين، ومنها تصح وهذه صورتها:

$$٧٢٠ = ١٢ \times ٥ \times ٤ \times ٣$$

للزوجات: ثلاثة في ستين بمائة وثمانين، لكل واحدة خمسة وأربعون.

$$٣ \times ٦٠ = ١٨٠ \div ٤ = ٤٥ - \text{لكل زوجة.}$$

ولللجدات: اثنان في ستين بمائة وعشرين، لكل واحدة أربعون.

$$٢ \times ٦٠ = ١٢٠ \div ٣ = ٤٠ - \text{لكل جدة.}$$

وللأعمام سبعة في ستين بأربعمائة وعشرين لكل واحد أربعة وثمانون.

$$٧ \times ٦٠ = ٤٢٠ \div ٥ = ٨٤ - \text{لكل عم.}$$

٧٢٠	١٢		
٤٥	٣	زوجة	$\frac{1}{4}$
٤٥		زوجة	
٤٥		زوجة	
٤٥		زوجة	
٤٠	٢	جدة	$\frac{1}{6}$
٤٠		جدة	
٤٠		جدة	
٨٤	٧	عم	ع
٨٤		عم	
٨٤		عم	
٨٤		عم	
٨٤		عم	

الصُّورَةُ الثَّلَاثَةُ لِلصَّمَاءِ: جدتان، وثلاثة أخوة لأم، وخمسة أعمام.

حُلُّ الصُّورَةِ الثَّلَاثَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ (الصَّمَاءِ):

للجدتين السدس واحد، لا ينقسم عليهما وبيانيهما، وللثلاثة أخوة لأم الثلث اثنان، لا ينقسم عليهم وبياني عددهم، وللخمسة أعمام الباقي، وهو ثلاثة لا تنقسم عليهم وبياني عددهم، وبين عدد الجدتين وعدد الثلاثة أخوة تباين، فيضرب أحدهما بالآخر ستة، وبين الستة وعدد الخمسة أعمام تباين فيضرب أحدهما بالآخر بثلاثين، وهو جزء السهم، فتضربه في أصل المسألة وهو ستة بمائة وثمانين، ومنها تصح، وهذه صورتها: $30 = 5 \times 3 \times 2$

للجدتين واحد في ثلاثين بثلاثين لكل واحدة منهما خمسة عشر.

$$15 = 2 \div 30 = 30 \times 1 \text{ لكل جدة.}$$

وللأخوة لأم اثنان في ثلاثين بستين لكل واحد منهم عشرين.

$$20 = 3 \div 60 = 30 \times 2 \text{ لكل أخ.}$$

وللأعمام ثلاثة في ثلاثين بتسعين لكل واحد منهم ثمانية عشر.

$$18 = 5 \div 90 = 30 \times 3 \text{ لكل عم.}$$

١٨٠	٦		
١٥	١	جدة	$\frac{1}{6}$
١٥		جدة	
٢٠	٢	أخ لأم	$\frac{1}{3}$
٢٠		أخ لأم	
٢٠		أخ لأم	
١٨	٣	عم	ع
١٨		عم	
١٨		عم	
١٨		عم	
١٨		عم	

قَالَ الشَّيْخُ / عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

- ٦٩ وإن ترى الوفاق ذا انعدام ***** بين رؤوس القوم والسهام
- ٧٠ وبين اعداد الرؤوس تسمى ***** لأجل ما ذكرته بالصما
- ٧١ تمت بحمد الله والصلاة ***** على النبي خاتم الدعاة
- ٧٢ وآله وصحبه ذوي القرب ***** ذخيرتي وعدتي عند الكرب

١٩ - طَرِيقُ الْبَابِ

مَسْأَلَةُ طَرِيقِ الْبَابِ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَلَقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

عند قِسْمَةِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ طَرِيقٌ مُفْرَدٌ يَحْتَصُّ بِهِ؛ وَجَبَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَا يَكُونُ طَرِيقًا لَهُمَا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُقَسَّمُ بَعْدَهُ مَا عَدَاهُ.

وفي هذه المسألة ليس لأحد الورثة - وهو الموصى له الثاني - نصيب معلوم من التركة، وإنما له ثلث باقي المال.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (طَرِيقِ الْبَابِ):

أن يوصي إنسان لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه، ولآخر بثلث باقي المال، فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال، وللآخر ثلث باقي المال تسعان، والباقي لابنين وتصح من تسعة.

وعلى الوجه الثاني يدخلها الدور؛ لكونه إنما يحصل لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن، وهو لا يعلم ثلث الباقي حتى يعلم نصيب الابن، ولا يعلم نصيب الابن حتى يعلم ثلث الباقي، فيخرجه ويقسم الباقي على الابنين وصاحب النصيب والتفريع على هذا الوجه.

حُلُّ الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ مَسْأَلَةِ (طَرِيقِ الْبَابِ):

ولعملها طرق:

(أحدها): أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبًا وإنما جعلته ثلاثة أسهم ليكون للباقي بعد النصيب ثلث فيدفع النصيب إلى الموصى له به، وإلى الآخر ثلث الباقي سهمًا يبقى سهمان لكل ابن سهم وذلك هو النصيب فصحت من أربعة.

(والطريق الثاني): طريق الجبر فتأخذ مالًا وتلقي منه نصيبًا، ويبقى مال إلا نصيبًا تدفع إلى الوصي الآخر ثلثه، وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب، يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب، يعدل نصيبين، اجبر ثلثي المال بثلثي نصيب، ورد على النصيبين مثل ذلك يبقى ثلثا مال، تعدل

نصيبين وثلثين، ابسط الكل أثلاثاً من جنس الكسر، واقلب وحول فاجعل النصيب اثنين والمال ثمانية، ويرجع باختصار إلى أربعة.

(والطريق الثالث): الطريق المنكوس وهي أن تقول للابنين سهمان وهو مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه سهمًا يصير ثلاثاً، ثم زد عليه مثل نصيب ابن تصر أربعة، وإن شئت ضربت ثلاثة مخرج الثلث في ثلاثة وهي عدد البنين مع الوصي تكن تسعة، انقص منها واحداً يبقى ثمانية تصح ومنها تصح وتسمى طريق الباب.^١

٤	
١	الموصى له الأول
١	الموصى له الثاني
١	ابن
١	ابن

حَلُّ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ (طَرِيقِ الْبَابِ) طَرِيقِ الْجَبْرِ:

نخرج من المال نصيباً، ثم نقسم المال أثلاثاً، وندفع إلى الوصي الثاني ثلث هذا المال الذي أخرجنا منه نصيباً، وهو ثلث المال الأصلي إلا ثلث نصيب، يبقى ثلثا المال إلا ثلثي نصيب، يعدل نصيبين.

٩	
٣	الموصى له الأول (نصيب)
٢	الموصى له الثاني (ثلث الباقي)
٢	ابن
٢	ابن

١ - الشرح الكبير على متن المقنع (٥٥٤ / ٦)

٨	
٢	الموصى له الأول (نصيب)
٢	الموصى له الثاني (ثلث الباقي)
٢	ابن
٢	ابن

ترجع بالاختصار إلى: (٤)

٤	
١	الموصى له الأول
١	الموصى له الثاني
١	ابن
١	ابن

قال ابن مفلح: (وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَلِلْآخَرِ بِثُلْثِ بَاقِي الْمَالِ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلْثُ الْمَالِ، وَلِلْآخَرِ ثُلْثُ الْبَاقِي تُسْعَانِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ) وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ هَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَمَعَ الرَّدِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةِ عَشَرَ، (وَعَلَى الثَّانِي يَدْخُلُهَا الدَّوْرُ) لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ كُلِّ مَنْ ثُلْثُ الْبَاقِي وَنَصِيبِ ابْنٍ عَلَى الْآخَرِ (وَلِعَمَلِهَا طُرُقٌ) لِأَنَّهُ تَارَةً يَعْمَلُ الْمَجْهُولُ، وَتَارَةً بِالْجُبْرِ، وَتَارَةً بِالْمَنْكُوسِ (أَحَدُهَا: أَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ ثَلَاثَةَ أَشْهُمٍ) وَإِنَّمَا جُعِلَ ثَلَاثَةٌ أَشْهُمٌ لِيَكُونَ لِلْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ ثُلْثٌ (وَنَصِيبًا يُدْفَعُ النَّصِيبُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ) لِأَنَّهُ مُوصَى لَهُ بِذَلِكَ (وَلِلْآخَرِ ثُلْثُ الْبَاقِي سَهْمٌ، يَبْقَى سَهْمَانِ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ وَذَلِكَ) أَيِ السَّهْمِ (هُوَ النَّصِيبُ) لِأَنَّهُ الَّذِي جُعِلَ لِكُلِّ ابْنٍ (فَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ) وَعَمَلُهَا بِطَرِيقِ الْبَابِ أَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ كُلِّ وَصِيَّةٍ فِي الْأُخْرَى تَكُنْ تِسْعَةً، أَلْقِ مِنْهَا وَاحِدًا دَائِمًا مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ بِالْجُزْءِ وَالنَّصِيبِ سَهْمَانِ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَّةٍ، وَفِي الشَّرْحِ تَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ عَدَدُ الْبَيْنِ مَعَ الْوَصِيِّ تَكُنْ تِسْعَةً انْقُصْ مِنْهَا وَاحِدًا تَبْقَى ثَمَانِيَّةً، وَمِنْهَا تَصِحُّ، وَكَذَا تَعْمَلُ بِمَا يَرُدُّ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، (وَبِالْجُبْرِ) سُمِّيَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ السَّهَامِ يَنْجَبِرُ (تَأْخُذُ مَالًا) أَيْ مَجْهُولًا؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِهِ ابْتِدَاءً لَا يُمَكِّنُ (تُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا) وَهُوَ وَصِيَّةُ صَاحِبِ النَّصِيبِ (وَتُلْثُ الْبَاقِي) وَهُوَ وَصِيَّةُ الْآخَرِ مِنَ الْمَالِ، وَإِنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ لِيُعْلَمَ الْبَاقِي حَتَّى يُقَسَّمْ عَلَى الْوَرَثَةِ (يَبْقَى ثُلَاثًا مَالٍ إِلَّا ثُلْثِي نَصِيبٍ) لِأَنَّكَ

لَمَّا أَسْقَطْتَ النَّصِيبَ، ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تُسْقِطَ ثُلُثَ الْبَاقِي، وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ إِلَّا ثُلُثَ نَصِيبٍ فَيَحْتَاجُ إِلَى جَبْرِ النَّصِيبِ، فَإِذَا جَبَرَ، وَأُسْقِطَ مِنَ الْمَالِ ثُلُثُ بَقِي ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثِي نَصِيبٍ (يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ) لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَهُمْ اثْنَانِ (اجْبُرْهَا بِثُلُثِي نَصِيبٍ) بِلَا كَسْرِ، (وَرَدَ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى النَّصِيبَيْنِ) لِتُقَابِلِ ذَلِكَ الْكَسْرَ الْمَجْبُورَ بِهِ (يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ) لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَرَثَةِ (ابْسِطِ الْكُلَّ أَثْلَاثًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ) لِيَصِيرَ بِلَا كَسْرٍ (يَصِرُ مَالَيْنِ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ) لِأَنَّ ثُلُثِي الْمَالِ إِذَا بُسِطَ أَثْلَاثًا، صَارَا مَالَيْنِ وَالنَّصِيبَيْنِ وَالثُّلُثَيْنِ إِذَا بُسِطَا أَثْلَاثًا صَارَا ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ (اقْلِبْ فَاجْعَلِ الْمَالَ ثَمَانِيَةً، وَالنَّصِيبَ اثْنَيْنِ) وَتَرَجِعْ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى أَرْبَعَةٍ، (وَإِنْ شِئْتَ) هَذَا بَيَانُ طَرِيقِ الْمُنْكَوسِ (قُلْتَ: لِلابْنَيْنِ سَهْمَانِ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مَا يُمَكِّنُ مِنْ عَدَدٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ مَالٌ (ثُمَّ تَقُولُ: هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ نَصْفِهِ) سَهْمًا (يَصِرُ ثَلَاثَةً، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنِ تَصِرُ أَرْبَعَةً) لِلْمَوْصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمٌ، وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ، وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ ثَلَاثَةً، وَهُوَ مُخْرَجُ الثُّلُثِ فِي ثَلَاثَةٍ، وَهُوَ عَدَدُ الْبَيْنِ مَعَ الْوَصِيِّ، تَكُنْ تِسْعَةً، انْقُصْ مِنْهَا وَاحِدًا يَبْقَى ثَمَانِيَةً، وَمِنْهَا تَصِحُّ، وَتُسَمَّى طَرِيقَ الْبَابِ، فَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِرُبْعِ الْبَاقِي، قُلْتَ هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبْعُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ ثُلُثِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بِخُمُسِ الْبَاقِي، قُلْتَ: هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ خُمُسُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ رُبْعِهِ.^١

حُلُّ الصُّورَةِ الثَّلَاثَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ (طَرِيقِ الْبَابِ) الطَّرِيقِ الْمُنْكَوسِ:

نعطي للابنين سهمين وهو مال ذهب ثلثه ثم نزيد عليه مثل نصفه سهمًا يصبح ثلاثة، ثم نزيد عليه مثل نصيب ابن يصبح أربعة.

٤	
١	الموصى له الأول
١	الموصى له الثاني
١	ابن
١	ابن

وان شئت ضربت ثلاثة (مخرج الثلث) في ثلاثة وهي عدد البنين مع الوصي تكن تسعة،
انقص منها واحداً يبقى ثمانية تصح ومنها تصح.

٨	٩	
٢	٣	الموصى له الأول (نصيب)
٢	٢	الموصى له الثاني (ثلث الباقي)
٢	٢	ابن
٢	٢	ابن

٢٠ - (الْعَالِيَةُ)

مَسْأَلَةُ (الْعَالِيَةِ): هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَقَبَّاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِمَسْأَلَةِ (الْعَالِيَةِ): لِأَنَّ الْمَتَوَفَاةَ فِي الْمَسْأَلَةِ امْرَأَةً مِنْ هَمْدَانَ تَسْمَى الْعَالِيَةِ.^١

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْعَالِيَةِ):

مَسْأَلَةُ الْعَالِيَةِ هِيَ زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأَخٌ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْعَالِيَةِ):^٢

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:

الأول: قول الجمهور: للزوج النصفُ فَرَضاً لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وللأم الثلث فَرَضاً، والباقي للجد، ولا شيء للأخ.

والثاني: قول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: للزوج النصفُ فَرَضاً لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وللأم السدس فَرَضاً لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، ولعدم وجود جمع من الأخوة والأخوات، والباقي بين الجد والأخ نصفين.

والثالث: قول أبي ثور: للزوج النصفُ فَرَضاً لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي، جعل حكم الأم مع الجد كحكمها مع الأب في كل المواضع، ولا شيء للأخ.

١ - انظر التلخيص في الفرائض (١/ ٢٠٦)

٢ - شرح الفصول المهمة في موارث الأمة (٢/ ٧٧٨)

حَلُّ مَسْأَلَةِ (الْعَالِيَةِ) عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ:

مخرجها من ستة للزَّوْجِ النِّصْفُ فَرَضاً لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ ثلاثة، وللأُمِ السُّدُسُ فَرَضاً لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، ولعدم وجود جمع من الأخوة والأخوات واحد، والباقي للجد اثنان، ولا شيء للأخ.

٦		
٣	زوج	$\frac{1}{2}$
١	أم	$\frac{1}{6}$
٢	جد	الباقي
-	أخ	يسقط

حَلُّ مَسْأَلَةِ (الْعَالِيَةِ) عَلَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه:

مخرجها من ستة (٦) للزَّوْجِ النِّصْفُ فَرَضاً لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ ثلاثة (٣)، وللأُمِ السُّدُسُ واحد (١)، والباقي اثنان (٢)، بين الجد والأخ نصفين.

٦		
٣	زوج	$\frac{1}{2}$
١	أم	$\frac{1}{6}$
١	جد	الباقي
١	أخ	

حَلُّ مَسْأَلَةِ (الْعَالِيَةِ) عَلَى قَوْل أَبِي ثَوْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:

مُخْرِجُهَا مِنْ سِتَّةِ (٦)، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ فَرَضاً لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ ثَلَاثَةَ (٣)، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَاحِدَ (١)، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ اثْنَانِ (٢)، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ.

وَأَبُو ثَوْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ جَعَلَ حَكْمَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ كَحَكْمِهَا مَعَ الْأَبِّ فِي كُلِّ الْمَوَاضِعِ.

٦		
٣	زوج	$\frac{1}{2}$
١	أم	$\frac{1}{3}$ الباقي
٢	جد	الباقي
-	أخ	يسقط

٢١ - عَشْرِيَّةُ زَيْدٍ

عَشْرِيَّةُ زَيْدٍ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَلَقَّاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِذَلِكَ: عَشْرِيَّةُ زَيْدٍ لِحُكْمِ زَيْدٍ عليه السلام فِيهَا وَلَانْهَا تَصَحُّ مِنْ عَشْرَةٍ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (عَشْرِيَّةُ زَيْدٍ):

هِيَ جَدُّ، وَأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، وَأَخٌ لِأَبٍ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (عَشْرِيَّةُ زَيْدٍ عليه السلام):

مَذَاهِبُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِيهَا:

اختلف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة على أربعة أقوال:

الأول: للجد الأخط من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس الجميع.

وعلى هذا القول فأصلها من خمسة عدد رؤوسهم لأنَّ المُقاسمةَ أخط للجدِّ فله سهمان ثم يُفرض للأخت النصف فتضرب محرجه اثنين في الخمسة وتصح من عشرة للجدِّ أربعة وللأخت خمسة وللأخ لأبٍ واحد^١.

وهذا قول زَيْدٍ عليه السلام وبه أخذ الجمهور وهو الراجح.

الثاني: المال كله للجد، ولا شيء للأخ والأخت، وهو قول أَبِي بَكْرٍ عليه السلام ومذهب الحنفية لأنَّ الجدَّ يُجْبَى الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ عِنْدَهُمْ.

الثالث: للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأخ نصفان، وهو قول علي عليه السلام.

الرابع: للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ لأبٍ، وهو قول ابْنِ مَسْعُودٍ عليه السلام^٢.

١ - كشف القناع عن متن الإقناع (١ / ٢).

٢ - شرح الفصول المهمة في موارث الأمة (٣ / ٢٣٥).

حَلُّ مَسْأَلَةِ (عَشْرِيَّةُ زَيْدٍ) عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ رحمته الله:

أَصْلُهَا مِنْ خَمْسَةِ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ لِأَنَّ الْمُقَاسِمَةَ أَحْظُ لِلْجَدِّ فَلَهُ سَهْمَانِ ثُمَّ يُفَرَضُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ فَتَضْرِبُ مُحَرَّجَهُ اثْنَيْنِ فِي الْخَمْسَةِ وَتَصِحُّ مِنْ عَشْرَةِ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ خَمْسَةٌ وَلِلْأَخِ لِأَبٍ وَاحِدٌ.

١٠	٥		
٤	٢	جد	المقاسمة
٥	١	أخت لأبوين	$\frac{1}{2}$
١	٢	أخ لأب	

حَلُّ مَسْأَلَةِ (عَشْرِيَّةُ زَيْدٍ) عَلَى مَذْهَبِ عَلِيٍّ رحمته الله:

لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَانِ.

٤		
٢	أخت لأبوين	$\frac{1}{2}$
١	جد	$\frac{1}{2}$ الباقي
١	أخ لأب	$\frac{1}{2}$ الباقي

حَلُّ مَسْأَلَةِ (عَشْرِيَّةُ زَيْدٍ) عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ مَسْعُودٍ رحمته الله:

لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ، وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِلْأَبِ.

٢		
١	أخت لأبوين	$\frac{1}{2}$
١	جد	الباقي
-	أخ لأب	الباقي

حَلُّ مَسْأَلَةِ (عَشْرِيَّةُ زَيْدٍ) عَلَى مَذْهَبِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

عَلَى مَذْهَبِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَذْهَبِ الْحَنْفِيَّةِ الْجَدُّ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ.

٢٢ - عِشْرِينَ زَيْدٍ

عِشْرِينَ زَيْدٍ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُقَبَّاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِذَلِكَ: عِشْرِينَ زَيْدٍ لِحُكْمِ زَيْدٍ عليه السلام فِيهَا وَلَانْهَا تَصَحُّ مِنْ عِشْرِينَ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (عِشْرِينَ زَيْدٍ):

عِشْرِينَ زَيْدٍ هِيَ: جَدُّ، وَأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (عِشْرِينَ زَيْدٍ):

أَصْلُهَا خُمُسَةٌ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلشَّقِيقَةِ النَّصْفُ سَهْمَانِ وَنَصْفُ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِلْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأَبِ؛ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رُبْعٌ، فَتَضْرِبُ مَخْرَجَهُ أَرْبَعَةً فِي الْخُمُسَةِ بَعِشْرِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ، لِلْجَدِّ ثَمَانِيَّةٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ عَشْرَةٌ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ لِأَبٍ سَهْمٌ^١.

٢٠	٥		
٨	٢	جد	المقاسمة
١٠	٣	شقيقة	$\frac{1}{2}$
٢		أختان من الأب	

١ - كشاف القناع عن متن الإقناع (٢ / ١)

٢٣- عَقْرَبٌ تَحْتَ طُوبَةٍ

مَسْأَلَةٌ (عَقْرَبٌ تَحْتَ طُوبَةٍ): هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.^١

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِذَلِكَ: (عَقْرَبٌ تَحْتَ طُوبَةٍ) لغفلة من تلقى عليه عن العاصب، فالوارث الذي أقر بحاجب لم يكن يقصد العاصب، بل قصد الحاجب، وفي المسألة باق والعاصب موجود فهو أحق به، كأن الطوبة هي الحاجب المؤقَّر به، والعقرب هي العاصب، فإذا تحركت الطوبة تحركت العقرب معها، والمحرك يريد الطوبة - الحاجب -، بتحريكه، - بإقراره - ولكن ظهرت العقرب من تحتها وأخذت حقها.

تنبيه:

هذه المسألة من مسائل المالكية، فعند الشافعية مثلاً الإقرار بالبنت باطل، لأن المقر غير حائز شيئاً.

فحل هذه المسألة يكون على مذهب المالكية كما سيأتي تفصيله.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (عَقْرَبٌ تَحْتَ طُوبَةٍ):

لهذه المسألة صور كثيرة وضابطها الإقرار بحاجب ويلزم منه وجود عاصب.

من هذه الصور: زوج، وأم، وأخ لأم، أقر الأخ للأُم ببنت، مع وجود العاصب.

حَلُّ الصُّورَةِ الْأُولَى لِمَسْأَلَةِ (عَقْرَبٌ تَحْتَ طُوبَةٍ):

نعمل مسألتين: المسألة الأولى: مسألة الإنكار وهي: زوج، وأم، وأخ لأم، وأصلها من (٦) للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث (٣)، للأُم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث (٢)، وللأخ لأُم السدس (١).

١ - انظر شرح الفصول المهمة في موارث الأمة (٣/ ٢٣٨)، أحكام الميراث (ص: ٦٤٧، ٦٤٨).

المسألة الثانية: مسألة الإقرار وهي: زوج، وأم، وبنت، وعاصب: أصلها من (١٢)، للزوج الربع (٣) لوجود الفرع الوارث - البنت - ، وللأم السدس (٢) أيضا لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف (٦) لانفرادها ولعدم المعصب من درجتها، وللعاصب الباقي (١) أي $٧ =$ بين سهام المقر بهم وهم البنت، والعاصب (٧)، وسهام المقر وهو الأخ لأم (١) تباين، نضرب (٧) في مسألة الإنكار (٦) $٤٢ =$

ثم نضرب (٧) $\times$ (٣) نصيب الزوج $= (٢١)$.

ثم نضرب (٧) $\times$ (٢) نصيب الأم $= (١٤)$.

ولا شيء للأخ لأم لوجود البنت، وللبنت (٦) ، وللعاصب (١)

٤٢	١٢	٦		
٢١	٣	٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١٤	٢	٢	أُمُّ	$\frac{1}{3}$
-	-	١	أخ لأم	$\frac{1}{6}$
٦	٦	-	بنت مقر بها $\frac{1}{2}$	
١	١	-	عاصب	الباقي
الجامعة	إقرار	إنكار		

صُورَةٌ أُخْرَى لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: زَوْجٌ، وَأُمُّ، وَأَخْتٌ مِنْ أُمٍّ، أَقْرَتِ الْأَخْتَ لِلْأُمِّ بِنْتَ.

حَلُّ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لِمَسْأَلَةِ (عَقْرِبِ تَحْتَ طُوبَةِ).

قال الشنشوري رَحِمَهُ اللَّهُ: فهي عند المالكية في الإنكار من ستة، وفي الإقرار من اثني عشر للبنت منها ستة وللعصبة واحد، والمجموع سبعة.

فيقسم عليها نصيب الأخت للأم وهو واحد فلا يصح فتضرب به السبعة في الستة تبلغ اثنين وأربعين، للزوج واحد وعشرون، وللأم أربعة عشر، وللبنت المقر بها ستة، وللعصبة واحد، ولا شيء للأخت للأم.^١

فنجعل مسألة للإنكار ومسألة للإقرار. فأما مسألة الإنكار فهي من ستة لأن فيها سدسًا للأخت للأم، فللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت للأم السدس واحد.

وأما مسألة الإقرار فهي من اثني عشر؛ لأن فيها ربعا وسدسا فللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللبنت النصف ستة، يبقى واحد للعاصب، وبعد ذلك نجمع حصة البنت والعاصب ومجموعهما سبعة ونقسم عليها نصيب الأخت للأمن مسألة الإنكار وهو واحد فلا ينقسم على السبعة فنضرب السبعة في مسألة الإنكار وهي ستة تبلغ اثنين وأربعين، فللزوج ثلاثة من مسألة الإنكار في سبعة بواحد وعشرين، وللأم اثنان من مسألة الإنكار في سبعة بأربعة عشر، وللبنت المقر لها ستة، وللعاصب واحد، ولا شيء للأخت للأم، فقد أقرت للبنت وللعاصب، لكن إقرارها للبنت بالتصريح وللعاصب بالالتزام.^٢

٤٢	١٢	٦		
٢١	٣	٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١٤	٢	٢	أُمُّ	$\frac{1}{3}$
-	-	١	أخت لأم	$\frac{1}{6}$
٦	٦	-	بنت مقر بها $\frac{1}{2}$	
١	١	-	عاصب	الباقى
الجامعة	إقرار	إنكار		

١ - الفوائد الشنشورية بهامش التحفة الخيرية (ص: ٢٣٣، ٢٣٤)

٢ - التحفة الخيرية (ص: ٢٣٤)

٢٤ - الْعُمَرِيَّتَانِ

الْعُمَرِيَّتَانِ أَوْ الْعَرَاوَانِ أَوْ الْعَرِيَّتَانِ أَوْ الْعَرِمَتَانِ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.
سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتَا بِالْعُمَرِيَّتَيْنِ: نِسْبَةً إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُمَا زُفَعَتَا إِلَيْهِ فَجَعَلَ لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجَيْنِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى لِلْأُمِّ ثُلُثَ الْبَاقِي فِيهِمَا.

وَلُقِّبَتَا بِالْعَرَاوَيْنِ، لِشَهْرَتِهِمَا وَوُضُوحِهِمَا، تَشْبِيهًُا لَهُمَا بِالْكُوكَبِ الْأَعْرَ.

وَقِيلَ لُقِّبَتَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ غُرَّتْ فِيهِمَا بِإِعْطَائِهَا الثُّلُثَ لَفْظًا لَا مَعْنً.

وَلُقِّبَتَا بِالْعَرِيَّتَيْنِ، لِعَرَابَتِهِمَا، وَعَدَمِ النَّظِيرِ لَهُمَا بَيْنَ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ.

وَلُقِّبَتَا بِالْعَرِمَتَيْنِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ كَالْعَرِيمِ صَاحِبِ الدِّينِ، يَأْخُذُ حِظَّهُ وَيُخْرِجُ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْعُمَرِيَّةِ الْأُولَى:

وَالْعُمَرِيَّةُ الْأُولَى هِيَ: زَوْجٌ ، وَأُمٌّ ، وَأَبٌ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْعُمَرِيَّةِ الثَّانِيَةِ:

وَالْعُمَرِيَّةُ الثَّانِيَةُ هِيَ: زَوْجَةٌ ، وَأُمٌّ ، وَأَبٌ.

فَالْعُمَرِيَّتَانِ هُمَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ، أَوْ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ.

حُلُّ مَسْأَلَتِي الْعُمَرِيَّتَيْنِ:

لِلْعُلَمَاءِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبٍ :

المذهب الأول: لِلزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، النِّصْفَ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَالبَاقِي لِلْأَبَوَيْنِ أَثْلَاثًا، لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجِ، وَلِلْأَبِ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجِ وَفَرَضِ الْأُمِّ.

وَلِلزَّوْجَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ الرُّبْعُ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجَةِ، وَلِلْأَبِ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجَةِ وَفَرَضِ الْأُمِّ.

وهذا قضاء عمر رضي الله عنه كما ذكرنا وقد انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك وقد اتفق على ذلك الأئمة الأربعة.

المذهب الثاني: وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لِلْأُمِّ فِي الصُّورَتَيْنِ الثُّلُثُ كَامِلًا.

دليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

اِخْتَجَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ }^١.

فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أولا .

وَإِخْتَجَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ ﷺ: «الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»^٢.

وَالْأَبُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَصَبَةٌ، فَلَهُ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ.

وهذا القول روي أيضا عن علي، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، وبه يقول شريح وداود بن علي الظاهري واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه "الإيجاز في علم الفرائض"^٣.

وهو قول ضعيف لأن المراد من قول الله تعالى: { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ }، أن لها ثلث ما ورثاه، سواء أكان جميع المال أم بعضه؛ لأنه لو أريد ثلث الأصل، لكفى في البيان: «فإن لم يكن له ولد، فلأُمِّه الثلث» ويلزم منه أن يكون قوله: { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } خاليا عن الفائدة.^٤

١ - سورة النساء: الآية/ ١١

٢ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، حديث: ٦٣٦٣، ومُسْلِمٌ - كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، حديث: ٣١١٣ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

٣ - انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٢٢٧)

٤ - الفقه الإسلامي وأدلته (١٠/ ٤٥٧)

عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ مَا بَقِيَ وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا.^١

المذهب الثالث: وهو مذهب محمد بن سيرين رحمه الله وهو مركب من المذهبين السابقين وهو أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، وتأخذ ثلث الباقي في مسألة الزوج، وذلك لئلا تأخذ أكثر من الأب في المسألتين، وهو قول ضعيف ومخالف للإجماع كسابقه.

حَلُّ الْعُمَرِيَّةِ الْأُولَى عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ:

لِلزَّوْجِ النِّصْفَ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجِ، وَلِلْأَبِ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجِ وَفَرَضِ الْأُمِّ.

٦		
٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$ الباقي
٣	أَبٌ	الباقي

حَلُّ الْعُمَرِيَّةِ الثَّانِيَةِ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ:

لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعَ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجَةِ، وَلِلْأَبِ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجَةِ وَفَرَضِ الْأُمِّ.

٤		
١	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$
١	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$ الباقي
٢	أَبٌ	الباقي

١ - رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٢٢٨)

حَلُّ الْعُمَرِيَّةِ الْأُولَى عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

لِلزَّوْجِ النِّصْفَ فَرَضاً لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأَبِ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجِ وَفَرَضِ الْأُمِّ.

٦		
٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
٢	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$
١	أَبٌ	الباقِي

حَلُّ الْعُمَرِيَّةِ الثَّانِيَةِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعَ فَرَضاً لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأَبِ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجَةِ وَفَرَضِ الْأُمِّ.

١٢	٤		
٣	١	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$
٤	٣	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$
٥		أَبٌ	الباقِي

حَلُّ الْعُمَرِيَّةِ الْأُولَى عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ سِيرِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ:

لِلزَّوْجِ النِّصْفَ فَرَضاً لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجَةِ، وَلِلْأَبِ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجَةِ وَفَرَضِ الْأُمِّ.

٦		
٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$ الباقِي
٢	أَبٌ	الباقِي

حَلُّ الْعُمَرِيَّةِ الثَّانِيَةِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ سِيرِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ:

لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأَبِ الْبَاقِي بَعْدَ فَرَضِ الزَّوْجَةِ وَفَرَضِ الْأُمِّ.

١٢	٤		
٣	١	زَوْجَة	$\frac{1}{4}$
٤		أُمُّ	$\frac{1}{3}$
٥	٣	أَب	الباقِي

وَفِي الْعُمَرِيَّةِ الثَّانِيَةِ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ يَقُولُ الْعَلَامَةُ الْأَمِيرُ:^١

قُلْ لِمَنْ اتَّقَنَ الْفَرَائِضَ فَهَمَّا ***** أَيْمَا امْرَأَةٍ لَهَا الرُّبْعُ فَرَضُ
لَا بَعْوَلٍ وَلَا بِرَدٍّ وَليْسَتْ ***** زَوْجَةُ الْمَيِّتِ هَلْ بِذَلِكَ نَقَضُوا
ثُمَّ قُلْ لِي رِبْعَانِ فِي أَيِّ إِرْثٍ ***** لَيْسَ فِيهِ عِنْدَ الْأُئِمَّةِ نَقْضُ

وَقَالَ الشَّيْخُ / عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَالْعُمَرِيَّتَانِ قُلْ زَوْجَانِ ***** وَأَبْوَانِ وَهُمَا ثِنْتَانِ

١ - التحفة الخيرية (ص / ٢٣٢).

٢٥- عَوْلُ تِسْعَةِ الْغَرَاءِ

عَوْلُ تِسْعَةِ الْغَرَاءِ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِمَسْأَلَةِ "عَوْلُ تِسْعَةِ الْغَرَاءِ" لِأَنَّهَا حَدَّثَتْ بَعْدَ الْمُبَاهَلَةِ فَاشْتَهَرَ الْعَوْلُ بِهَا.

ضَابِطُ مَسْأَلَةِ (عَوْلُ تِسْعَةِ الْغَرَاءِ).

هي كل مسألة فيها نِصْفٌ، وَثُلْثَانٍ، وَثُلُثٌ، وَسُدُسٌ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (عَوْلُ تِسْعَةِ الْغَرَاءِ):

وَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ سُدُسٌ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى عَشْرَةٍ وَتُسَمَّى عَوْلَ تِسْعَةِ الْغَرَاءِ^١.

وَمَسْأَلَةُ (عَوْلُ تِسْعَةِ الْغَرَاءِ) هِيَ: زَوْجٌ، وَ أُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ، وَ أُخْتَانِ لِأُمِّ، وَ أُمٌّ.

حَلُّ مَسْأَلَةِ (عَوْلُ تِسْعَةِ الْغَرَاءِ):

أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ (٦)، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ ثَلَاثَةَ (٣)، وَلِلأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةَ (٤)، وَلِلأُخْتَيْنِ لِأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ (٢)، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَتَعُولُ إِلَى عَشْرَةٍ (١٠).

١٠	٦		
٣	٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
٤	٤	أُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ	$\frac{2}{3}$
٢	٢	أُخْتَانِ لِأُمِّ	$\frac{1}{3}$
١	١	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$

٢٦ - الْغَرَاءُ

الْغَرَاءُ أَوْ الْمَرْوَانِيَّةُ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَلَقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِالْغَرَاءِ، لِاشْتِهَارِهَا بَيْنَ عُلَمَاءِ هَذَا الْفَنِّ؛ فَإِنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَرْضَ بِالْعَوْلِ وَأَرَادَ أَخَذَ النِّصْفِ كَامِلًا، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، وَاشْتَهَرَ أَمْرُهَا بَيْنَهُمْ.

وَقِيلَ لُقِّبَتْ بِذَلِكَ: لِأَنَّ الزَّوْجَ كَانَ اسْمُهُ: "أَعْرَ".

وَقِيلَ لُقِّبَتْ بِذَلِكَ: لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ كَانَ اسْمُهَا: "غَرَاءَ".

وَلُقِّبَتْ بِالْمَرْوَانِيَّةِ لَوْفُوعِهَا فِي زَمَنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَقِيلَ: لَوْفُوعِهَا فِي زَمَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ لِوَاحِدٍ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ أَرَادَ أَخَذَ النِّصْفِ بِلَا عَوْلٍ فَأَنْكَرَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ.^١

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْغَرَاءِ):

الْغَرَاءُ هِيَ: زَوْجٌ، وَسِتُّ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، وَأُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، وَأُخْتَانِ لِأُمِّ.

وَقِيلَ هِيَ: زَوْجٌ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ أَيْ لِعَيْرِ أُمِّ، وَأَخَوَانِ لِأُمِّ.

١ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٣/ ٢٧).

حَلُّ الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ مَسْأَلَةِ (الْغَرَاءِ):

وَهِيَ: زَوْجٌ، وَسِتُّ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، وَأُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ، وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ.
أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ (٦) ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ فَرْضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ ثَلَاثَةَ (٣) ، وَلِلأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ
الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةَ (٤) ، وَلِلأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ اثْنَانِ (٢) ، وَتُحْجَبُ الْأُخْتَانِ لِأَبٍ، وَتَعُولُ إِلَى
تِسْعَةٍ (٩).

٩	٦		
٣	٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
٤	٤	أُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ	$\frac{2}{3}$
٢	٢	أُخْتَانِ لِأُمٍّ	$\frac{1}{3}$
-	-	أُخْتَانِ لِأَبٍ	مُحْجُوبَتَانِ

حَلُّ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْغَرَاءِ:

وَهِيَ: زَوْجٌ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ أَيْ لِعَیْرِ أُمٍّ، وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ.
أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةً، وَلِلأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةً، وَلِلأَخَوَيْنِ
الثُّلُثُ سَهْمَانِ.

٩	٦		
٣	٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
٤	٤	أُخْتَانِ لِأَبٍ	$\frac{2}{3}$
٢	٢	أَخَوَانِ لِأُمٍّ	$\frac{1}{3}$

قَالَ الشَّيْخُ / عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

زوج وست أخوات فرقت ***** غراء مروانية تحققت

٢٧- الْغَرْقَى وَالْهُدْمَى

مَسْأَلُهُ (الْغَرْقَى وَالْهُدْمَى) هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

وَالْغَرْقَى جَمْعُ الْغَرِيقِ، وَالْهُدْمَى هُمُ الَّذِينَ هُدِمَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ أَوْ جِدَارٌ وَكَذَلِكَ الْحَرْقَى وَهُمْ الَّذِينَ مَاتُوا فِي حَرِيقٍ أَوْ سَقَطُوا فِي نَارٍ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

أَن يَمُوتَ جَمَاعَةٌ بِالْغَرَقِ، أَوْ الْحَرَقِ، أَوْ الْهُدْمِ، وَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلًا كَمَا إِذَا غَرِقُوا فِي السَّفِينَةِ مَعًا، أَوْ وَقَعُوا فِي النَّارِ دَفْعَةً، أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمْ جِدَارٌ، أَوْ سَقَفُ بَيْتٍ، وَلَمْ يُعْلَمَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِ وَمَنِ الْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمْ مَوْتًا.

حُكْمُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهُدْمَى وَنَحْوَهُمَا:

اعْلَمْ أَنَّ لِلْغَرْقَى وَالْهُدْمَى وَالْحَرْقَى وَنَحْوَهُمْ خَمْسَ حَالَاتٍ:

الأولى : أَن يَعْلَمَ مَوْتُ الْأَوَّلِ فَيَرِثُهُ الْمُتَأَخِّرُ إِجْمَاعًا.

الثانية : أَن يَعْلَمَ مَوْتَهُمَا جَمِيعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؛ فَلَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ إِجْمَاعًا.

الثالثة: أَن لَا يَعْلَمَ تَأَخَّرَ وَلَا تَقَدَّمَ.

الرابعة: أَن يَعْلَمَ ثُمَّ يَنْسَى.

الخامسة: أَن يَجْهَلَ عَيْنَهُ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الأول: أَنَّهُ لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو الرَّبَادِّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ. وَلَمْ يُورَثُوا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَجَعَلُوا مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَأَن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَسْتَقِلُّ وَرَثَتَهُ بِمِيرَاثِهِ دُونَ مَنْ مَاتَ مَعَهُ.

دليل هذا القول: ما روي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: «أَنَّ قَتْلَى الْيَمَامَةِ، وَقَتْلَى صِقَيْنَ وَالْحَرَّةِ، لَمْ يُورَثُوا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَوَرَّثُوا عَصَبَتَهُمُ الْأَحْيَاءُ».^١

وما روي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ تُوفِّيتُ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ، فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، فَلَمْ تَرْتَهُ وَلَمْ يَرْتَهَا».^٢

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا، غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ، أَوْ قُتِلُوا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ وَلَا يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَيَرِثُ الْآخَرُ الْأَوَّلَ، وَيَرِثُ الْآخَرُ عَصَبَتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَلَا يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَلَكِنْ يَرِثُهُمْ عَصَبَتُهُمُ الْأَحْيَاءُ».^٣

وَأَنَّ أَهْلَ صِقَيْنَ، وَأَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا. وَلِأَنَّ شَرْطَ التَّوْرِثِ حَيَاةُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَلَا يَتَبَيَّنُ التَّوْرِثُ مَعَ الشَّكِّ فِي شَرْطِهِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ، فَلَمْ يَرِثْهُ، كَالْحَمَلِ إِذَا وَضَعَتْهُ مَيِّتًا، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّوْرِثِ فَلَا تُثْبِتُهُ بِالشَّكِّ، وَلِأَنَّ تَوْرِثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَطَأٌ يَقِينًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُمَا مَعًا، أَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِهِ، وَتَوْرِثُ السَّابِقِ بِالْمَوْتِ وَالْمَيِّتِ مَعَهُ خَطَأٌ يَقِينًا، مُخَالَفٌ لِلْإِجْمَاعِ، فَكَيْفَ يُعْمَلُ بِهِ، فَإِنْ قِيلَ: فَفِي قَطْعِ التَّوْرِثِ قَطْعُ تَوْرِثِ الْمَسْبُوقِ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ خَطَأٌ أَيْضًا قُلْنَا: هَذَا غَيْرُ مُتَيَقِّنٍ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ مَوْتُهُمَا جَمِيعًا، فَلَا يَكُونُ فِيهِمَا مَسْبُوقٌ.^٤

وهذا المذهب أشار إليه العلامة الرحي رحمة الله فقال:

وَأَنْ يَمُوتَ قَوْمٌ يَهْدِمُ أَوْ غَرِقَ	*****	أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الْجَمِيعَ كَالْحَرَقِ
وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ السَّابِقِ	*****	فَلَا تَوَرَّثَ زَاهِقًا مِنْ زَاهِقِ
وَعَدَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ	*****	فَهَكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الصَّائِبُ

١ - رواه سعيد بن منصور (١/ ١٠٧)

٢ - رواه سعيد بن منصور باب الغرقى والحرقى، حديث: ٢٣٥

٣ - رواه سعيد بن منصور - باب الغرقى والحرقى، حديث: ٢٣٧

٤ - المغني لابن قدامة (٦/ ٣٧٩)

القول الثاني: يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ مَالِهِ دُونَ طَارِفِهِ، وَهُوَ مَا وَرَثَهُ مِنْ مَيِّتٍ مَعَهُ. وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَالشَّعْبِيِّ وَإِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، وَشُرَيْحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَعَطَاءٍ، وَالْحُسَيْنِ، وَحُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ، وَشَرِيكَ، وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَإِسْحَاقَ، وَحُكَيْمٍ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. وهو ظاهر مذهب أحمد.

ودليل هذا القول: ما ورد عن الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ عَامَ عَمَوَاسٍ، فَجَعَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمْوُتُونَ عَنْ آخِرِهِمْ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه. فَكُتِبَ عُمَرُ: أَنْ وَرَثُوا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.^١

وَعَنْ عُبَيْدَةَ، أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُونٍ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.^٢

وما ورد عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَوَرَّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ».^٣

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْغُرَقَى وَالْهَدْمَى):

لهذه المسألة صور كثيرة جدًا لا تنحصر

الصُّورَةُ الْأُولَى:

مات شقيقان، غرقا، وجهل حال موتهما فلا يدرى المتقدم منهما، وترك أحدهما زوجة وبتناً، وترك الثاني منهما ابنتين، وزوجة، وترك عما يقسم مال الأول بين زوجته، وبنته، وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنات أربعة، وللعمة ثلاثة .

ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعمة خمسة ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئاً.

١ - رواه سعيد بن منصور - باب الغرقى والحرقى، حديث: ٢٢٧

٢ - ابن أبي شيبة - كتاب الفرائض، الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض - حديث: ٣٠٧١٢

٣ - رواه الدارقطني - كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، حديث: ٣٥٧٧، وعبد الرزاق في مصنفه - كتاب الفرائض،

باب الغرقى، حديث: ١٨٤٧٠

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْعَرَقَى وَالْهَدْمَى):

الأخ الأول:

٨		
١	زوجة	$\frac{1}{8}$
٤	بنت	$\frac{1}{2}$
٣	عم	الباقى

الأخ الثاني:

٢٤		
٣	زوجة	$\frac{1}{8}$
١٦	بنتان	$\frac{2}{3}$
٥	عم	الباقى

الصُّورَةُ الثَّانِيَّةُ: ١

تُوفِي زَوْجٌ، وَزَوْجَةٌ، وَابْنُهُمَا عَرَقًا، وَخَلَفَ الزَّوْجُ امْرَأَةً أُخْرَى، وَأُمًّا، وَعَمًّا وَخَلَفَتِ الزَّوْجَةُ ابْنًا مِنْ غَيْرِهِ، وَأَبَا.

أَوَّلًا مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ: عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوَّلًا:

عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ الزَّوْجَ مَاتَ أَوَّلًا تَكُونُ مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصَحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، لِزَوْجَتِيهِ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةً، وَلَأُمِّهِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِثَمَانِيَةٍ، وَلِابْنِهِ الْبَاقِي أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ.

وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ سِتَّةٍ، لِأَبِيهَا السُّدُسُ وَلِابْنَتِهَا الْحَيِّ الْبَاقِي تُرَدُّ مَسْأَلَتُهَا إِلَى وَفْقِ سِهَامِهَا بِالثُّلُثِ اثْنَيْنِ.

١ - انظر العذب الفائض (٢/ ١٠١: ١٠٣)، والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية (ص: ٢٤٣: ٢٤٧)

بتصرف.

وَمَسْأَلَةُ الْإِبْنِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدَّةِ السُّدُسِ وَاحِدٌ وَلِلْأَخِ لَأُمِّ السُّدُسِ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي أَرْبَعَةٌ لِعَمِّ الْأَبِ، وَبَيْنَ سَهَامِ الْإِبْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ أَبِيهِ وَمَسْأَلَتِهِ تَوَافُقٌ بِالنِّصْفِ فَتُثَبَّتُ وَفَقِ الْمَسْأَلَةُ ثَلَاثَةٌ وَنَظَرُ بَيْنِهَا وَبَيْنَ وَفَقِ مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ اثْنَيْنِ نَجِدُ بَيْنَهُمَا تَبَايُنًا فَتُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخِرِ النَّاتِجُ سِتَّةٌ نَجْعَلُهَا كِجْزِ السَّهْمِ نَضْرِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مَسْأَلَةَ الزَّوْجِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ يَنْتِجُ مَائَتَانِ وَثَمَانِيَةً وَثَمَانُونَ وَهِيَ الْجَامِعَةُ، وَكُلٌّ مِنْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ أَخَذَهُ مُضْرُوبًا فِي السِتَّةِ، فَلِلْأُمِّ ثَمَانِيَةٌ فِي سَنَةِ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَلِزَوْجَتِهِ الْحَيَّةِ ثَلَاثَةٌ فِي سَنَةِ ثَمَانِيَةٍ عَشَرَ، وَمِثْلُهَا ثَمَانِيَةٌ عَشَرَ لِزَوْجَتِهِ الْمَيِّتَةِ تَقْسَمُ عَلَى مَسْأَلَتِهَا سِتَّةٌ يَنْتِجُ ثَلَاثَةٌ تَكُونُ كِجْزِ السَّهْمِ لَهَا، وَلِأَيِّهَا مِنْ مَسْأَلَتِهَا وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِنِثْلَاثَةٍ، وَلِابْنِهَا الْحَيِّ خَمْسَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِخَمْسَةِ عَشَرَ.

وَلِلْإِبْنِ الْمَيِّتِ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ فِي جِزِّ سَهْمِهَا سِتَّةٌ يَنْتِجُ مَائَتَانِ وَأَرْبَعَةٌ نَقْسَمُهَا عَلَى مَسْأَلَتِهِ سِتَّةٌ يَنْتِجُ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ تَكُونُ كِجْزِ السَّهْمِ لَهَا تَضْرَبُ بِهَا سَهَامُ وَرَثَتِهِ، فَلِلْجَدَّةِ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ بِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَلَهَا بِكُونِهَا أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَيَجْتَمِعُ لَهَا اثْنَانِ وَثَمَانُونَ.

وَلِأَخِيهِ مِنَ الْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَتِهِ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ بِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَلَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ بِكَوْنِهِ ابْنَا خَمْسَةِ عَشَرَ فَيَجْتَمِعُ لَهُ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ.

وَلِعَمِّ الْأَبِ أَرْبَعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ يَنْتِجُ مِائَةً وَسِتَّةً وَثَلَاثُونَ وَهَذِهِ صُورَتُهَا:

٢٨٨	٣٤/٦		٣/٦		٦/٤٨		
—						ت	زَوْجُ
—				ت	٣	زَوْجَةُ	زَوْجَةُ
—		ت			٣٤	ابْنُ	ابْنُ
١٨					٣	زَوْجَةُ	
٨٢	١	جدة			٨	أم	
٣			١	أب			
٤٩	٦	أخ لأم	٥	ابن			
١٣٦	٤	عم لأب					

ثانيًا: على تقدير موت الزَّوْجَةِ أولاً:

على تقدير أن الزَّوْجَةَ ماتت أولاً تكون مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ اثْنِي عَشَرَ وَتَصَحُّ مِنْ أَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ مِنْهَا سِتَّةٌ، ولابنها الميت سبعة ولابنها الحي سبعة ولأبيها أربعة.

ثم نعمل مسألة ثانية لزوجها ليقسم نصيبه عَلَى بَاقِي وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ وَهُمْ زَوْجَتُهُ الْحَيَّةُ وَأُمُّهُ وَعَمُّهُ، وَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ اثْنِي عَشَرَ، لِزَوْجَتِهِ رُبْعَهَا ثَلَاثَةٌ، وَلَأُمِّهِ ثُلُثُهَا أَرْبَعَةٌ، وَالبَاقِي لِعَمِّهِ خَمْسَةٌ، وَمَسْأَلَتُهُ مُوَافَقَةٌ لِسَهَامِهِ بِالسُّدُسِ فَتُنْتَبِثُ سُدُسُ مَسْأَلَتِهِ اثْنَيْنِ.

ثم نعمل مسألة ثالثة للأحياء من ورثة الابن وهم أم أبيه وأخوه من أمه وعم أبيه، وَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ: لِلجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَلِلْأَخِ لَأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَالبَاقِي لِعَمِّ أَبِيهِ أَرْبَعَةٌ، وَبَيْنَ وَبَيْنَ مَسْأَلَتِهِ وَسَهَامِهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مُبَايَنَةٌ فَتُنْتَبِثُ كُلُّ مَسْأَلَتِهِ سِتَّةٌ، ثُمَّ نَنْظُرُ بَيْنَ الْمُثَبَّتَاتِ مِنْ مَسْأَلَتِي الزَّوْجِ وَالابْنِ اللَّذَيْنِ قَدَرْنَا تَأَخَّرَ مَوْقِعُهُمَا فَنَجِدُ أَنَّ الْمُثَبَّتَ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ اثْنَانِ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الابْنِ سِتَّةً فَنَكْتَفِي بِالسِتَّةِ نَضْرِبُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ يَنْتِجُ مِائَةٌ وَأَرْبَعٌ وَأَرْبَعِينَ، وَهِيَ الْجَامِعَةُ لِلْمَسَائِلِ، وَكُلٌّ مِنْ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي سِتَّةٍ، فَلِلزَّوْجِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى سِتَّةٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ نَقْسِمُهَا عَلَى مَسْأَلَتِهِ اثْنِي عَشَرَ يَنْتِجُ ثَلَاثَةً نَضْعُهَا فَوْقَهَا تَكُونُ كَجِزءِ السَّهْمِ لَهَا، فَلَأُمِّهِ مِنْ مَسْأَلَتِهِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةِ جِزءٍ بَاثْنِي عَشَرَ، وَلِعَمِّهِ خَمْسَةٌ فِي ثَلَاثَةِ بِخَمْسَةِ عَشَرَ، وَلِزَوْجَتِهِ الْحَيَّةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةِ بِتِسْعَةٍ، وَلَابْنُهَا الْمَيِّتُ سَبْعَةٌ فِي سِتَّةٍ بَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ سِتَّةٌ يَحْصُلُ سَبْعَةٌ تَوْضَعُ فَوْقَهَا كَجِزءِ السَّهْمِ لَهَا، لِأَخِيهِ مِنْ أُمِّهِ وَاحِدٌ فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ، وَلَهَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى اثْنَا عَشَرَ، فَيَجْتَمِعُ لَهَا مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَلِعَمِّ أَبِيهِ أَرْبَعَةٌ فِي سَبْعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَهُ مِنَ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ خَمْسَةٌ عَشَرَ فَيَجْتَمِعُ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَلِلْأَبِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلِلابْنِ الْحَيِّ سَبْعَةٌ فِي سِتَّةٍ بَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَلَهُ مِنَ مَسْأَلَةِ أَخِيهِ سَبْعَةٌ فَيَجْتَمِعُ لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَهَذِهِ صُورَتُهَا:

١٤٤	٧/٦		٣/١٢		٦/٢٤		
-						ت	زَوْجَةُ
-				ت	٦	زَوْجُ	زَوْجُ
-		ت			٧	ابْنُ	ابْنُ
٤٩	١	أخ لأم			٧	ابْنُ	
٢٤					٤	أب	
٩			٣	زَوْجَةُ			
١٩	١	جدة	٤	أم			
٤٣	٤	عم لأب	٥	عم			

ثالثًا على تقدير موت الابن أولاً:

إذا فرضنا أن الابن هو الذي مات أولاً فورثته هن أبواه فقط أي الزوج والزوجة اللذين ماتا معاً، فمسألته من ثلاثة: للأم الثلث واحد والباقي للأب اثنان.

ثم نعمل مسألة ثانية للأم نقسمها على الأحياء من ورثتها، وهم أبوها وابنها الآخر الحي فمسألتهما من ستة للأب السدس واحد والباقي خمسة للابن، وبين سهامها من مسألة الميت الأول ومسألتهما مباينة فنثبت جميع مسألتهما الستة.

ثم نعمل مسألة ثالثة للأب نقسمها على ورثته الأحياء وهم زوجته الحية وأمه وعمه، ومسألته من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة ولأمه الثلث أربعة والباقي خمسة للعم وبين مسألته وسهامه من مسألة الميت الأول موافقة بالنصف فنثبت وفق مسألته ستة.

ثم ننظر بين المثبتات ستة وستة نجد بينهما مماثلة فنكتفي بأحدهما يكون كجزء السهم للمسألة الأولى تضعه فوقها وتضربها به فيحصل ثمانية عشر وهي الجامعة للأب من المسألة الأولى اثنان في جزء السهم ستة ينتج اثني عشر نقسمها على مسألته اثني عشر يحصل واحد يكون فوقها كجزء السهم لها، لزوجته الحية من مسألته ثلاثة في واحد بثلاثة ولأمه أربعة في واحد بأربعة ولعمه خمسة في واحد بخمسة وللأم من مسألة الميت الأول واحد في جزء

السهم ستة ستة تقسم على مسألتها ستة يحصل واحد يكون كجزء السهم لها يوضع فوقها
فلأبيها واحد في واحد بواحد وللابن خمسة في خمسة بخمسة وهذه صورتها:

١٨	١/١٢		١/٦		٦/٣		
-				ت	١	أم	زَوْجَةُ
-		ت			٢	أب	زَوْجُ
-					-	ت	ابنُ
١			١	أب			
٥			٥	ابن			
٣	٣	زوجة					
٤	٤	أم					
٥	٥	عم					

٢٨ - مَسْأَلَةُ الْقُضَاةِ

مَسْأَلَةُ الْقُضَاةِ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُكَلَّفَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِمَسْأَلَةِ الْقُضَاةِ: لما روي أن مالكا رَحِمَهُ اللهُ قال: سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق، فأخطؤوا فيها.

وقيل: لأنه غلط فيها أربعمئة قاض سوى المتفقهة.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْقُضَاةِ):

مَسْأَلَةُ الْقُضَاةِ هِيَ ابْنُ وَبْنَتٍ مُلْكًا أَبَاهُمَا بِشَرَاءٍ، ثُمَّ عَتَقَ الْأَبُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ، فَصَارَ الْإِبْنُ وَالْبْنَتُ عَصَبَةً لِلْعَتِيقِ بِكُونِهِمَا مَعْتَقِي الْمَعْتَقِ، وَمَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ أَعْتَقَهُ عَنْ ابْنِ وَبْنَتٍ مَنْ أَعْتَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُمَا.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْقُضَاةِ):

الميراث للابن وحده دون أخته؛ لأن الابن عَصَبَةُ الْمُعْتَقِ مِنَ النِّسْبِ، وَالْبْنَتُ مَعْتَقَةُ الْمُعْتَقِ، وَمَعْتَقُ الْمُعْتَقِ مُؤَخَّرٌ عَنْ عَصَبَةِ الْمُعْتَقِ مِنَ النِّسْبِ، بَلْ وَلَوْ كَانَ الْإِبْنُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ وَخَلَفَ ابْنًا، أَوْ ابْنُ ابْنٍ، أَوْ كَانَ لِلْأَبِ ابْنُ عَمٍّ بَعِيدٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْبْنَتِ، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَتْ الْبْنَتُ الْأَبَ وَحْدَهَا لَمَا تَقَدَّمَ مَنْ أَنَّ عَصَبَةَ الْمُعْتَقِ مِنَ النِّسْبِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى مَعْتَقِ الْمُعْتَقِ.

ووجه الغلط عند القضاة أنهم جعلوا الميراث للابن والبنت وإنما هو للابن فقط.

قال العلامة صالح بن حسن رَحِمَهُ اللهُ:¹

وإِثْرُ ذِي عَصُوبَةٍ مِنَ النَّسَبِ ***** مُقَدَّمٌ عَلَى عَصُوبَةِ السَّبَبِ

فَابْنُ وَبْنَتٍ مُلْكًا أَبَاهُمَا ***** وَعَتَقَ الْأَبُ بِهِ عَلَيْهِمَا

١ - عمدة كل فارض (١ / ٨١).

ثم اشترى عبداً و قد اعتقه ***** و مات بعد موتٍ من اعتقه
 عن ابنٍ من اعتقه و بنته ***** فإرثُهُ لِابْنِ دُونَ أَخْتِهِ
 وَقد غَلَطَ فِيهَا مِنَ الْقُضَاةِ ***** تَأْءُ كَمَا قَدْ جَاءَ عَنْ ثِقَاتٍ

وقوله رَحِمَهُ اللهُ:

وَقد غَلَطَ فِيهَا مِنَ الْقُضَاةِ ***** تَأْءُ.....

إشارة إلى عدد من غلط فيها من القضاة، وهم أربعمئة فإن التاء في حساب الجُمَّل بأربعمئة.

وقال السبكي رَحِمَهُ اللهُ:

إذا ما اشترت بنت وابن أباهما ***** وصار له بعد العتاق مولي
 وأعتقهم ثم المنية عجلت ***** عليه وماتوا بعده بليالي
 وقد خلفوا مالا فما حكم ما لهم ***** هل الابن يحويه وليس ييالي
 أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة ***** وهذا من المذكور جل سؤالي

وأجاب بقوله:

للابن جميع المال إذا هو عاصب ***** وليس لفرض البنت إرث مولي
 وإعتاقها تدلي به بعد عاصب ***** لذا حجت فافهم حديث سؤالي
 وقد غلطت فيها طوائف أربع ***** مئين قضاة ما وعوه بيالي

حَلُّ مَسْأَلَةِ (الْقُضَاةِ):

الميراث للابن وحده دون أخته؛ لأن الابن عصبة المَعْتَق من النسب، والبنت معتقة المَعْتَق ، ومعتق المَعْتَق مؤخر عن عصبة المَعْتَق من النسب.

١		
١	ابن معتق المعتق	ع
--	بنت معتقة المعتق	تسقط

٢٩ - الْمَالِكِيَّةُ

الْمَالِكِيَّةُ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَقَبَّاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِذَلِكَ: نِسْبَةً إِلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ أَفْتَى فِيهَا مُحَالَفاً لَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ، وَالْجَدَ الْبَاقِي، وَأَسْقَطَ الْإِخْوَةَ.

وَلِأَنَّ مَالِكًا لَمْ يُخَالِفْ زَيْدًا إِلَّا فِيهَا؛ لِأَنَّ زَيْدًا قَالَ فِيهَا لِلْأَخِ لِأَبِ السُّدُسِ؛ وَمَالِكٌ يُسْقِطُهُ^١.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْمَالِكِيَّةِ):

الْمَالِكِيَّةُ وَهِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ، وَأَخٌ لِأَبٍ، وَجَدٌّ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْمَالِكِيَّةِ):

أَوَّلًا: حُلُّ مَسْأَلَةِ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه.

وَأَصْلُهَا سِتَّةٌ، وَمِنْهَا تَصِحُّ، لِلزَّوْجِ النَّصْفَ فَرَضًا لِعَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ ثَلَاثَةً، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ فَرَضًا لَوْجُودِ جَمْعٍ مِنَ الْأَخْوَةِ وَاحِدًا، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ وَاحِدًا، وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ الْبَاقِي وَاحِدًا. وَيُسْقِطُ الْأَخُوَّةَ لِأَمِّ اتِّفَاقًا، لِأَنَّهُمْ مُحْجُوبُونَ بِالْجَدِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَابِلَةِ.

٦		
٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$
١	جَدٌ	$\frac{1}{6}$
١	أَخٌ لِأَبٍ	الْبَاقِي
-	إِخْوَةُ لَأُمٍّ	يُسْقَطُ

١ - أنظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١١ / ٩٩)، وانظر كذلك منح الجليل شرح مختصر خليل (٢١ /

٢١٢)، وانظر شرح الفصول المهمة في موارث الأمة (٣ / ٢٣٧)

ثَانِيًا: حُلُّ مَسْأَلَةِ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.

أَصْلُهَا سِتَّةٌ أَيْضًا، وَمِنْهَا تَصِحُّ، لِلزَّوْجِ النَّصْفَ فَرَضًا ثَلَاثَةً، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ فَرَضًا وَاحِدًا، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثَ اثْنَانِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُولُ لَهُ لَوْ كُنْتُ دُونِي لَمْ تَرِثْ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ الْبَاقِيَّ يَأْخُذُهُ أَوْلَادُ الْأُمِّ، وَأَنَا أَحْجُبُ كُلَّ مَنْ يَرِثُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَيَأْخُذُ الْجَدُّ الثُّلُثَ كَامِلًا^١.

٦		
٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$
٢	جد	الباقي
-	أخ لأب	يسقط
-	إخوة لأم	يسقط

يَقُولُ التِّلْمِيسَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَالِكِيَّةِ:

فَمَالِكٌ خَالَفَ فِيهَا زَيْدًا	*****	فَإِنْ تَكُنْ تُدْخِلُ فِيهَا الْجَدَّ
بِسُدُسِ الْمَالِ تَقْهَمُ وَعَرِفَ	*****	فَالْجَدُّ فِي مَذْهَبِ زَيْدٍ يَكْتَفِي
دُونَ بَنِي الْأُمِّ بِأَلَا شِقَاقِ	*****	وَلِلْأَشِقْمَاءِ جَمِيعُ الْبَاقِي
سِهَامُهُمْ جَمِيعَهَا لَا بُدَّ	*****	وَمَالِكٌ يُورِثُ فِيهَا الْجَدَّ
لَوْ كُنْتُمْ دُونِي وَرِثْتُمْ حَقًّا	*****	لَأَنَّهُ يَقُولُ لِلْأَشِقْمَاءِ
كُلَّ بَنِي الْأُمِّ فَكُلُّ حَائِبٍ	*****	بِأَمْرِكُمْ وَإِنِّي لِحَاجِبٍ

١ - انظر حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٧/ ٣٥٤)، وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ٦٤٠).

فَإِنْ يَكُنْ مَكَانَهُمْ إِخْوَةُ أَبْ *****	فَفِيَّ الَّتِي لَهَا لِمَالِكٍ نَسَبٌ
فَمَا هُمْ لِمَا بَقِيَ سَبِيلُ *****	فِيهَا لِأَنَّ جَدَّهُمْ يَقُولُ
لَوْ كُنْتُمْ دُونِي إِذَنْ لَمْ تَرْتُوا *****	فَيُحَرِّزُ الْبَاقِي وَهُوَ الثُّلُثُ
وَرَأَيْ زَيْدٍ رَأَيْهُ هُنَالِكَ *****	بِلا خِلَافٍ عَنْهُ فَأَعْلَمَ ذَلِكَ

الراجح:

الراجح في مسألة المَالِكِيَّةِ هُوَ مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه؛ لأن الجد لا يستحق شيئاً من الميراث إلا شاركوه فيه، وأيضاً فإن من حجة الجد أنه لو لم يكن موجوداً لما ورث الأخوة الأشقاء أو لأب، ويُردُّ على ذلك بأن بنت الابن ترث مع ابن الابن مع وجود بنتين أو أكثر، ولا يلزم أن لا ترث بنت الابن مع وجود ابن الابن؛ لأنها لا ترث لو لم يكن موجوداً.

قال ابن يونس: الصواب أن يكون السدس الباقي في المالكية، وشبهها للأشقاء أو للذين للأب، وحجتهم أن يقولوا: أنت لا تستحق شيئاً من الميراث إلا شاركناك فيه؛ فلا تحاسبنا بأنك لو لم تكن، لأنك كائن بعد، ولو لزم ما قاله الجد للزم في ابنتين، وبنت ابن، وابن ابن، أن لا ترث بنت الابن مع ابن الابن شيئاً، ويحتج بمثل احتجاج الجد اهـ^١.

تنبيه: لَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ لِأَبٍ، شَقِيقٌ لَكَانَتْ شِبْهُ الْمَالِكِيَّةِ.

٣٠ - الْمَأْمُونِيَّةُ

الْمَأْمُونِيَّةُ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِالْمَأْمُونِيَّةِ: لِأَنَّ الْمَأْمُونَ سَأَلَ عَنْهَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْقَضَاءَ، فَقَالَ لَهُ فِي الْجَوَابِ: الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى، فَعَلِمَ أَنَّهُ عَرَفَهَا، فَقَالَ لَهُ: كَمْ سَنُكَ؟ فَقَطِنَ يَحْيَى أَنَّهُ اسْتَصْعَرَهُ، فَقَالَ: سِنٌ مُعَاذَ لَمَّا وَلَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمَنَ، وَسِنٌ عَنَابِ بْنِ أَسِيدٍ لَمَّا وَلَّاهُ مَكَّةَ، فَاسْتَحْسَنَ جَوَابَهُ، وَلَوْلَا الْقَضَاءُ^١.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْمَأْمُونِيَّةِ:

الْمَأْمُونِيَّةُ هِيَ: أَبَوَانِ، وَبَنَتَانِ، مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا عَمَّنْ فِيهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْمَأْمُونِيَّةِ:

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْمَأْمُونِيَّةِ يَخْتَلِفُ بِكَوْنِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى؛ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ: لِلْبَنَتَيْنِ الثُّلَثَانِ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، فَإِذَا مَاتَتْ إِحْدَى الْبَنَتَيْنِ فَقَدْ حُلِّفَتْ: أُخْتًا، وَجَدًّا صَحِيحًا أَبَا أَبِي، وَجَدَّةً صَحِيحَةً أُمَّ أَبِي، فَالسُّدُسُ لِلْجَدَّةِ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَقَالَ زَيْدٌ: لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا.

وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ أُنْثَى، فَقَدْ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ أُخْتٍ، وَجَدَّةً صَحِيحَةً أُمُّ أُمٍّ، وَجَدٍّ فَاسِدٍ أَبِي أُمٍّ، فَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمَا، وَسَقَطَ الْجَدُّ الْفَاسِدُ بِالْإِجْمَاعِ.

١ - المبدع في شرح المقنع (٥ / ٣٦١)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (٣ / ٢٧)، وانظر الاختيار لتعليل

المختار (٥ / ١٢٩)، وانظر الفروع وتصحيح الفروع (٨ / ٢٧)

حَلُّ مَسْأَلَةِ الْمَأْمُونِيَّةِ الْأُولَى: عَلَى اعْتِبَارِ كَوْنِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ذَكَرًا، (عَلَى مَذْهَبِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ):

إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى رَجُلًا؛ فَالْأَبُ فِي الْأُولَى جَدُّ أَبُو أَبٍ فِيرِثُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا تَرِثُ الْأَخْتُ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا، فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْجَدَّةِ السُّدُسِ، وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ.

٦		٦		
		١	أَبٌ	$\frac{1}{6}$
		١	أُمُّ	$\frac{1}{6}$
		٢	بِنْتُ	$\frac{2}{3}$
	ت	٢	بِنْتُ	
١	جدة	$\frac{1}{6}$		
٥	جد	الباقى		
-	أخت	سَقَطَتِ		

الْمَأْمُونِيَّةُ الْأُولَى: عَلَى اعْتِبَارِ كَوْنِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ذَكَرًا (عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ):

إذا كان الميت في المسألة الأولى رجلاً؛ فالأب في الأولى جد أبو أب فيرث في المسألة الثانية وتصح المسألتان من أربعة وخمسين، لأن البنت ماتت عمن في المسألة فقط؛ والمسألة الأولى من ستة، لكل من الأبوين سهم، ولكل من البنيتين سهمان، والثانية من ثمانية عشر لوجود السدس والثلاثين فيكون للجدة السدس ثلاثة، وللجد عشرة، وللأخت خمسة، وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على الثمانية عشر لكن توافقها بالنصف فنردها لتسعة ونضربها في ستة تبلغ أربعة وخمسين، للأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة، يجتمع لها اثنا عشر، وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة، يجتمع له تسعة عشر، وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بثمانية عشر، ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة، ومجموعها ثلاثة وعشرون، ومجموع سهام الكل أربعة وخمسون.

٥٤	١٨		٦		
			١	أُمُّ	$\frac{1}{6}$
			١	أَبُّ	$\frac{1}{6}$
			٢	بِنْتُ	$\frac{2}{3}$
		ت	٢	بِنْتُ	
١٢	٣	جدة	$\frac{1}{6}$		
١٩	١٠	جد			
٢٣	٥	أخت			

الْمَأْمُونِيَّةُ الثَّانِيَّةُ: عَلَى اعْتِبَارِ كَوْنِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَنْثَى وَالْأَخْتِ الْبَاقِيَةِ أَخْتِ شَقِيْقَةٍ:

وإذا كانت الأخت الباقية شقيقة فتصح المسألتان من اثني عشر لأن الأولى من ستة كما علمت والثانية من ستة وتصير بالرد من أربعة: للجدّة واحد، وللشقيقة ثلاثة، وسهام الميتة اثنان، لا تنقسم على الأربعة، لكن توافقها بالنصف، ففرد الأربعة لاثنين ونضربها في ستة باثني عشر ثم نقسمها، فيكون للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين، ولا شيء له من الثانية، وللبنات من الأولى اثنان في اثنين بأربعة، ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة، يجتمع لها سبعة، وللأم من الأولى واحد في اثنين باثنين، ومن الثانية واحد في واحد فلها ثلاثة، ومجموع السهام اثنا عشر.

			٦		٦	٤	١٢
$\frac{1}{6}$	أَبٌ	١					
$\frac{1}{6}$	أُمُّ	١					
$\frac{1}{2}$	بِنْتُ	٢					
	بِنْتُ	٢	ت				
		لا يرث	جَدُّ أَبُو أُمِّ	-	-	٢	
		$\frac{1}{6}$	جَدَّةٌ	١	١	٣	
		$\frac{1}{2}$	أَخْت	٣	٣	٧	

المأمونية الثانية: على اعتبار كون الميِّت الأول أنثى والأخت الباقية أخت لأم:

وإذا كانت الأخت الباقية لأم فتصح المسألتان من اثني عشر لأن الأولى من ستة كما علمت والثانية من ستة وتصير بالرد من اثنين: للجددة واحد، وللأخت لأم واحد، وسهام الميتة من الأولى اثنان فتصح المسألتان من الستة للأب واحد وللبنات ثلاثة وللجددة اثنان.^١

٦	٢	٦		٦		
				١	أَبٌ	$\frac{1}{6}$
				١	أُمُّ	$\frac{1}{6}$
				٢	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$
			ت	٢	بِنْتُ	
١	-	-	جَدُّ أَبُو أُم	لا يرث		
٢	١	١	جَدَّةٌ	$\frac{1}{6}$		
٣	١	٣	أخت لأم	$\frac{1}{6}$		

١- انظر مطالب أولي النهى (٤/ ٦٠١)، والمبدع (٦/ ١٦٤).

٣١- الْمُبَاهَلَةُ

الْمُبَاهَلَةُ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَلَقَّاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِالْمُبَاهَلَةِ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لِرَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ رَاكِبٌ: انْزِلْ حَتَّى نَتَبَاهَلَ، أَيْ: نَتَلَاَعَنَّ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمَالِ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا أَبَدًا، هَذَا النِّصْفَانِ ذَهَبًا بِالْمَالِ، فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟

والمباهلة: الملاعنة، مفاعلة من البهلة وهي اللعنة وهي أن يجتمع المختلفان فيقولان: بهلة الله (أي لعنة) الله على المبطل منا.^١

وذلك إشارة إلى آية المباهلة في سورة آل عمران وهي قول الله تعالى: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}.^٢

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَوِدِدْتُ أَيْ وَهَوْلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ، نَجْتَمِعُ فَنَضْعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ، ثُمَّ نَبْتَهِلُ، فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ».^٣

وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَزُقَيْرُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ: تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يُخْصِ فِي مَالٍ نِصْفًا وَثُلُثًا إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُقَيْرٌ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَمْ؟ قَالَ: لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَيْكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَلَا أَيْكُمْ أَخَّرَ قَالَ وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا

١ - شرح الفصول المهمة في موارِيث الأمة (١/ ٣٨١)

٢ - سورة آل عمران: الآية/ ٦١

٣ - رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه - كتاب الفرائض، حديث: ١٨٣٤٣

عَالَتْ فَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: وَأَيُّهُمْ قَدَّمَ وَأَيُّهُمْ أَخَّرَ؟ فَقَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ فِتْلِكَ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ فَإِنْ زَالَ فَإِلَى الرُّبْعِ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَالْمَرْأَةُ هَا الرُّبْعُ فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمَنِ لَا تَنْقُصُ مِنْهُ وَالْأَخَوَاتُ هُنَّ الثَّلَاثُ وَالْوَحِيدَةُ هَا النِّصْفُ فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ كَانَ هُنَّ مَا بَقِيَ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللَّهُ فَلَوْ أُعْطِيَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ فَرِيضَتَهُ كَامِلَةً ثُمَّ قَسَمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ بِالْحِصَصِ مَا عَالَتْ فَرِيضَةً. فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: هِبْتُهُ وَاللَّهِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ لِي الرَّهْرِيُّ: وَابْنُ اللَّهِ لَوْلَا أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِمَامٌ هَدَى كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.^١

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ» فَقِيلَ لَهُ: وَأَيُّهَا قَدَّمَ اللَّهُ وَأَيُّهَا أَخَّرَ؟ فَقَالَ: «كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرِيضَتِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فِتْلِكَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ، وَالَّذِي أَخَّرَ كَالْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَخَّرَ بُدِئَ مَنْ قَدَّمَ فَأُعْطِيَ حَقُّهُ كَامِلًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ».^٢

اختلف الفقهاء في العول على مذهبين:

الأول: القول بالعول، والعمل به، وهو قول جميع الصحابة عدا ابن عباس بل انعقد عليه الإجماع قبل مخالفة ابن عباس وهو مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء.

الثاني: إنكار وقوعه، وعدم العمل به، وهو قول عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد الباقر، ومحمد بن الحنفية، ومذهب أهل الظاهر.

١ - رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الفرائض - جماع أبواب الجد، باب العول في الفرائض، حديث: ١١٦٥٨

٢ - رواه الحاكم في المستدرک (٤ / ٣٧٨)

وقال ابنُ العَرَبِيِّ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.^١

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «الْفَرَائِضُ لَا تُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَهْلِهِمْ».^٢

والحجة له أنه إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بها يقدم ما كان أقوى كالتجهيز، والدين، والوصية، والميراث.

فإذا ضاقت التركة عن الفروض يقدم الأقوى، ولا شك أن من ينقل من فرض إلى فرض آخر غير مقدر، لأنه صاحب فرض من وجه، وعصبة من وجه آخر، فإدخال النقص أو الحرمان عليه أولى، لأن ذوي الفروض مقدمون على العصبات.

دليل الجمهور:

١- أن الله تعالى قال في الأزواج: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}.^٣

وقال في البنات: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}.^٤

وقال تعالى: {إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}.^٥

فلما كان الزوج لا يمت في الظاهر إلا بمثل ما تمت به الابنة والأخت وجب أن يتساويا في النقص وأن لا يرجع عليها بشيء يقتضي إكمال فرضه، وانفرادها في النقص، ولأنه من أهل الفرائض، فدخلهم النقص بالعلول كالبنات والأخوات، ولأن ضيق المال عما يستحق فيه يقتضي نقص أهل الاستحقاق بقدر حقوقهم كأصحاب الديون والوصايا إذا ضاقت المال.

٢- قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: "الْحِفْوُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا"، وَكَانَ الْأَمْرُ لِجَمِيعِهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَاِمْتَنَعَ أَنْ يَخْتَصَّ بَعْضُهُمْ بِالنَّقْصِ دُونَ بَعْضٍ.

١ - منح الجليل شرح مختصر خليل (٩ / ٦٤٤)

٢ - مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الفرائض ، حديث رقم: ١٩٠٣٣

٣ - سورة النساء: الآية/ ١٢

٤ - سورة النساء: الآية/ ١١

٥ - سورة النساء: الآية/ ١٧٦

وَلَا تَنَّهُ لَمَّا كَانَ قُصُورُ التَّرَكَةِ عَنِ الدَّيْنِ وَضِيقُ الثُّلُثِ عَنِ الْوَصِيَّةِ تُوجِبُ تَوْزِيعَ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ
وَإِدْخَالَ النَّقْصِ عَلَى الْجَمِيعِ بِالْقِسْطِ وَلَا يُحْصَى بِهِ الْبَعْضُ مَعَ تَسَاوِي الْكُلِّ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ
فَرَضُ التَّرَكَةِ بِمِثَابَةِ فِي إِدْخَالِ النَّقْصِ عَلَى جَمِيعِهَا بِالْحِصَصِ، وَلَئِنْ لَوْ جَازَ نَقْصُ بَعْضِهِمْ
تَوْفِيرًا عَلَى الْبَاقِينَ لَكَانَ نَقْصُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ لِإِدْلَائِهِمَا بِسَبَبِ أُولَى مِنْ نَقْصِ الْبَنَاتِ
وَالْأَخَوَاتِ مَعَ إِدْلَائِهِمَا بِنَسَبٍ، وَلَئِنْ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالْأُمُّ إِنْ أُعْطُوا مَعَ كَثْرَةِ الْقُرُوضِ وَضِيقِ
التَّرَكَةِ أَعْلَى الْقَرَضَيْنِ كَمَلًا، وَإِدْخَالُ النَّقْصِ عَلَى غَيْرِهِمْ ظَلَمٌ لِمَنْ شَارَكَهُمْ وَجَعَلُوا أَعْلَى فِي
الْحَالَةِ الْأَدْنَى، وَإِنْ أُعْطُوا أَقَلَّ الْقَرَضَيْنِ فَقَدْ حُجِبُوا بِغَيْرٍ مَنْ حَجَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، وَكَأَنَّ
الْأُمْرَيْنِ فَاسِدًا، وَإِذَا فَسَدَ الْأَمْرَانِ وَجَبَ الْعَوْلُ.^١

٣- أنها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب، ضاقت التركة عن جميعها فقسمت التركة
على قدرها كالديون.

١ - الحاوي في فقه الشافعي (٨ / ١٣٠)

صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْمُبَاهَلَةِ:

الْمُبَاهَلَةُ هِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَأُخْتُ لِعَيْرِ أُمٍّ، فَلِكُلِّ مِنَ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ. وَالْقَائِلُ بِالْعَوْلِ وَجَهَهُ بِأَنْ كُلًّا مِنْهُمْ يَأْخُذُ تَمَامَ فَرَضِهِ إِذَا انْفَرَدَ فَإِذَا ضَاقَ اقْتَسَمُوا بِقَدْرِ الْحُقُوقِ كَأَرْبَابِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا، وَبِإِطْلَاقِ الْآيَاتِ فَإِنَّهَا تَقْضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِزْدِحَامِ وَغَيْرِهِ، وَتَخْصِيصُ بَعْضِهِمْ بِالنَّقْصِ تَحْكُمُ.

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسٍ وَمَا كُنْتُ أَلْقَى رَجُلًا فِي الْعَرَبِ يَحِيكُ فِي صَدْرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ قَالَ: فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضُ؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ، قَالَ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ وَأَيُّهَا الَّتِي قَدَّمَهَا اللَّهُ وَأَيُّهَا الَّتِي أَحْرَ؟ فَقَالَ كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ تَزَلْ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ هِيَ الَّتِي قَدَّمَهَا اللَّهُ، وَكُلُّ فَرِيضَتَيْنِ عَالَتْ عَنْ فَرِيضَتِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فِيهَا الَّتِي أَحْرَ، فَأَمَّا الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ فَالزَّوْجُ فَلَهُ النِّصْفُ، فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَنْ يُزِيلُهُ فَلَهُ الرُّبْعُ لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبْعُ، فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَ لَهَا الثُّمْنُ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْءٌ، وَالْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ، فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَ لَهَا السُّدُسُ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْءٌ، فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ، وَالَّتِي أَحْرَ فَرِيضَةُ الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ، فَإِذَا أَرَاكَ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا مَا يَبْقَى، فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَمَا أَحْرَهُ بُدِيَ بِمَا قَدَّمَهُ اللَّهُ وَلَمْ تَعْلَ فَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ الْبَصْرِيُّ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ؟ قَالَ: هِبْتُهُ، وَكَانَ امْرَأً وَرِعًا.

فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّهُ تَقَدَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَامٌ عَدْلٌ فَأَمَضَى أَمْرًا فَمَضَى وَكَانَ امْرَأً وَرِعًا لَمَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. فَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِسْقَاطِ الْعَوْلِ وَاجْتِجَاحِهِ فِيهِ فَلَمْ يَتَابِعْهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

وَمِنْ الْفُقَهَاءِ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ دَلِيلُ ذَلِكَ مَعَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الْاجْتِجَاحِ أَنَّهُ لَيْسَ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ بِأَقْوَى مِنَ الْبَنِينَ وَالْإِخْوَةِ، فَلَمَّا أَخَذَ الْبَنُونَ وَالْإِخْوَةُ مَا بَقِيَ بَعْدَ دَوِي الْقُرُوضِ، وَإِنْ قِيلَ كَانَ أَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهُ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْعَوْلِ وَإِدْخَالِ النَّقْصِ عَلَى الْجَمَاعَةِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ
الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، وَكَانَ الْأَمْرُ لِجَمِيعِهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَاِمْتَنَعَ أَنْ يَخْتَصَّ بَعْضُهُمْ بِالنَّقْصِ
دُونَ بَعْضٍ، وَلَئِنَّهُ لَمَّا كَانَ قُصُورُ التَّرَكَةِ عَنِ الدِّينِ وَضِيقُ الثُّلُثِ عَنِ الْوَصِيَّةِ تَوَجَّبَ تَوَزِيعُ
ذَلِكَ بِالْحِصَصِ.^١

وَرَوَى عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَتَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا
لَمْ يُخَصِّ فِي مَالٍ قِسْمَهُ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا، فَبِهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبْنَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ
الثُّلُثِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنَّ هَذَا لَا يُغْنِي عَنْكَ وَلَا عَيِّي شَيْئًا لَوْ
مِثُّ أَوْ مِثَّ قُسِّمَ مِيرَاثُنَا عَلَى مَا قَالَهُ الْيَوْمَ مِنْ خِلَافِ رَأْيِكَ، قَالَ فَقَالَ إِنْ شَاءُوا فَلْنَدْعُ
أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَهُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَهُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى
الْكَاذِبِينَ، مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا.^٢

حَلُّ مَسْأَلَةِ الْمُبَاهَلَةِ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ:

المسألة من ستة للزوج النِّصْفُ ثلاثة فرضاً لعدم وجود فرع وارث، وللأم الثلث اثنان فرضاً ؛
لعدم وجود فرع وارث، ولعدم وجود جمع من الأخوة والأخوات، وللأخت النصف ثلاثة
فرضاً؛ لعدم المعصب ، وعدم المماثل، وتعود إلى ثمانية.

٨	٦		
٣	٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
٢	٢	أُمُّ	$\frac{1}{3}$
٣	٣	أُخْتُ لِعَيْرِ أُمِّ	$\frac{1}{2}$

١ - الحاوي الكبير في فقه الشافعي للماوردي (٨ / ٣٦٩).

٢ - الحاوي الكبير في فقه الشافعي للماوردي (٨ / ١٢٩).

حَلُّ مَسْأَلَةِ الْمُبَاهَلَةِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

المسألة من ستة للزَّوْجِ النِّصْفُ ثلاثة فرضاً لعدم وجود فرع وارث، وللأُمِ الثلث اثنان فرضاً ؛ لعدم وجود فرع وارث، ولعدم وجود جمع من الأخوة والأخوات، وللأخت الباقي لأنه لا يرى العول.

٦		
٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
٢	أُمُّ	$\frac{1}{3}$
١	أُخْتُ لِغَيْرِ أُمِّ	الباقي

٣٢- مُخْتَصَرَةُ زَيْدٍ

مُخْتَصَرَةُ زَيْدٍ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ مُخْتَصَرَةُ زَيْدٍ بِذَلِكَ: لِأَنَّهَا تَصَحُّ مِنْ مِائَةِ وَثَمَانِيَةِ بَاعْتِبَارِ الْمَقَاسِمَةِ، وَتَصَحُّ بِالِاخْتِصَارِ مِنْ أَرْبَعَةِ وَخَمْسِينَ، وَنَسَبَتْ لَزَيْدٍ لِأَنَّهُ يُوْرَثُ الْإِخْوَةَ مَعَ الْجَدِّ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ مُخْتَصَرَةِ زَيْدٍ:

وَمُخْتَصَرَةُ زَيْدٍ هِيَ: أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتُ شَقِيقَةٍ، وَأَخٌّ وَأُخْتُ لِأَبٍ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ مُخْتَصَرَةِ زَيْدٍ:

حُلُّ الْمَسْأَلَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَقَاسِمَةِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخْوَةِ:

أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ (١)، وَالبَاقِي خَمْسَةٌ (٥) بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ، وَبَيْنَ عِدَدِ رُؤُوسِهِمْ سِتَّةٌ (٦) وَالسَّهَامُ (٥) تَبَايُنٌ، فَتَضْرِبُ عِدَدَ الرُّؤُوسِ (٦) سِتَّةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةً (٦)؛ تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ: وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ فِي وَاحِدٍ وَهُوَ سَهْمُ الْأُمِّ $٦ = ١ \times ٦$

وَلِلْجَدِّ عَشْرَةٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَقَاسِمَةِ، يَبْقَى عِشْرُونَ لِلشَّقِيقَةِ نِصْفَ الْمَالِ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ، وَيَبْقَى اثْنَانِ عَلَى الْأَخِّ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ، وَبَيْنَ عِدَدِ رُؤُوسِهِمْ ثَلَاثَةٌ (٣) وَسَهَامُهُمْ اثْنَيْنِ (٢) تَبَايُنٌ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ؛ تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ (٣) $\times$ (٣٦) = (١٠٨)

لِلْأُمِّ سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ (٦) $\times$ (٣) = (١٨)

وَلِلْجَدِّ عَشْرَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثِينَ، (١٠) $\times$ (٣) = (٣٠)

وَلِلشَّقِيقَةِ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةِ وَخَمْسِينَ (١٨) $\times$ (٣) = (٥٤)

وَلِلْأَخِّ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ (٢) $\times$ (٣) = (٦)

لِلْأَخِّ أَرْبَعَةٌ (٤) وَلِلْأُخْتِ اثْنَانِ (٢)

ثُمَّ نَنْظُرُ فَنَجِدُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَابِلَةٌ لِلِاخْتِصَارِ لِأَنَّ بَيْنَ الْأَنْصِبَاءِ وَمَصْحِ الْمَسْأَلَةِ تَوَافُقًا بِالنِّصْفِ، فَنَقْسِمُ مَصْحَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى اثْنَيْنِ يَسَاوِي أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ، وَنَقْسِمُ نَصِيبَ الْجَدِّ عَلَى اثْنَيْنِ

يساوي خمسة عشر، ونقسم نصيب الشقيقة على اثنين يساوي سبعة وعشرين، ونقسم نصيب الأخ لأب على اثنين يساوي اثنين، ونقسم نصيب الأخت لأب على اثنين يساوي واحد.

أَصْلُهَا سِتَّةٌ، وَنَصِيحٌ مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ، وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ.

٥٤	١٠٨	٣٦	٦		
٩	١٨	٦	١	أُمُّ	$\frac{1}{6}$
١٥	٣٠	١٠	٥	جَدُّ	المقاسمة
٢٧	٥٤	١٨		أُخْتُ شَقِيقَةٍ	$\frac{1}{2}$
٢	٤	٢		أَخٌ لِأَبٍ	
١	٢			أُخْتُ لِأَبٍ	

حُلُّ مَسْأَلَةٍ مُحْتَصَرَةٍ زِيدَ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّ الْجَدَّ لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي:

وَإِذَا اعْتَبَرْنَا أَنَّ الْجَدَّ لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي يَكُونُ أَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةٌ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ تِسْعَةٌ، وَلِلْوَلَدَيْنِ الْأَبِ الْبَاقِي سَهْمٌ، وَلَا يَنْقَسِمُ السَّهْمُ عَلَى وَلَدَيْنِ الْأَبِ، الْأَخِ، وَالْأُخْتِ؛ فَنَضْرِبُ عَدَدَ الرُّؤُوسِ ثَلَاثَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ.

٥٤	١٨		
٩	٣	أُمُّ	$\frac{1}{6}$
١٥	٥	جَدُّ	$\frac{1}{3}$ الباقي
٢٧	٩	أُخْتُ شَقِيقَةٍ	$\frac{1}{2}$
٢	١	أَخٌ لِأَبٍ	
١		أُخْتُ لِأَبٍ	

تنبيه: لا يختلف نصيب الجد والأخوة في حالة المقاسمة عنه في حال أخذ الجد ثلث الباقي، وإنما يظهر ذلك في طريقة حل هذه المسألة.

لغز في مختصرة زيد:

ماذا تقول وأنت المرء نعرفه مُقَدَّمٌ مِنْ ذَوِي الْأَفْهَامِ إِنْ ذُكِرُوا
فَقَّهٌ وَعِلْمٌ وَآدَابٌ وَمَعْرِفَةٌ وشاعرٌ مُفْلِقٌ فِي الْقَوْمِ إِنْ شَعِرُوا
فِي مَرْأَةٍ قَصَدَتْ قَوْمًا قَدْ اجْتَمَعُوا لِقَسَمِ مِيرَاثٍ مَيَّتَ ضَمَّهُ الْحَقَرُ
قَالَتْ لَهُمْ إِنِّي حُبْلَى وَمَثْقَلَةٌ والوضعُ مِنِّي قَرِيبُ الْأَمْرِ فَاَنْتَظِرُوا
فَإِنْ وَضَعْتُ ابْنَةً لَمْ تُعْطَ حَزَلَةٌ مِنْ إِرْثِكُمْ وَكَذَا إِنْ جَاءَنِي ذَكْرُ
وَإِنْ وَلَدْتُ ابْنَةً وَابْنًا مَعًا ظَفِرُوا ۖ نِصْفِ تُسْعٍ وَفِيمَا قُلْتُ مُعْتَبَرُ
بَيْنَ لَنَا كَيْفَ هَذَا إِنَّهُ غَلِقَ والقول فيه شَدِيدٌ ضَيِّقٌ عَسِرُ
وَأَنْتَ مِفَاتِحُهُ فَافْتَحْهُ تَلَقَّ بِهِ أَجْرًا جَزِيلًا وَشُكْرًا لَيْسَ يُحْتَقَرُ
قَرِينُهُ الْمَرْءُ فِي الدَّارَيْنِ مَعْرِفَةٌ فَيَا لَهُ شَرَفٌ بَادُو مُفْتَحَرُ

والجواب:

هذا امرؤ مات عن أم وعرس أب حُبْلَى وَجَدُ ضَعِيفٌ مَسَّهُ الْكِبَرُ
وَتَمَّ أُخْتُ لَهُ لَمْ تَرْقَ عَبْرَتُهَا مِنْ أُمِّهِ وَأَيُّهُ دَمْعُهَا دُرُّ
فَإِنْ أَتَتْ هَذِهِ الْحُبْلَى بِجَارِيَةٍ فالسُدُسُ لِأُمِّ فَرَضٌ لَيْسَ يُحْتَقَرُ

وَنَصَفُ مَا قَدْ بَقِيَ لِلْجَدِّ يَأْخُذُهُ وَنَصَفُ ذَلِكَ فَرَضُ الْأُخْتِ يُعْتَبَرُ
لَكِنْ تَقْوِزُ بِهِ تِلْكَ الَّتِي اتَّسَمَتْ بِالْأُمِّ وَالْأَبِ يَمْنُنُ ضَمُّهُ الْحَقُّرُ
وَالثُلُثُ لِلْجَدِّ بَعْدَ الْفَرَضِ يَأْخُذُهُ وَمَا تَبَقِيَ لَهَا إِنْ جَاءَ ذَا ذَكَرُ
وَإِنْ تَكُنْ قَدْ أَتَتْ بَابِنِ وَجَارِيَةٍ فَتَأْخُذُ الْأُمُّ سُدْسًا حُكْمَ مَا ذَكَرُوا
وَتُلُثُ مَا قَدْ بَقِيَ لِلْجَدِّ يَأْخُذُهُ وَنَصَفُ كُلِّ فَرَضِ الْأُخْتِ مُعْتَبَرُ
وَيَقْضَى الْآنَ نِصْفُ التُّسْعِ بَيْنَهُمَا إِرْثًا صَاحِبًا وَلَكِنْ قَسْمُهُ عَسِرُ
فَاضْرِبْ ثَلَاثَتَهُمْ فِي الْأَصْلِ مُصْطَبِرًا عَلَى الْحِسَابِ فَعُقْبَى صَبْرِكَ الظَّفَرُ
تَكُنْ ثَمَانِيَةً مِنْ بَعْدِهَا مَائَةٌ هَذَا جَوَابُ امْرَأٍ مَا نَالَهُ كَدَرُ
هَذَا عَلَى قَوْلِ زَيْدٍ وَهُوَ أَفْرَضُهُمْ كَذَا عَنِ الْمُصْطَفَى قَدْ جَاءَنَا الْحَبَرُ

وَقَالَ الشَّيْخُ / عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَحَذَ لَزِيدَ هَذِهِ الْمُخْتَصَرَةِ *****
أُمُّ وَجَدَ ثُمَّ أُخْتٌ كَامِلَةٌ *****
فَإِنْ تَنَاقَلَ بَلَغَتْ ثَمَانِيَةً *****
وَبَعْدَ أَنْ تَقْسَمَ بِالْإِنْصَافِ *****
أَوْ فَقَلَ النِّصْفَ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ *****
سَهْمَ عَلَى ثَلَاثَةِ ذَوِ كَسَرٍ *****
وَاعْجَبَ لَهَا دَقِيقَةُ مُحَرَّرَةٍ
وَلَأَبَ أَخٍ وَأُخْتٍ حَاصِلَةٍ
مَعَ مَائَةِ طَرِيقِ بَسْطِ دَانِيَةٍ
تَوَافَقَتْ فَانْصَفَ مِنْهَا كَافِي
تَسَاوَايَا مِنْ ضَعْفِ تَسْعٍ تَرْتَقِي
فَاضْرِبْ ثَلَاثًا فِي ثَمَانٍ عَشَرَ

٣٣- الْمُرَبَّعَةُ الْأُولَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

الْمُرَبَّعَةُ الْأُولَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَقَبَّاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِذَلِكَ: لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ أَرْبَعُ مُرَبَّعَاتٍ لَهُ رضي الله عنه وَاسْتَأْتَى مَعْنَى تَبَاعاً وَهَذِهِ هِيَ الْمُرَبَّعَةُ الْأُولَى.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْمُرَبَّعَةُ الْأُولَى لِابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه):

مَسْأَلَةُ الْمُرَبَّعَةِ الْأُولَى هِيَ: بِنْتُ، وَأُخْتُ لِعَيْرِ أُمِّ، وَجَدُّ،

عَلَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

وَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْمُرَبَّعَةُ الْأُولَى لِابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه): عَلَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه.

لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ.

٤		
٢	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$
١	جَدُّ	الباقى
١	أُخْتُ شَقِيقَةٍ أَوْ لَأَبٍ	

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْمُرَبَّعَةُ الْأُولَى لِابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه): عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ.

لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا.

٦		
٣	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$
٢	جَدُّ	الباقى
١	أُخْتُ شَقِيقَةٍ أَوْ لَأَبٍ	

٣٤ - الْمُرَبَّعَةُ الثَّانِيَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الْمُرَبَّعَةُ الثَّانِيَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَقَبَّاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِذَلِكَ: لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُرَبَّعَةُ الثَّانِيَةُ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْمُرَبَّعَةُ الثَّانِيَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ):

الْمُرَبَّعَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَجَدٌّ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْمُرَبَّعَةُ الثَّانِيَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ):^١

أَوَّلًا مَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ مُنَاصَفَةً، فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

٤		
٢	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	أُمٌّ	الباقى
١	جَدٌّ	

ثَانِيًا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ:

وَقَالَ الْجُمْهُورُ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ التُّلُثُ لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ

وَلِعَدَمِ وَجُودِ جَمْعٍ مِنَ الْأَخَوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَالْبَاقِي وَهُوَ السُّدُسُ لِلْجَدِّ فَرَضًا فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ.

٦		
٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
٢	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$
١	جَدٌّ	$\frac{1}{6}$

١ - انظر أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٣ / ٢٦) ، وشرح الفصول المهمة في موارث الأمة (٣ / ٢٣٢)

٣٥- الْمُرَبَّعَةُ الثَّلَاثَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

الْمُرَبَّعَةُ الثَّلَاثَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِذَلِكَ: لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهَذِهِ هِيَ الْمُرَبَّعَةُ الثَّلَاثَةُ لَهُ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (الْمُرَبَّعَةُ الثَّلَاثَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه):

الْمُرَبَّعَةُ الثَّلَاثَةُ هِيَ: زَوْجَةٌ، وَأُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأَخٌ لِعَیْرٍ أُمٍّ.

حَلُّ مَسْأَلَةِ (الْمُرَبَّعَةُ الثَّلَاثَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه):

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: ^١

الأول: قول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

والثاني: قول الْجُمْهُورِ: لِلزَّوْجَةِ الرَّبْعُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالبَاقِي لِلجَدِّ وَالْأَخِ مُنَاصَفَةً، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.

أولاً: حَلُّ مَسْأَلَةِ (الْمُرَبَّعَةُ الثَّلَاثَةُ) عَلَى مَذْهَبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه:

قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا، لِلزَّوْجَةِ الرَّبْعُ، وَلِلْأُمِّ الرَّبْعُ، وَلِلجَدِّ الرَّبْعُ، وَلِلْأَخِ الرَّبْعُ، فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

٤		
١	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$
١	أُمٌّ	$\frac{1}{4}$
١	جَدٌّ	$\frac{1}{4}$
١	أَخٌ لِعَیْرٍ أُمٍّ	$\frac{1}{4}$

ثَانِيًا: حَلُّ مَسْأَلَةِ (الْمُرَبَّعَةِ الثَّلَاثَةِ) عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ:

قَالَ الْجُمْهُورُ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ فَرْضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ وَلِعَدَمِ وَجُودِ جَمْعٍ مِنَ الْأَخَوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَالْأَخِ مُنَاصَفَةً، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.

٢٤	١٢		
٦	٣	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$
٨	٤	أُمٌّ	$\frac{1}{3}$
٥	٥	جَدٌّ	الْبَاقِي
٥		أَخٌّ لِعَبْرِ أُمِّ	

٣٦ - مُرَبَّعَةُ الْجَمَاعَةِ

مُرَبَّعَةُ الْجَمَاعَةِ، أَوِ الْمُرَبَّعَةُ الرَّابِعَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَلَقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِمُرَبَّعَةِ الْجَمَاعَةِ: لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ أَصْلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَةِ الْقِسْمَةِ^١. وَلُقِّبَتْ بِالْمُرَبَّعَةِ الرَّابِعَةِ: لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهَذِهِ هِيَ الْمُرَبَّعَةُ الرَّابِعَةُ لَهُ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ (مُرَبَّعَةِ الْجَمَاعَةِ):

الْمُرَبَّعَةُ الرَّابِعَةُ أَوْ مُرَبَّعَةُ الْجَمَاعَةِ هِيَ: زَوْجَةٌ، وَأُخْتُ لِعَیْرِ أُمٍّ، وَجَدٌّ.

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:

الأول: قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لِلزَّوْجَةِ الرَّبْعُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ.

والثاني: قول الجمهور: لِلزَّوْجَةِ الرَّبْعُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا، فَتَصِحُّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَخِيرَةُ مُرَبَّعَةَ الْجَمَاعَةِ لِصِحَّتِهَا عِنْدَهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

حُلُّ (مُرَبَّعَةِ الْجَمَاعَةِ) عَلَى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

أصلها من أربعة لِلزَّوْجَةِ الرَّبْعُ (١) ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ (٢) ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ (١).

٤		
١	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$
٢	أُخْتُ لِعَیْرِ أُمٍّ	$\frac{1}{2}$
١	جَدٌّ	الباقی

١ - انظر الفروع (٥ / ٥).

حَلُّ مَسْأَلَةِ (مُرَبَّعَةِ الْجَمَاعَةِ) عَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ.

أصلها من أربعة لِلزَّوْجَةِ الرَّبْعِ (١) ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثُ الْبَاقِي (١) ، وَلِلْجَدِّ ثَلَاثِي الْبَاقِي (٢).

٤		
١	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$
٢	جَدُّ	$\frac{2}{3}$ الْبَاقِي
١	أُخْتُ لِعَيْزِ أُمِّ	$\frac{1}{3}$ الْبَاقِي

حَلُّ مَسْأَلَةِ (مُرَبَّعَةِ الْجَمَاعَةِ) عَلَى قَوْل أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه:

عَلَى مَذْهَبِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلزَّوْجَةِ الرَّبْعِ ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ.

٤		
١	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$
٣	جَدُّ	الْبَاقِي
-	أُخْتُ لِعَيْزِ أُمِّ	تَسْقُطُ

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وهذه المربعات تذكر ***** عن ابن مسعود كما نصور
 بنت وأخت مع جد قسما ***** للبننت نصف والمتبقى لهما
 زوج وأم ثم جد فله ***** نصف وباق لهما عدَّ له
 عرسٌ وأمٌّ وأخٌ وجد ***** ترييع مال بينهم لا يعد
 وعرسٌ وأختٌ ثم جدٌ تحتذي ***** فاصل ربع هذي ونصف ذي

٣٧- الْمَرْوَانِيَّةُ الْأُخْرَى

الْمَرْوَانِيَّةُ الْأُخْرَى: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَقَبَّاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا دِينَارًا وَدِرْهَمًا، وَالتَّرَكَّهُ عِشْرُونَ دِينَارًا وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، فَصَوَّرَهَا بِذَلِكَ وَقَالَ: لِلزَّوْجَاتِ خُمُسُ الْمَالِ لِلْعَوْلِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرٍ وَأَرْبَعَةُ دَرَاهِمٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْمَرْوَانِيَّةِ الْأُخْرَى:

الْمَرْوَانِيَّةُ الْأُخْرَى: هِيَ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ الْمَرْوَانِيَّةِ الْأُخْرَى:

أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى خَمْسَةِ عَشَرَ، لِلزَّوْجَاتِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلأُخْتَيْنِ لِلأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَّةٌ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِعَدَمِ مَنْ يَعَصِبُهُنَّ، وَعَدَمِ الْأَصْلِ الْوَارِثِ مِنَ الذَّكَورِ، وَلِلأُخْتَيْنِ لِلأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَعَدَمِ الْأَصْلِ الْوَارِثِ مِنَ الذَّكَورِ.

١٥	١٢		
٣	٣	أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ	$\frac{1}{4}$
٨	٨	أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ	$\frac{2}{3}$
٤	٤	أُخْتَانِ لِأُمٍّ	$\frac{1}{3}$

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْوُرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وزوجة عن ابن مروان معا بدت ***** بدرهم والإرث عشرون غدت

اختان للأُم وغاية النسا ***** ومن أب بنتان فانح الخمسا

٣٨ - الْمُشْرَكَّةُ

الْمُشْرَكَّةُ، أَوِ الْمُشْرِكَّةُ، أَوِ الْمُشْتَرَكَّةُ، أَوْ مَسْأَلَةُ التَّشْرِيكِ، أَوِ الْحِمَارِيَّةُ، أَوِ الْحَجَرِيَّةُ، أَوِ الْيَمِّيَّةُ، أَوِ الْمَنْبَرِيَّةُ: هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِالْمُشْرَكَّةِ أَوِ الْمُشْتَرَكَّةِ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي التَّشْرِيكِ فِيهَا بَيْنَ وَلَدِ الْأُمِّ وَوَلَدِ الْأَبِ وَالْأُمِّ.

وَلُقِّبَتْ بِالْحِمَارِيَّةِ لِمَا رَوَى الْحَاكِمُ أَنَّ زَيْدًا قَالَ لِعُمَرَ فِي حَقِّ الْأَشْقَاءِ: هَبْ أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا.

وَرُوِيَ أَنَّهُمْ قَالُوا: هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا.

وَقِيلَ لُقِّبَتْ بِالْحِمَارِيَّةِ: لِأَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ مَنَعَ مِنَ التَّشْرِيكِ: أَعْطَاهُمْ بِأُمِّهِمْ وَهَبْ أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا.

وَلُقِّبَتْ بِالْحَجَرِيَّةِ وَالْيَمِّيَّةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُمْ قَالُوا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حَجَرًا مُلْقًى فِي الْيَمِّ.

وَقِيلَ لُقِّبَتْ بِالْمَنْبَرِيَّةِ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْمُشْرَكَّةِ:

وَالْمُشْرَكَّةُ هِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ، وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ.

وللعلماء في هذا المسألة مذهبان مشهوران.

الأول: مَذْهَبُ عَلِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي بَنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مُوسَى { وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالْعَنْبَرِيُّ، وَشَرِيكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ يَخْتَصُّونَ بِالثُّلُثِ وَلَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ.

والثاني: مَذَهَبُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَمَنْ التَّابِعِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَشُرَيْحٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَطَاوُسٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ وَالنَّحْجِيُّ وَالتَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ.

وهو التشريك بَيْنَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَلَدِ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَسَّمُوهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ.

فَعَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي زَوْجِ أُمِّ وَإِخْوَةِ لَأَبٍ وَأُمِّ، وَإِخْوَةِ لَأُمِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ يُشْرِكُونَ.^١

دليل من قال بالمذهب الأول قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.^٢

وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الْخُصُوصِ، فَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَرَأَ: «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ مِنْ أُمِّهِ».^٣

قال الفخر الرازي: أجمع المفسرون هاهنا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ: الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي قَاصٍ يَقْرَأُ: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ مِنْ أُمِّ، وَإِنَّمَا حَكَمُوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي آخِرِ السُّورَةِ: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}.^٤

فَأُثْبِتَ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْإِخْوَةِ كُلِّ الْمَالِ، وَهَاهُنَا أُثْبِتَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ، فَوَجَبَ أَنَّ يَكُونُ الْمُرَادُ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ هَاهُنَا غَيْرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فِي تِلْكَ الْآيَةِ، فَالْمُرَادُ هَاهُنَا الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ فَقَطْ، وَهُنَاكَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْ مِنَ الْأَبِ.^٥

١ - رواه الدارمي - كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ: فِي الْمَشْرَكَةِ، حديث رقم: ٣٠٩٩

٢ - سورة النساء: الآية/ ١٢

٣ - تفسير الطبري جامع البيان (٦/ ٤٨٣)

٤ - سورة النساء: الآية/ ١٧٦

٥ - تفسير الرازي مفاتيح الغيب (٩/ ٥٢٣)

وأيضا فإنَّ الإخوةَ مِنَ الأبوينِ عَصَبَةٌ وَقَدْ تَمَّ الْمَالُ بِالْفُرُوضِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».^١

وَمَنْ شَرَكَ فَلَمْ يُلْحَقِ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا.

وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاحِدٌ مِنَ وَلَدِ الْأُمِّ، وَمِائَةٌ مِنَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ، لَكَانَ لِلوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلْمِائَةِ السُّدُسُ الْبَاقِي، لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشْرُ عَشْرِهِ، وَإِذَا جَارَ أَنْ يَفْضُلَهُمُ الْوَاحِدُ هَذَا الْفَضْلَ كُلَّهُ، لَمْ لَا يَجُوزُ لِاثْنَيْنِ إِسْقَاطُهُمْ.^٢

ودليل من قال بالمذهب الثاني: غُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}.^٣

فَاقْتَضَى ظَاهِرُ هَذَا الْغُمُومِ اسْتِحْقَاقَ الْجَمِيعِ إِلَّا مِنْ حِصَّةِ الدَّلِيلِ وَلِأَنَّهُمْ سَاوُوا وَلَدَ الْأُمِّ فِي رَحْمَتِهِمْ فَوَجِبَ أَنْ يُشَارِكُوهُمْ فِي مِيرَاثِهِمْ قِيَاسًا عَلَى مُشَارَكَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وَلِأَنََّّهُمْ بَنُو أُمٍّ وَاحِدَةٍ فَجَارَ أَنْ يَشْتَرِكُوا فِي الثُّلُثِ قِيَاسًا عَلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَلَدُ أَبِي؛ وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَدْلَى بِسَبَبَيْنِ يَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْإِنْفِرَادِ جَارَ إِذَا لَمْ يَرِثْ بِأَحَدِهِمَا أَنْ يَرِثَ بِالْآخَرِ قِيَاسًا عَلَى ابْنِ الْعَمِّ إِذَا كَانَ أَحَدًا لِأُمٍّ وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ فِيهِ مَعْنَى التَّعْصِيبِ وَالْفَرَضِ جَارَ إِذَا لَمْ يَرِثْ بِالتَّعْصِيبِ أَنْ يَرِثَ بِالْفَرَضِ قِيَاسًا عَلَى الْأَبِ، وَلِأَنَّ أُصُولَ الْمَوَارِيثِ مَوْضُوعَةٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْوَى عَلَى الْأَضْعَفِ، وَأَدْنَى الْأَحْوَالِ مُشَارَكَةُ الْأَقْوَى لِلْأَضْعَفِ، وَلَيْسَ فِي أُصُولِ الْمَوَارِيثِ سُقُوطُ الْأَقْوَى بِالْأَضْعَفِ، وَوَلَدُ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَقْوَى مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ لِمُشَارَكَتِهِمْ فِي الْأُمِّ وَزِيَادَتِهِمْ بِالْأَبِ، فَإِذَا لَمْ يَرِدْهُمُ الْأَبُ قُوَّةً لَمْ يَرِدْهُمْ ضَعْفًا وَأَسْوَأُ حَالِهِ أَنْ يَكُونَ وَجُودُهُ كَعَدَمِهِ كَمَا قَالَ السَّائِلُ: هَبْ أَنْ أَبَاهُمْ كَانَ جِمَارًا.^٤

١ - رواه البخاري - كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، حديث: ٦٣٦٣، ومسلم - كتاب الفرائض،

باب ألحقوا الفرائض بأهلها، حديث: ٣١١٣، من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

٢ - المغني لابن قدامة (٦/ ٢٨٠)

٣ - سورة النساء: الآية/ ٧

٤ - الحاوي الكبير (٨/ ١٥٧)

حَلُّ مَسْأَلَةِ الْمُشْرَكَةِ:

أَوَّلًا حَلُّ مَسْأَلَةِ الْمُشْرَكَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ:

أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ فَرَضًا لَوْجُودِ جَمْعٍ مِنَ الْأَخَوَةِ، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَعَدَمِ الْأَصْلِ الْوَارِثِ مِنَ الذَّكَورِ، وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَكَمَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوَّلًا وَهُوَ مُقْتَضَى النِّصْ وَالْقِيَاسِ، كَمَا قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوَّلَى رَجُلٍ دَكْرٍ".

٦		
٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$
٢	أَخَوَانِ لَأُمٍّ	$\frac{1}{3}$
-	أَخٌ لِأَبَوَيْنِ	يسقط

ثَانِيًا حَلُّ مَسْأَلَةِ الْمُشْرَكَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ الثَّانِي وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ:

أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ فَرَضًا لَوْجُودِ جَمْعٍ مِنَ الْأَخَوَةِ، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَعَدَمِ الْأَصْلِ الْوَارِثِ مِنَ الذَّكَورِ، يُشَارِكُهُمَا فِيهِ الْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ لِمُشَارَكَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي وَلَادَةِ الْأُمِّ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُمَا ابْنٌ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ شَارِكُهُمَا بِقَرَابَةِ الْأُمِّ وَإِنْ سَقَطَتْ عُصُوبَتُهُ، فَلَا أَخٌ لِلْأَبَوَيْنِ أَوَّلَى.

وبين سهام الأخوة وعدد رؤوسهم تباين، فنضرب عدد الرؤوس ثلاثة (٣) × أصل المسألة ستة (٦)

= (١٨) ومنها تصح المسألة، فيكون للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، ولكل واحد من الأخوة اثنان.

١٨	٦		
٩	٣	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
٣	١	أُمٌّ	$\frac{1}{6}$
٤		أَخَوَانِ لَأُمٍّ	$\frac{1}{3}$
٢	٢	أَخٌ لِأَبَوَيْنِ	

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَدْ قَضَيْتُ فِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ بَعِيرٌ هَذَا قَالَ: وَكَيْفَ قَضَيْتَ؟ قَالَ: «جَعَلْتُهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا»، قَالَ: «ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي»^١.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْوُرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

أول ما أبدأ بالمشركة	*****	زوج وأم معهما في التركة
من ولد للأبوين عصبه	*****	واثنان أو أعلى لأم منجبة
فهب أباهم غير شيء واقسم	*****	ثلثا على اخوته كلهم
عاي وقل ماتت عن ابن عم	*****	وكان أول أحما من أم
والثاني زوجها ومعهم جدة	*****	وإخوة مفترقون عدة

وقد نظمها بعضهم فقال:

ومن شذوذ هذه المسائل	*****	فليتبدل العلم لكل سائل
وهي الفريضة التي المشتركة	*****	وهي الحمازية فيمن سلكه

١ - رواه الدارمي - باب الرجل يفتي بالشيء ثم يرى غيره، حديث: ٦٨٠، وابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الفرائض - في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة لأم، حديث: ٣٠٤٧٤، والبيهقي في السنن - كتاب الفرائض - جماع أبواب الجد - باب المشتركة، حديث: ١١٦٦٨

كميتة عن زوجها والأم	*****	وإخوة للأم فأفهم نظمي
وإخوة شقائق الزوج له	*****	نصف صحيح حازه وحصله
ثم الأشقاء حين تم المال	*****	قد هيبوا وطلبوا وقالوا
وهب أبانا أنه حمار	*****	وما لنا في أمنا نضار
ويرثون أجمعون الثلثا	*****	لذكر منهم كحظ الأنثى
ونظمها بعضهم فقال:		
وإن تجد زوجاً وأماً وعدد	*****	من ولد أم وشقيقاً اتحد
فامنع شقيقاً ومتى وجدنا	*****	في موضع الشقيق معهم أحتا
من غير أم ورثناها عائلأ	*****	فإن تجد معصباً كن حاضلاً

القول الراجح:

قال ابن القيم رحمه الله: دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى اخْتِصَاصِ وَلَدِ الْأُمِّ فِيهَا بِالثُّلُثِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢] وَهَؤُلَاءِ وَلَدُ الْأُمِّ، فَلَوْ أَدْخَلْنَا مَعَهُمْ وَلَدَ الْأَبَوَيْنِ لَمْ يَكُونُوا شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ بَلْ يُزَاجِمُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ، فَإِنْ قِيلَ: بَلْ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ مِنْهُمْ، إِنْجَاءً لِقَرَابَةِ الْأَبِ، قِيلَ: هَذَا وَهُمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - قَالَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١٢] ثُمَّ قَالَ: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢] فَذَكَرَ حُكْمَ وَاحِدِهِمْ وَجَمَاعَتِهِمْ حُكْمًا يَخْتَصُّ بِهِ الْجَمَاعَةُ مِنْهُمْ كَمَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدُهُمْ، وَقَالَ فِي وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ: {إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] فَذَكَرَ حُكْمَ وَلَدِ الْأَبِ وَالْأَبَوَيْنِ وَاحِدِهِمْ وَجَمَاعَتِهِمْ، وَهُوَ حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِهِ جَمَاعَتُهُمْ كَمَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدُهُمْ فَلَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ، فَكَذَا حُكْمُ وَلَدِ الْأُمِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الصَّنَفَيْنِ غَيْرِ الْآخَرِ، فَلَا يُشَارِكُ أَحَدَ الصَّنَفَيْنِ الْآخَرَ، وَهَذَا الصَّنَفُ الثَّانِي هُوَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبِ بِالْإِجْمَاعِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ وَلَدُ الْأُمِّ بِالْإِجْمَاعِ، كَمَا فَسَّرَتْهُ قِرَاءَةُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ " مِنْ أُمِّ " وَهِيَ تَفْسِيرٌ وَزِيَادَةٌ إِبْضَاحٍ، وَإِلَّا فَذَلِكَ مَعْلُومٌ مِنَ السِّيَاقِ وَلِهَذَا ذَكَرَ - سُبْحَانَهُ - وَلَدَ الْأُمِّ فِي آيَةِ الرِّجَالِ، وَهُمْ أَصْحَابُ فَرْضٍ مُقَدَّرٍ لَا يَخْرُجُونَ عَنْهُ، وَلَا حَظٌّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ فِي التَّعْصِيبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا أَحَدًا مِنَ الْعَصَبَةِ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ فِي آيَةِ الْعُمُودَيْنِ الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، فَإِنَّ لِحْنِسَهُمْ حَظًّا فِي التَّعْصِيبِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي آيَةِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالرِّجَالِ: {غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: ١٢] وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِي آيَةِ الْعُمُودَيْنِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَثِيرًا مَا يَقْصِدُ ضِرَارَ الرِّجَالِ وَوَلَدِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ عَصَبَتِهِ بِخِلَافِ أَوْلَادِهِ وَأَبَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يُضَارُّهُمْ فِي الْعَادَةِ، فَإِذَا كَانَ النَّصُّ قَدْ أُعْطِيَ وَلَدُ الْأُمِّ الثُّلُثَ لَمْ يَجْزِ تَنْقِصُهُمْ مِنْهُ، وَأَمَّا وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ فَهُمْ جِنْسٌ آخَرُ وَهُمْ عَصَبَتُهُ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ تُبْقِ الْفَرَائِضُ شَيْئًا، فَلَا شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ بِالنَّصِّ.

وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِسِ: "هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا" فَقَوْلٌ بَاطِلٌ حِسًّا وَشَرْعًا، فَإِنَّ الْأَبَ لَوْ كَانَ حِمَارًا لَكَانَتْ الْأُمُّ أَتَانًا، وَإِذَا قِيلَ: يُقَدَّرُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، قِيلَ: هَذَا بَاطِلٌ، فَإِنَّ الْمَوْجُودَ لَا يَكُونُ كَالْمَعْدُومِ، وَأَمَّا بُطْلَانُهُ شَرْعًا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَكَمَ فِي وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ بِخِلَافِ حُكْمِهِ فِي وَلَدِ الْأُمِّ.

فَإِنْ قِيلَ: الْأَبُ إِنْ لَمْ يَنْفَعُهُمْ لَمْ يَضُرَّهُمْ.

قِيلَ: بَلْ قَدْ يَضُرُّهُمْ كَمَا يَنْفَعُهُمْ، فَإِنَّ وَلَدَ الْأُمِّ لَوْ كَانَ وَاحِدًا وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ مِائَةً وَفَضَلَ نِصْفُ سُدُسٍ انْفَرَدَ وَلَدُ الْأُمِّ بِالسُّدُسِ، وَاشْتَرَكَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ فِي نِصْفِ السُّدُسِ، فَهَلَّا قِيلَتْمْ قَوْلُهُمْ هَهُنَا هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا؟ وَهَلَّا قَدَّرْتُمُ الْأَبَ مَعْدُومًا فَخَرَجْتُمُ عَنِ الْقِيَاسِ كَمَا خَرَجْتُمُ عَنِ النَّصِّ؟ وَإِذَا جَارَ أَنْ يُنْقِصَهُمُ الْأَبُ جَارَ أَنْ يَجْرِمَهُمْ، وَأَيْضًا فَالْقَرَابَةُ الْمُتَّصِلَةُ الْمُلْتَمِئَةُ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لَا تُفَرِّقُ أَحْكَامُهَا، هَذِهِ قَاعِدَةُ النَّسَبِ فِي الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا، فَالْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ لَا تَجْعَلُهُ كَأَخٍ مِنْ أَبِي وَأَخٍ مِنْ أُمِّ فَتُعْطِيهِ السُّدُسَ فَرَضًا بِقَرَابَةِ الْأُمِّ وَالْبَاقِي تَعْصِيًا بِقَرَابَةِ الْأَبِ فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ فَرَّقْتُمُ بَيْنَ الْقَرَابَتَيْنِ، فَقُلْتُمُ فِي ابْنِي عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمِّ: يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ السُّدُسَ وَيُقَاسِمُ ابْنُ الْعَمِّ بِقَرَابَةِ الْعُمُومَةِ.

قِيلَ: نَعَمْ هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَإِنْ كَانَ شَرِيحٌ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَعْطَى الْجَمِيعَ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمِّ، كَمَا لَوْ كَانَ ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ أَنَّ كُلِيهِمَا فِي بُنْوَةِ الْعَمِّ سَوَاءٌ، وَأَمَّا الْأُخُوَّةُ لِلْأُمِّ فَمُسْتَقِلَّةٌ لَيْسَتْ مُفْتَرَنَةً بِأُبُوَّةٍ حَتَّى يُجْعَلَ كَابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ، فَهَهُنَا قَرَابَةُ الْأُمِّ مُنْفَرِدَةٌ عَنِ قَرَابَةِ الْعُمُومَةِ، بِخِلَافِ قَرَابَةِ الْأُمِّ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهَا مُتَّحِدَةٌ بِقَرَابَةِ الْأَبِ.

وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ عَدَمَ التَّشْرِيكِ هُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهَا أَخَوَاتٌ لِأَبٍ لَفُرِضَ هُنَّ الثَّلَاثُ وَعَالَتْ الْفَرِيضَةُ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ سَقَطْنَ بِهِ، وَيُسَمَّى الْأَخُ الْمَشْتُومَ، فَلَمَّا كُنَّ بِوُجُودِهِ يَصِرْنَ عَصَبَةً صَارَ تَارَةً يَنْفَعُهُنَّ وَتَارَةً يَضُرُّهُنَّ، وَلَمْ يُجْعَلْ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فِي حَالِ الضَّرَارِ، فَكَذَلِكَ قَرَابَةُ الْأَبِ لَمَّا صَارَ الْإِخُوَّةُ بِهَا عَصَبَةً صَارَ يَنْفَعُهُمْ تَارَةً وَيَضُرُّهُمْ أُخْرَى، وَهَذَا شَأْنُ الْعَصَبَةِ فَإِنَّ الْعَصَبَةَ تَارَةً تَحُوزُ الْمَالَ وَتَارَةً تَحُوزُ أَكْثَرَهُ وَتَارَةً تَحُوزُ أَقْلَهُ وَتَارَةً تَحِبُّ،

فَمَنْ أَعْطَى الْعَصَبَةَ مَعَ اسْتِغْرَاقِ الْقُرُوضِ الْمَالَ خَرَجَ عَنْ قِيَاسِ الْأُصُولِ وَعَنْ مُوْجِبِ
النَّصِّ.^١

١ - إعلام الموقعين عن رب العالمين (١/٢٦٧: ٢٦٩)

٣٩ - الْمُعَادَّةُ

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لقبت بِالْمُعَادَّةِ: لِأَنَّ الْأَشْقَاءَ يُعْدُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ عَلَى الْجَدِّ، وَلَا يَرْتُونَ مَعَ الْأَشْقَاءِ شَيْئًا. ومعنى الْمُعَادَّةِ، أنه إذا كان مع الجد أخوة أشقاء، وأخوة لأب، عد الأخوة الأشقاء الأخوة لأب كأنهم أشقاء، ليزاحموا الجد، فإذا أخذ الجد حظه، ورثوا كأن لم يكن معهم جد. وهذا فيما إذا احتاج الشقيق لعد ولد الأب، ككون الشقيق أقل من مثلي الجد، أما إذا كان الشقيق مثليه كجد، وأخوين لأبوين، وأخ لأب، فلا معادة، لأن الجد هنا لا يقاسم ويأخذ ثلث المال، فلا فائدة لعهده.

صُورَ مَسَائِلِ (الْمُعَادَّةِ):

صور المعادة ثمان وستون صورة، ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثليين، وينحصر ما دون المثليين في خمس صور، وهي: جد وشقيقة، جد وشقيقتان، جد وثلاث شقائق، جد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة. ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل المثليين أو دونهما.

فيتصور مع الشقيقة خمس صور، وهي: شقيقة وأخت لأب، شقيقة وأختان لأب، شقيقة وثلاث أخوات لأب، شقيقة وأخ لأب، شقيقة وأخت لأب.

ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور، وهي: شقيقتان وأخت لأب، شقيقتان وأختان لأب، شقيقتان وأخ لأب.

ويتصور مع الشقيق ثلاث صور، وهي: شقيق وأخت لأب، شقيق وأختان لأب، شقيق وأخ لأب.

ويتصور مع ثلاث شقائق صورة واحدة، وهي: ثلاث شقائق وأخت لأب.

ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة، وهي: شقيق، وشقيقة، وأخت لأب.

ومجموع هذه الصورة ثلاث عشرة صورة. ثم لا يخلو: إما إن لا يكون معهم صاحب فرض، أو يكون. وعلى الثاني؛ فالفرض إما ربع، أو سدس، أو ربع وسدس، أو نصف؛ فهذه خمس حالات، تضرب في الثلاث عشرة صورة، يحصل خمس وستون.

والصورة السادسة والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحباً نصف وسدس؛ كبنت، وبنت ابن وجد، وأخت شقيقة، وأخت لأب.

والسابعة والستون: أن يكون معهم أصحاب ثلثين؛ كبنتين، وجد، وشقيقة، وأخت لأب.

والثامنة والستون: أن يكون معهم صاحباً نصف وثلث؛ كبنت، وزوجة، وجد، وشقيقة، وأخت لأب.^١

ومن صور المعادة: الزيديات الأربع نسبة لزيد بن ثابت رضي الله عنه لأنه الذي حكم فيها بذلك وهي:

عَشْرِيَّةُ زَيْدٍ، وَعَشْرِيْنِيَّةُ زَيْدٍ، وَمُخْتَصَرَةُ زَيْدٍ، وَتَسْعِيْنِيَّةُ زَيْدٍ، وتقدم الكلام عليها جميعاً.

قال أبو الخطاب الكلوزاني: اعلم أن ولد الأب يقومون مع الجد مقام ولد الأبوين عند عدم ولد الأبوين، فإن اجتمعوا قُسم المال بينهم وبين الجد، فما صار لولد الأب رده على ولد الأبوين، إلا أن يكون الأبوان فيردون عليها تمام نصف المال، فإن لم يبق معهم شيء سقطوا، وإن بقي بعد النصف بقيّة كانت لهم كلّ هذا ما لم تنقص المقاسمة للجد من ثلث المال مع عدم ذوي القروض، أو من ثلث الباقي مع ذوي القروض إذا كانت قروضهم النصف فما دون، أو من السدس إذا جاوزت القروض نصف المال، فإذا فرض له أحد هذه القروض كان الباقي لولد الأب والأم وسقط ولد الأب من غير معادّة.^٢

١ - انظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية (ص: ١٥١، ١٥٢).

٢ - الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٦١٨).

تنبيه:

إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وبقي بعد الفرض أكثر من الربع، فإن كانوا مثليه فأكثر فلا داعي للمعادة.

مسائلُ الْمُعَادَةِ من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم.

فَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ: أُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدُّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ: "لِلأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ"، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: "لِلأُخْتَيْنِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ النِّصْفُ، وَتَرُدُّ الأُخْتُ مِنَ الْأَبِ نَصِيبَهَا عَلَى الأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ".

أُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَجَدُّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ: "لِلأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ مِنَ الْأَبِ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَرُدَّنْ عَلَى هَذَا".

وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: "لِلْجَدِّ خُمُسَانِ، وَلِلأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ، وَهَهُمَا فَضْلٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدُّ لَمْ يُنْقِصِ الْجَدُّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا، وَكَانَ لِلأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ لِلأَبِ".

أُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدُّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام: "لِلأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: "لِلْجَدِّ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَيُلْعَى الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَلَا يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا"، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ "مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ؛ أَرْبَعَةٌ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ، وَأَرْبَعَةٌ لِلأَخِ، وَسَهْمَانِ لِلأُخْتِ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ عَلَى الأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَتَسْتَكْمِلُ النِّصْفَ، وَيَبْقَى لَهُ سَهْمٌ".

أُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَأُخْتُ لِأَبٍ وَجَدُّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام: "لِلأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ وَالأُخْتِ أَخْمَاسًا فِي الْقِسْمَةِ"، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: "لِلأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ لَيْسَ لِلأُخْتِ وَالأَخِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ".

وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ "مِنْ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِلْجَدِّ الثَّلَاثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَخِ سِتَّةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سِتَّةٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ التَّصْفَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ، وَيَبْقَى بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ أَسْهُمٍ".

أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدُّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام: "لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ"، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: "لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَيُطْرَحُ الْأَخُ"، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: "مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ؛ لِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ سَهْمَهُ عَلَى الْأُخْتَيْنِ فَاسْتَكْمَلْنَا الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ".

أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتُ لِأَبٍ وَجَدُّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا: "لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ"، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ "مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ: لِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمَانِ سَهْمَانِ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَيْهِمَا سَهْمَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ قَاسَمَتَا بِهِمَا وَلَمْ تَرِثْ شَيْئًا".

أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتُ لِأَبٍ وَجَدُّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام: "لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ}"^١.

وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: "لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَيَسْقُطُ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ"، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ: "لِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَهُوَ سَهْمٌ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، قَاسَمَتَا بِهِمَا وَلَمْ يَرِثَا شَيْئًا"^٢.

١ - سورة النساء: الآية / ١١

٢ - رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الفرائض، باب بيان الاختلاف في مسألة المعاودة، حديث رقم: ١٢٤٤٨

حَلُّ مَسَائِلِ (الْمُعَادَّةِ) عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ مَسَائِلِ (الْمُعَادَّةِ):

صورتها: جد، وأخ شقيق وأخ لأب.

الحل: يستوي للجد ثلث جميع المال مع المقاسمة؛ فيكون للجد سهم وللأخ الشقيق سهم، وللأخ لأب سهم، ثم يرد الأخ لأب سهمه على الشقيق.

فتكون المسألة من ثلاثة، للجد الثلث وللشقيق الثلثان، الثلث الذي حصل له، والثلث الذي حصل لأخيه.

٣	٣				
١	١	جد	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	
٢	١	أخ شقيق	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	
--	١	أخ لأب	---	$\frac{1}{3}$	يسقط

المسألة الثانية من مسائل المعادة:

صورتها: أُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتُ لِأَبٍ، وَجَدٌّ.

الحل: على مذهب زيد رحمه الله المسألة من أربعة، عدد رؤوسهم للجد سهمان، لأن المقاسمة إذاً أحظ له، وللشقيقة سهمان، لأن كل أخت لها سهم، ولا شيء لولد الأب، فترجع الشقيقة على أختها وتأخذ ما في يدها لتستكمل فرضها وهو النصف، كما لو كان مع الأختين بنت، فأخذت البنت النصف وبقي النصف، فإن الأخت لأبوين تأخذه جميعه، وتسقط الأخت لأب.

وترجع المسألة المذكورة باختصار لاثنين، للجد سهم، وللأخت لأبوين سهم.

٢	٤			
١	٢	جَدٌّ	$\frac{1}{2}$	
١	١	أُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ	$\frac{1}{2}$	
--	١	أُخْتُ لِأَبٍ		تسقط

وعلى مذهب عليٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِأُخْتٍ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ.

٦		
٣	أُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ	$\frac{1}{2}$
١	أُخْتُ لِأَبٍ	$\frac{1}{6}$ تكملة الثلثين
٢	جَدٌّ	الباقى

المسألة الثالثة من مسائل المعادة:

صورتهما: زوجة، وجد، وأخ شقيق، وأخ لأب.

الحل: مسألتهم من أربعة، للزوجة ربع المال واحد، وللجد ثلث الباقي واحد وللشقيق النصف اثنان، وسقط ولد الأب.

٤	٤		
١	١	زوجة	$\frac{1}{4}$
١	١	جد	$\frac{1}{3}$ الباقي
٢	١	أخ شقيق	الباقي
--	١	أخ لأب	يسقط

٤٠ - الْمِنْبَرِيَّةُ

الْمِنْبَرِيَّةُ، أَوِ الْبَحِيلَةُ، أَوِ السَّبْعِيَّةُ، أَوِ التُّسْعِيَّةُ، هِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُتَلَقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتْ بِالْمِنْبَرِيَّةِ: لِأَنَّ عَلِيًّا عليه السلام كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَنْبَرِ الْكُوفَةِ قَائِلًا: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، وَإِلَيْهِ الْمَأْبُورُ وَالرُّجْعَى " فَسُئِلَ عَنْهَا حِينَئِذٍ فَقَالَ ارْتِجَالًا: " صَارَ ثَمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعًا " وَمَضَى فِي حُطْبَتِهِ ^١.

وَلُقِّبَتْ بِالْحَيْدَرِيَّةِ: نِسْبَةً إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُلَقَّبُ بِحَيْدَرَةٍ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْأَسَدِ، إِشَارَةً إِلَى كَمَالِ شَجَاعَتِهِ ^٢.

وَلُقِّبَتْ بِالسَّبْعِيَّةِ، نِسْبَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لَأَنَّهَا تَصَحُّ مِنْهَا ^٣.

وَلُقِّبَتْ بِالتُّسْعِيَّةِ: لِأَنَّ ثَمُنَ الْمَرْأَةِ صَارَ تُسْعًا.

وَلُقِّبَتْ بِالْبَحِيلَةِ لِقَلَّةِ عَوْلِهَا.

صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْمِنْبَرِيَّةِ:

الْمِنْبَرِيَّةُ لَهَا عِدَّةُ صُورٍ، وَضَابِطُهَا: أَنْ يَكُونَ فِيهَا ثَمُنٌ، وَسُدُسَانِ، وَثُلُثَانِ، أَوْ ثَمُنٌ، وَثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ، وَنِصْفٌ.

وَمِنْ صُورِهَا: زَوْجَةٌ، وَأَبْوَانٌ، أَوْ جَدٌّ وَجَدَّةٌ، وَابْنَتَانِ، أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِتَوَافُقِ مَقَامِي الثُّمَنِ وَالسُّدُسِ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، وَلِتَبَايُنِ مَقَامِي الثُّمَنِ وَالثُّلُثَيْنِ فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ ^٤.

لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبَنَتَيْنِ الثَّلَاثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبْوَانِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ بِثَلَاثَةٍ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

١ - انظر شرح مختصر خليل للخرشي (٢٤ / ٣٥٩)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (١١ / ١١١)

٢ - انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١١ / ١١١)

٣ - انظر البحر الرائق (٨ / ٥٨٦)

٤ - منح الجليل شرح مختصر خليل (٢١ / ٢٤٩)

حُلُّ مَسْأَلَةٍ (الْمِنْبَرِيَّةِ) عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى:

٢٧	٢٤		
٣	٣	زوجة	$\frac{1}{8}$
١٦	١٦	بنتان	$\frac{2}{3}$
٤	٤	أب	$\frac{1}{6}$
٤	٤	أم	$\frac{1}{6}$

وَمِنْ صُورِهَا: زَوْجَةٌ، وَأَبَوَيْنِ، أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ، وَبْنَتِ ابْنٍ، وَبْنَتٍ، أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَعَالَتْ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمْنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبْنَتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ، وَلِبْنَتِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةٌ.

حُلُّ مَسْأَلَةٍ (الْمِنْبَرِيَّةِ) عَلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ:

٢٧	٢٤		
٣	٣	زوجة	$\frac{1}{8}$
٤	٤	أب	$\frac{1}{6}$
٤	٤	أم	$\frac{1}{6}$
١٢	١٢	بنت	$\frac{1}{2}$
٤	٤	بنت ابن	$\frac{1}{6}$

قال الشيخ الدردير: وإذا صار الثمن تسعا، نقص كل وارث تسع ما بيده، وكذا يقال في كل فريضة تعول، فيقال في الستة إذا عالت لسبعة عالت بمثل سدسها فصار سُبعا، فيكون قد نقص كل وارث سُبْع ما بيده وهكذا، وقد بين العلامة الأجهوري الأمرين أي نسبة ما يعول إلى الفريضة وما نقصه كل وارث بقوله:

وَعِلْمُكَ قَدْرَ النَّقْصِ مِنْ كُلِّ وَارِثٍ ***** بِنِسْبَةِ عَوْلٍ لِلْفَرِيضَةِ عَائِلُهُ

وَمِقْدَارُ مَا عَالَتْ بِنِسْبَتِهِ لَهَا ***** بِأَلَا عَوْلَهَا فَارْحَمْ بِفَضْلِكَ فَأَائِلُهُ

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

ومنبرية أعلها بالثمين ***** في زوجة وأبوين وابنتين

فيها على المنبر قال المرتضى ***** صار ثمن العرس تسعا ومضى

٤١ - الْيَتِيمَتَانِ

الْيَتِيمَتَانِ، أَوِ النَّصْفَتَيْنِ: هُمَا مَسْأَلَتَانِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُلقَّبَاتِ فِي الْفَرَائِضِ.

سَبَبُ اللَّقَبِ:

لُقِّبَتَا بِالْيَتِيمَتَيْنِ: تَشْبِيهُمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالدَّرَةِ الْيَتِيمَةِ، إِذْ لَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَسْأَلَةُ يَوْرَثُ فِيهَا الْمَالُ كُلَّهُ بِفَرْضَيْنِ مُتَسَاوَيْنِ غَيْرِهِمَا.

وَلُقِّبَتَا بِالنَّصْفَتَيْنِ: لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ شَخْصَانِ يَرِثَانِ نِصْفَيِ الْمَالِ فَرَضًا غَيْرَهُمَا.

صُورَةُ مَسْأَلَتِي (الْيَتِيمَتَانِ):

زَوْجٌ، وَأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٌ وَأُخْتُ لِأَبٍ.

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْيَتِيمَةِ الْأُولَى):

الْيَتِيمَةُ الْأُولَى هِيَ: زَوْجٌ، وَأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَعَدَمِ الْمَعْصَبِ وَهُوَ الْأَخُ الشَّقِيقُ، وَعَدَمِ الْمِمَاطِلِ، وَعَدَمِ الْأَصْلِ الْوَارِثِ مِنَ الذَّكَورِ.

٢		
١	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	أُخْتُ لِأَبَوَيْنِ	$\frac{1}{2}$

حُلُّ مَسْأَلَةِ (الْيَتِيمَةِ الثَّانِيَةِ):

الْيَتِيمَةُ الْأُولَى هِيَ: زَوْجٌ، وَأُخْتُ لِأَبٍ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ النِّصْفُ فَرَضًا لِعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَعَدَمِ الْمَعْصَبِ وَهُوَ الْأَخُ الشَّقِيقُ، وَعَدَمِ الْمِمَاطِلِ، وَعَدَمِ الْأَصْلِ الْوَارِثِ مِنَ الذَّكَورِ، وَعَدَمِ الْأَشْقَاءِ، وَالشَّقَائِقِ.

٢		
١	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$
١	وَأُخْتُ لِأَبٍ	$\frac{1}{2}$

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْوُرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَالزَّوْجُ مَعَ أُخْتٍ هِيَ النِّصْفِيَّةُ ***** لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ سَوِيَّةٍ

وَأَمَّا مَا وَرَدَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً، فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ»، وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَوْمئِذٍ حَيٌّ.^١

فَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ وَرَّثَ ابْنَتَ النِّصْفِ فَرَضًا، وَبَقِيَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، فَلِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ بِالْعُصُوبَةِ.

١ - رواه أبو داود - كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ، حَدِيثُ رَقْمٍ: ٢٨٩٣، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

قصيدة الرسائل المهذبة في المسائل الملقبة

لِعُمَرَ بْنِ الْوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

- ١ قَالَ الْفَقِيرُ عُمَرُ بْنُ الْوَرْدِيِّ ***** لله شكري أبداً وحمدي
٢ مصلياً على الرضا محمد ***** والآل والأصحاب ذخري في غد
٣ وهذه الرسائل المهذبة ***** ضمنها المسائل الملقبة

الأول المشتركة

- ٤ أول ما أبدأ بالمشركة ***** زوج وأم معهما في التركة
٥ من ولد للأبوين عصة ***** واثنان أو أعلى لأم منجبة
٦ فهب أباهم غير شيء واقسم ***** ثلثاً على اخوته كلهم
٧ عاي وقل ماتت عن ابن عم ***** وكان أول أخاً من أم
٨ والثاني زوجها ومعهم جدة ***** وإخوة مفترقون عدة

الثانية الأكدرية

- ٩ والزوج والأم وجد للمره ***** والأخت أكدرية مكدره
١٠ فنصف زوج عن أبي بكر كمل ***** وثلث أم وجد ما فضل
١١ ومن ثمانٍ صُحِّحَتْ عِنْدَ عُمَرَ ***** للزوج نصف وهو للأخت اشتهر
١٢ والسدس للأم كذا للجد ***** قال عليّ تلك تسع عندي
١٣ للزوج نصف وهو للأخت وقد ***** أعطى للأم السدس والثلث لجد
١٤ وعند زيدٍ صححت يقينا ***** من سبعةٍ تاليةٍ عشرينا
١٥ ضاهي أبا السبطين لو لم يعصب ***** بالجد أختاً بعد قسم النصب
١٦ عاي وقل أربعة والأول ***** منهم له ثلث الجميع يحصل

١٧ والثاني ثلثُ ما بقي كالتالي ***** والرابع الباقي من الأموال

الثالثة الخرقاء

١٨ وتلك إلا زوجًا الخرقاء ***** تخرقت في حكمها الآراء

١٩ فأسقط الصديق أختًا وقسم ***** مثلثًا للجد والأم النعم

٢٠ عن عمرَ اثنان كجِدٍّ وَأَحَدٌ ***** للأم والثلاث للأختِ اعتمدَ

٢١ عثمانُ قال هذه مُثَلَّثَةٌ ***** على السواءِ كلُّ شخصٍ وَرَثَةٌ

٢٢ عليٌّ اعطى الأختَ نصفًا ولأم ***** ثلثًا وما يبقى إلى الجدِّ يَضُمُّ

٢٣ والنصف للأخت ابن مسعود جعل ***** وما بقي للجد والأم اعتدل

٢٤ زيدٌ يقول الثلث للأم وما ***** يفضل ثلثاه للجد قُسِمَا

الرابعة أم الفروخ

٢٥ أم الفروخ ولدا أم فَرُمٌ ***** ومعهما زوج واختان وأم

٢٦ في زمن القاضي شريح وقعت ***** أعالها لعشر فاتبعت

٢٧ مع رجل زاد شريحًا بلوى ***** يكتُم فتوى ويدع من شكوى

الخامسة أم الأرامل والدينارية

٢٨ وأربع من ولد أم قد خلت ***** وضعفها من أخوات كملت

٢٩ وجدتان وثلاث نسوة ***** أم الأرامل اقتسمن أسوة

٣٠ عاي وقل في رجل يخلف ***** سبعا وعشرا ارثها مختلف

٣١ بعدهن ارثه نضار ***** صار لكل امرأة دينار

السادسة المنبرية

٣٢ ومنبرية أعالها بالثمين ***** في زوجة وأبوين وابنتين

٣٣ فيها على المنبر قال المرتضى ***** صار ثمن العرس تسعا ومضى

السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة مربعات ابن مسعود

٣٤ وهذه المربعات تذكر ***** عن ابن مسعود كما نصور

٣٥ بنت وأخت مع جد قسما ***** للبننت نصف والمتبقى لهما

٣٦ زوج وأم ثم جد فله ***** نصف وباق لهما عدل له

٣٧ عرس وأم وأخ وجد ***** تريع مال بينهم لا يعد

٣٨ وعرس وأخت ثم جد تحتذي ***** فاصل ربع هذي ونصف ذي

الحادية عشرة المثلثة

٣٩ وهذه وقد علمت ما هيه ***** مذاهب الناس بها ثمانية

٤٠ صورتها عرس وأختان لأم ***** وأمه وابن بقتل الأب دُم

٤١ أو رق كي يحرم والتمام ***** اختان للأصلين والسلام

الثانية عشرة تسعينية زيد عليه السلام

٤٢ وذات تسعين لزيد وهي أم ***** والجد والأخت لأصلين تعم

٤٣ وأخوان مع أخت لأب ***** مع ضعف تسع أصلن أو أضرب

الثالثة عشرة النصفية

٤٤ والزوج مع أخت هي النصفية ***** لأبوين أو أب سوية

الرابعة عشرة والخامسة عشرة العمريتان

٤٥ والعمريتان قل زوجان ***** وأبوان وهما ثنتان

السادسة عشرة الناقضة

٤٦ وإن تجد زوجا وأما عارضة ***** وولديها فتسمى ناقضة

٤٧ إذ لا يرى العول ابن عباس ولا ***** بالأخوين حجب أم حلالا

٤٨ لكن على القياس في مقاله ***** للأخوين ما بقى من ماله

السابعة عشرة المباهلة

٤٩ وكل ذات عول المباهلة ***** كالزوج والأم وأخت كاملة

الثامنة عشرة الامتحان

٥٠ ولا امتحان تسعة من أخوة ***** وخمس جدات وحد النسوة

٥١ يتلوهم سبع بنات وهي من ***** عشرين مع أربعة للممتحن

٥٢ عاي وقل ورثة منحصرة ***** لم يبلغ الفريق منهم عشرة

٥٣ ومن ثلاث ألف استبينا ***** ومائتي سهم وأربعين

التاسعة عشرة الغراء أو المروانية

٥٤ زوج وست أخوات فرقت ***** غراء مروانية تحققت

العشرون المروانية الأخرى

٥٥ وزوجة عن ابن مروان معا بدت ***** بدرهم والإرث عشرون غدت

٥٦ اختان للأم وغاية النسا ***** ومن أب بنتان فانح الخمسا

الحادية والعشرون الدينارية

٥٧ وقد شكت إلى علي امرأة ***** اعطيت الدينار من ست مائة

٥٨ قال لعل الأخ عن عرس سري ***** والأم والبنتين واثني عشرا

٥٩ أخت وأختا قالت الأخت نعم ***** قال الذي اعطاك ذاك ما ظلم

الثانية والعشرون المأمونية

٦٠ وسأل المأمون يحيى إذ عزم ***** بأن يوليه القضا بين الأمم

٦١ عن أبوين وابنتين ثم لم ***** يقسم إلى أن ماتت البنت فلم

٦٢ قال فما الأول انثى أم رجل ***** قال بفرقك الجواب قد سهل

الثالثة والعشرون مختصرة زيد رحمه الله

٦٣ وخذ لزيد هذه المختصرة ***** واعجب لها دقيقة محررة

٦٤ أم وجد ثم أخت كاملة ***** ولأب أخ وأخت حاصلة

٦٥ فإن تثاقل بلغت ثمانية ***** مع مائة طريق بسط دانية

٦٦ وبعد أن تقسم بالإنصاف ***** توافقت فانصف منها كافي

٦٧ أو فقل النصف وثلاث ما بقي ***** تساويا من ضعف تسع ترتقي

٦٨ سهم على ثلاثة ذو كسر ***** فاضرب ثلاثا في ثمان عشر

الرابعة والعشرون الصماء

٦٩ وإن ترى الوفاق ذا انعدام ***** بين رؤوس القوم والسهام

٧٠ وبين اعداد الرؤوس تسمى ***** لأجل ما ذكرته بالصما

٧١ تمت بحمد الله والصلاة ***** على النبي خاتم الدعاة

٧٢ وآله وصحبه ذوي القرب ***** ذخيرتي وعدتي عند الكرب

فَهْرِسْت

م	عدد	المحتويات	الصفحة
م	عدد	الألقاب	الصفحة
		المقدمة.....	١
١	١	الأَخُ الْمُبَارَكُ.....	٤
٢	١	الأَخُ الْمَشْتُومُ.....	٧
٣	١	أَدْخِلْنِي أُخْرِجْكَ.....	٩
	٢	- اغْرِسْنِي أَقْلَعُكَ.....	
٤	١	الِاسْتِهْلَالُ.....	١٠
٥	١	الْأَكْدَرِيَّةُ.....	١٥
	٢	- الْعَرَاءُ.....	
	٣	- أُمُّ الْفُرُوجِ.....	
	٤	- أُمُّ الْفُرُوجِ.....	
٦	١	الْإِلْزَامُ.....	٢٣
	٢	- الْمُنَاقَصَةُ.....	
	٣	- النَّاقِصَةُ.....	
٧	١	أُمُّ الْأَرَامِلِ.....	٢٥
	٢	- الدِّينَارِيَّةُ الصُّغْرَى.....	
	٣	- أُمُّ الْفُرُوجِ.....	
	٤	- السَّبْعَةُ عَشْرِيَّةُ.....	
٨	١	أُمُّ الْبَنَاتِ.....	٢٧
٩	١	أُمُّ الْفُرُوجِ.....	٢٨
	٢	- أُمُّ الْفُرُوجِ.....	
	٣	- الْبُلْجَاءُ.....	

٤	- الشُّرْحِيَّةُ	
١٠	الْإِمْتِحَانُ	٣٠
١١	تِسْعِيْنَةُ زَيْدٍ	٣١
١٢	الثَّلَاثِيْنَةُ	٣٣
٢	- الْمُتَمَنُّه	
١٣	الْحُمْزِيَّةُ	٣٧
١٤	الْخُرَفَاءُ	٤٠
٢	- الْحَجَاجِيَّةُ	
٣	- الشَّعْبِيَّةُ	
٤	- الْعُثْمَانِيَّةُ	
٥	- الْمُثَلَّثَةُ	
٦	- الْمُتَمَنُّه	
٧	- الْمُحَمَّسَةُ	
٨	- الْمُرَبَّعَةُ	
٩	- الْمُسَبَّعَةُ	
١٠	- الْمُسَدَّسَةُ	
١٥	الدَّفَائِنَةُ	٤٥
٢	- الجعفرية	
١٦	الدِّيْنَارِيَّةُ الْكُبْرَى	٤٧
٢	الرِّكَائِيَّةُ	
٣	الشَّاكِيَّةُ	
٤	الْعَامِرِيَّةُ	
٥	الشُّرْحِيَّةُ	
٦	الدَّاوِدِيَّةُ	
١٧	شَبَهُ الْمَالِكِيَّةِ	٥٠

١٨	١	الصَّمَاءُ.....	٥٢
١٩	١	طَرِيقُ الْبَابِ.....	٥٦
٢٠	١	الْعَالِيَةُ.....	٦٠
٢١	١	عَشْرِيَّةُ زَيْدٍ.....	٦٢
٢٢	١	عَشْرِينَةُ زَيْدٍ.....	٦٤
٢٣	١	عَقْرَبٌ تَحْتَ طُوبَةِ.....	٦٥
٢٤	١	الْعُمَرَيَّتَانِ.....	٦٨
	٢	- الْعَرَاوَانِ.....	
	٣	- الْغَرِيَّتَانِ.....	
	٤	- الْغَرِمَتَانِ.....	
٢٥	١	عَوْلُ تِسْعَةِ الْغَرَاءِ.....	٧٣
٢٦	١	الْغَرَاءُ.....	٧٤
	٢	- الْمَرْوَانِيَّةُ.....	
٢٧		الْعَرْقَى وَالْهَدْمَى.....	٧٦
٢٨	١	الْقُضَاةُ.....	٨٣
٢٩	١	الْمَالِكِيَّةُ.....	٨٥
٣٠	١	الْمَأْمُونِيَّةُ.....	٨٨
٣١	١	الْمُبَاهَلَةُ.....	٩٣
٣٢	١	مُخْتَصَرَةُ زَيْدٍ.....	٩٩
٣٣	١	الْمُرَبَّعَةُ الْأُولَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه	١٠٣
٣٤	١	الْمُرَبَّعَةُ الثَّانِيَّةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه	١٠٤
٣٥	١	الْمُرَبَّعَةُ الثَّالِثَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه	١٠٥
٣٦	١	مُرَبَّعَةُ الْجُمَاعَةِ.....	١٠٧
	٢	- الْمُرَبَّعَةُ الرَّابِعَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه	
٣٧	١	الْمَرْوَانِيَّةُ الْأُخْرَى.....	١٠٩

١١٠	 الْمَشْرَكَةُ	١	٣٨
	 - الْمَشْتَرَكَةُ	٢	
	 - الْحِمَارِيَّةُ	٣	
	 - الْحَجَرِيَّةُ	٤	
	 - الْيَمِّيَّةُ	٥	
	 - الْمَنْبَرِيَّةُ	٦	
١١٧	 الْمُعَادَّةُ	١	٣٩
١٢٤	 الْمَنْبَرِيَّةُ	١	٤٠
	 - الْبَحِيلَةُ	٢	
	 - السَّبْعِيَّةُ	٣	
	 - التُّسْعِيَّةُ	٤	
١٢٧	 الْبَيْتَمَتَانِ	١	٤١
	 - النَّصْفِيَّتَانِ	٢	
١٢٩	 قصيدة الرسائل المهدبة في المسائل الملقبة		
١٣٣	 المحتويات		